課程名稱：行政法12

00:00:04 - 00:00:05
好，大家晚安喔。

00:00:05 - 00:00:09
然後因為上次說要畫那個筆記喔，所以想先預告一下。

00:00:11 - 00:00:15
我們明天因為這是二連戰嘛，所以我們明天就來畫那個筆記。

00:00:15 - 00:00:18
也就是那個處罰下次的處理。

00:00:18 - 00:00:19
如果你有興趣的話。

00:00:19 - 00:00:27
然後大概會用20分鐘的時間，因為那個手抄黑板喔，然後再加大家等待的時間，需要約20分鐘。

00:00:27 - 00:00:29
所以明天會吃掉這樣的時間。

00:00:29 - 00:00:30
先跟大家預告一下。

00:00:31 - 00:00:37
然後參考建議是你們可以拿一張橫的，就是任何一個筆記紙比較方便。

00:00:37 - 00:00:40
因為我們會用黑板的這個等比例去寫。

00:00:40 - 00:00:42
而且那個等比例就是說

00:00:42 - 00:00:43
因為黑板比較窄喔。

00:00:43 - 00:00:49
所以我們會有很那個在Y軸上面會有很多東西要一排一排這樣寫下來。

00:00:49 - 00:00:53
所以你那個紙最好是一張一頁，然後呢最好是橫的。

00:00:53 - 00:00:55
會比較能夠呈現視覺上的效果。

00:00:55 - 00:00:55
好。

00:00:56 - 00:01:00
那開始上課前呢，先講個憲法的東西喔，就當閒聊。

00:01:00 - 00:01:03
那這個憲法的東西是上個禮拜的，很新啊。

00:01:04 - 00:01:10
大法官雖然這個在實體決定這邊放暑假，這個放得比大學生還要久。

00:01:10 - 00:01:11
但是他們上禮拜做了一個裁定。

00:01:12 - 00:01:13
這個裁定又有意見書了。

00:01:14 - 00:01:15
所以這個意見書已經講得越來越兇了，為什麼？

00:01:16 - 00:01:18
現在的司法院長是誰？代理的部分，是許宗力嘛。

00:01:20 - 00:01:22
好，那許宗力院長呢，代理院長呢，他並沒有直接寫這樣的意見書，但是他加入了。

00:01:26 - 00:01:30
所以某種程度上，其實大法官在形成某一種這個尖銳的對立的時候已經越來越明顯了。

00:01:33 - 00:01:34
這個對立的主題是什麼？

00:01:34 - 00:01:37
這個對立就是請問大法官，碰到憲法訴訟法，這樣子把他們凍結了。

00:01:39 - 00:01:44
請問他們在目前的案子裡面可不可以啟動違憲審查程序，然後並進一步把這樣的一個憲法訴訟法翻掉。

00:01:48 - 00:01:50
那這個分門別類已經非常明顯了。

00:01:50 - 00:01:52
因為這次的意見書有四個人加入。

00:01:54 - 00:01:56
這四聽起來很少啊。

00:01:56 - 00:01:59
但實際上已經是八分之四了，已經是一半了，所以呢

00:02:00 - 00:02:02
這個只要再多一點過半數呢，這個案子說不定就啟動了，因為按照現行的這個規定，就是現數法，你只要過半數的話，這個就會受理，受理就會啟動。

00:02:09 - 00:02:13
雖然說後面的違憲需要這個很高的門檻是什麼之類的，

00:02:13 - 00:02:16
但是那個既然都是例外受理的話，

00:02:16 - 00:02:18
四個門檻就不是這個堅不可破，

00:02:18 - 00:02:20
你都要去挑戰它了，

00:02:20 - 00:02:23
那當然會用例外的方式去解讀那個釋憲門檻。

00:02:24 - 00:02:28
好，所以言以蔽之，我等一下會講一下他們的那個不同意見書的理由，這是裁定的部分。

00:02:30 - 00:02:31
但是呢，再凸顯一次。

00:02:31 - 00:02:34
這個爭點不是說遠在天邊。

00:02:35 - 00:02:35
兩個。

00:02:35 - 00:02:36
第一個。

00:02:36 - 00:02:45
如果這個東西未來真的有機會把現行法翻掉的話，各位考生，你們就是開始又要重回大法官釋字的年代。

00:02:46 - 00:02:51
今年這一波的24的考生，可說是幸運，可說是不幸運，因為沒有釋字。

00:02:51 - 00:02:55
沒有釋字的話，你幸運的點就是不用去背啊。

00:02:55 - 00:03:01
不幸運的點就是你要去依附的那個爭點也比較沒有東西可以去依循。

00:03:01 - 00:03:03
幸運不幸誰知道。

00:03:03 - 00:03:05
但是話說回來，這四個理由是這樣子。

00:03:05 - 00:03:06
三個理由濃縮起來。

00:03:08 - 00:03:12
這四個大法官人數是越來越多了,那他們提的理由濃縮成三個。

00:03:13 - 00:03:13
第一個理由是什麼?

00:03:14 - 00:03:15
就是為什麼大法官可以審？

00:03:16 - 00:03:18
你要先從我們的政府體制去看。

00:03:19 - 00:03:21
因為如果我們是內閣制的話,

00:03:22 - 00:03:26
請問在內閣制的國家裡面,一般來講在所有的權力裡面誰最大?

00:03:27 - 00:03:29
內閣制裡面當然是國會最大。

00:03:29 - 00:03:33
所以尤其在老牌的民主國家英國,他們常講說國會至上。

00:03:33 - 00:03:37
這個國會至上不是某種選票上面的概念,在法律上的評價就是他所說的話會形成最後這個國家最根本的框架。

00:03:38 - 00:03:41
所以呢,如果是內閣制的話,

00:03:41 - 00:03:49
很多時候權力的運作必須要依循法律對它的遊戲規則。

00:03:49 - 00:03:52
所以我們的政府體制如果不是內閣制的話,

00:03:53 - 00:03:54
在那個意見書裡面就說,

00:03:54 - 00:03:56
既然我們不是內閣制的話就代表,

00:03:56 - 00:04:00
我們的立法versus司法權這邊。

00:04:00 - 00:04:03
其實司法權這邊本身也有一些獨立的空間。

00:04:03 - 00:04:05
那這個獨立的空間是什麼呢？

00:04:06 - 00:04:07
就延續到第二點。

00:04:07 - 00:04:13
這個司法獨立的空間，並不是陌生的東西，不是說為了這次的政治爭議才跑出來的。

00:04:14 - 00:04:15
這邊要簡單複習一下，請問大家熟知四字第530號解釋嗎？

00:04:18 - 00:04:25
530號解釋這邊其實早就已經講過司法有獨立的程序自主權，只是那個程序自主到底要基於什麼範圍。

00:04:25 - 00:04:33
它的光譜到底是從技術性細節性事項，還是可以基於某一些重要事情的漏洞的填補。

00:04:33 - 00:04:34
那這邊當然是有爭議的。

00:04:34 - 00:04:35
所以呢最後一個點。

00:04:36 - 00:04:40
呂泰郎大法官提出了這個不同意見書，其他大法官協同加入的部分。

00:04:40 - 00:04:44
就提到在獨立自主權這邊，他們認為說。

00:04:44 - 00:04:50
當然原則上退萬步言，就算這個地方要依循法律來做。

00:04:51 - 00:04:54
可是例外，我是說事線門檻的部分。

00:04:54 - 00:04:55
例外。

00:04:56 - 00:05:00
如果說這些法律有抵觸我們的憲法。

00:05:01 - 00:05:06
那麼這個抵觸憲法的這樣的狀態，就應該來宣稱它無效。

00:05:07 - 00:05:09
然後既然是無效的話呢，這個時候。

00:05:10 - 00:05:13
大法官就應該來填補這樣的立法漏洞。

00:05:14 - 00:05:16
好，這個地方我叫囉嗦一點。

00:05:16 - 00:05:17
讓我快速補充一下。

00:05:17 - 00:05:20
換句話說，他也覺得說退萬步言。

00:05:20 - 00:05:27
因為畢竟現在如果我們這個大法官挺身去跟這個憲法訴訟法這樣對幹，那恐怕大家會說他是政治口水。

00:05:28 - 00:05:29
可是他就退萬步言了。

00:05:30 - 00:05:33
如果說這個憲訴法的部分，它是危險的。

00:05:33 - 00:05:38
那就應該要按照這個憲法170條、171條來宣告這個法律是違憲的。

00:05:39 - 00:05:41
所以他會覺得他是無效的。

00:05:41 - 00:05:41
因為它違憲。

00:05:41 - 00:05:43
違憲的點是什麼？現在大法官門檻拉高。

00:05:44 - 00:05:47
而且就是沒有任何的這個補充配套。

00:05:48 - 00:05:50
大法官人選不過是事實。

00:05:51 - 00:05:52
但是不過的同時他沒有配套。

00:05:52 - 00:05:55
你去看世界各國，德國啊，英國啊，對不起，美國啊。

00:05:56 - 00:06:00
他們在這個事憲機制的時候，如果大法官的人選是零。

00:06:00 - 00:06:02
這個懸空的，他們都會有暫時的配套機制，那我們既沒有這樣的配套機制，然後門檻又拉很高，所以這邊對人民的訴訟權或者是其他人權保障都產生很大的衝擊，所以被認為是無效，對不起，違憲而無效。

00:06:14 - 00:06:20
那最後呢，這是關鍵了，這是邏輯問題，既然這個東西違憲而無效的話，那這個漏洞就需要填補。

00:06:21 - 00:06:23
那大法官其實可以去填補這樣的程序的漏洞，暫時的，就是宣告憲事法違憲之後，那這個程序漏洞他就自己補。

00:06:29 - 00:06:32
各位，我們以前有沒有念過一些釋字去補程序漏洞的，你有沒有念過一些釋字是補程序漏洞的，一定有啊。

00:06:35 - 00:06:37
371、572、590嘛，那個憲法老師一定會跟你講，這個以前在大審法年代，這三號釋字就是大法官曾經用他自己的力量去填補憲事法的漏洞，舉例。

00:06:46 - 00:06:55
以前的憲數，對不起，以前的大審法只有規定好像是最高法院體系才能夠法官申請釋憲，那這個東西當然是超有問題的，所以大法官就用了釋字371、572之類的。

00:07:00 - 00:07:03
去填補說其他地院什麼的也可以來申請法官職缺。

00:07:04 - 00:07:07
所以這個填補漏洞並不是陌生的，所以請大家好可以縱觀這樣的一個想法。

00:07:10 - 00:07:14
我們來看看未來這個想法會不會過半數，然後啟動受理。

00:07:14 - 00:07:16
受理之後就會有一場腥風血雨等著我們看下去喔。

00:07:17 - 00:07:17
好。

00:07:18 - 00:07:20
那我稍微總結一下，總之這份不同意見書從三個理由，從大到小去突破。

00:07:22 - 00:07:27
第一大就是說我們的政府體制不是內閣制，所以不是最後法律說的算，第二個，相對於立法權司法本來就有一個獨立的程序自主。

00:07:32 - 00:07:33
第三個，這個程序自主的主，到底要掌握到什麼程度呢？

00:07:35 - 00:07:37
那他就退萬步言，他永遠想要講得很硬，就是說我可以做很多的具體的程序規範。

00:07:41 - 00:07:43
但是如果講這麼滿的話，一定會被淹沒，對不對？所以退萬步言這邊。

00:07:45 - 00:07:51
如果說現在的程序法規是抵觸憲法而無效，違憲而無效的話，那這個漏洞大法官是可以填補的，那過去有超多的例子。

00:07:53 - 00:07:54
好。

00:07:54 - 00:07:55
所以一言以蔽之當結論，如果這個，如果這一派的想法真的過半數。

00:07:59 - 00:07:59
那

00:08:00 - 00:08:02
之後的這個結局應該就會是在法律上。

00:08:02 - 00:08:06
應該就會是大法官用憲法判決做出一個天衣無縫的某種憲法判決,

00:08:07 - 00:08:11
然後這個憲法判決就會做出來之後變成是大法官暫時運作的機制,

00:08:12 - 00:08:13
然後立法院一定會跳腳跳到爆炸,

00:08:14 - 00:08:22
然後那個時候什麼藍白的立法委員一定會去做一些去砍大法官相關事情的一些立法，這些都有先例喔。

00:08:23 - 00:08:25
快速講兩個先例就收尾了，不要再講了。

00:08:26 - 00:08:27
比方說，是釋字76號，

00:08:28 - 00:08:32
那個時候就是國會之外承認國民大會跟監察院都是國會。

00:08:32 - 00:08:39
那立法院當然氣死了，所以一下子就把那個大法官的釋憲門檻從普通的門檻拉高到四分之三。

00:08:39 - 00:08:40
那個年代是有四分之三的，

00:08:41 - 00:08:42
四分之三怎麼過，你告訴我。

00:08:42 - 00:08:44
好,然後再接下來就是那個

00:08:45 - 00:08:46
585那邊,

00:08:46 - 00:08:49
585那邊就是說那個真調會為條例違憲嘛,

00:08:49 - 00:08:53
所以他們馬上就砍了大法官的那個優遇,不是大法官很blue喔,

00:08:53 - 00:08:56
那個優遇就是優惠的待遇,就是他們退下來之後的一些優遇。

00:08:56 - 00:08:59
那砍掉之後呢，導致大法官這個錢領不到，對不對？

00:09:00 - 00:09:02
所以他們就是進一步做了4至601嘛。

00:09:02 - 00:09:07
所以這個立法院會報復的痕跡，這個這個是過往非常彰顯的。

00:09:07 - 00:09:09
所以如果大法官真的硬起來去做這個東西的話，

00:09:10 - 00:09:12
以立法院的態勢，一定會刀刀見骨。

00:09:12 - 00:09:14
那我們就繼續看下去,

00:09:14 - 00:09:16
希望大法官能夠早日付出代價,

00:09:16 - 00:09:18
因為沒有視線的話,

00:09:19 - 00:09:23
有95%以上的案子都是人民申請釋憲,就代表著有95%的申請人是人民,

00:09:23 - 00:09:26
然後他們的基本權是懸宕的,已經快一年了,

00:09:26 - 00:09:28
好，拉回來，我們看一下420頁。

00:09:31 - 00:09:34
420頁呢，我們上次講到那個處分的程序再開。

00:09:35 - 00:09:36
所以程序再開是什麼東西？

00:09:36 - 00:09:40
來，處分再開，對不起，程序再開是基於什麼情境？

00:09:40 - 00:09:42
我們上課一直跟你講情境啊。

00:09:42 - 00:09:45
情境就是它適用的那些故事,所以你來看一下420頁。

00:09:46 - 00:09:50
420頁你告訴我這個念過去的題目有哪個情境,來我們念一下。

00:09:51 - 00:09:55
甲為某警局警務員,94年5月間因涉嫌貪汙罪經檢察官提起公訴,

00:09:55 - 00:09:57
內政部依警察人員條例,

00:09:58 - 00:10:00
下一頁,來,第一行中間。

00:10:00 - 00:10:00
甲涉及貪汙案件，其責任重大，以有確實證據為由，將甲予以免職，請把免職圈起來。

00:10:06 - 00:10:07
因為程序再開的課題是什麼？

00:10:08 - 00:10:10
程序再開的課題是行政處分啊，所以我們發現了一個行政處分，很像在玩那個開放式的，那種遊戲，啊發現了一個道具，就是免職，你要把它撿起來。

00:10:18 - 00:10:24
OK，雖然我在開玩笑，但是免職圈起來的動作，在考試上你要自己做，代表你看到一個處分。

00:10:25 - 00:10:29
再往下，甲不服，依法循序提起行政爭訟，遭無理駁回確定，請把這個駁回確定畫下底線。

00:10:32 - 00:10:35
請問這個處分有沒有經過用盡救濟途徑而確定？有的，所以你又收集到一個道具了。

00:10:38 - 00:10:43
好，那這個時候，後來假設先貪汙的案件於99年8月獲判無罪，請問這個處分所依據的這個理由有沒有變動？

00:10:46 - 00:10:48
那有沒有新事實新證據？

00:10:48 - 00:10:52
有啊，他就一個成立後所發生的新裁判可以當新證據嘛，對不對？

00:10:53 - 00:10:54
好，你來看括號一。

00:10:54 - 00:10:59
請注意，括號一有哪些句子在描述我們要去走這個128，哪些句子，我們念一下。

00:11:00 - 00:11:05
一、行政程序法，假因如何對免職處分主張權利？我就問，這個免職處分，請教各位有沒有確定？

00:11:08 - 00:11:12
有，那依照程序法，我們只能用哪個規定對確定的處分去主張權利？

00:11:13 - 00:11:14
只剩下128了。

00:11:14 - 00:11:21
所以這種題目呢，既然是鎖定在128可不可以用，那就是我們俗稱的小題大作，對不對？

00:11:21 - 00:11:22
小題大作的話要怎麼做？

00:11:23 - 00:11:24
就是四個要件都要跑。

00:11:24 - 00:11:25
哪四個要件？

00:11:25 - 00:11:30
上禮拜我們這個韓星吳苦在跟你，那個有分享給你，第一個就是你的主持要對啊，主體，也就是相對人，某甲是主體沒有錯。

00:11:36 - 00:11:37
那課題的話是什麼？

00:11:37 - 00:11:39
課題的話是確定的處分。

00:11:39 - 00:11:44
只是說我們上次提到確定的處分，有哪一種確定是要有爭議的，就是用盡救濟途徑。

00:11:45 - 00:11:48
所以一旦確定是用盡救濟途徑而確定的話，這邊就要列，就是你能夠去，這個用盡的話，能夠去打，跟用盡的話不能去打的兩說。

00:11:57 - 00:12:00
你在這個課題要件一定要去列。

00:12:00 - 00:12:00
結論

00:12:01 - 00:12:02
懂嗎，好，再講一次

00:12:02 - 00:12:05
這是一個小題大作，審理四個要件都要談

00:12:05 - 00:12:10
然後在這個要件，因為免職處分是用盡救濟途徑而確定，所以你一定要去列這個，兩說，就是能不能用128

00:12:13 - 00:12:14
這邊會不會太快，可以嗎

00:12:15 - 00:12:16
好，然後繼續囉

00:12:16 - 00:12:19
再來第三個你要講他可以去程序再開的理由，所以理由是什麼？

00:12:21 - 00:12:22
理由三款嘛。

00:12:22 - 00:12:25
所以其中一款就會是新事實新證據嘛，對不對？

00:12:26 - 00:12:28
那新事實新證據的話，根據第幾條第幾項去認定？

00:12:29 - 00:12:32
喔，大家看我表情有點這個半矇半懂喔。

00:12:32 - 00:12:33
希望大家都還活著

00:12:33 - 00:12:35
還是128第三項

00:12:35 - 00:12:43
128第三項就說成立前這個已存在而未經斟酌，或成立之後的新事實新證據都可以拿來做理由

00:12:43 - 00:12:48
所以請問這一題的新事實新證據，當然是在成立之後嘛，處分成立之後，那是什麼東西

00:12:48 - 00:12:50
具體講是什麼項目

00:12:50 - 00:12:52
就是那個無罪裁判啊，對不對？

00:12:52 - 00:12:53
所以我們就拿無罪裁判來用。

00:12:53 - 00:12:54
超爽的！

00:12:55 - 00:12:57
只是，請各位看一下黑板喔。

00:12:58 - 00:13:00
我覺得這一題最棘手的不是法理。

00:13:00 - 00:13:02
這一題最棘手的是含色

00:13:02 - 00:13:03
因為是最後面,你看一下期間

00:13:04 - 00:13:07
好,請各位幫我這個回想一下,看黑板

00:13:08 - 00:13:12
這個128的再開期間是什麼樣的起算跟什麼樣截止

00:13:13 - 00:13:15
法定期間經過後三個月內為止

00:13:15 - 00:13:20
但是事由發生在後，以事由發生時起算，但最慢不可以超過法定救濟期間經過後幾年

00:13:21 - 00:13:22
最慢不可以超過幾年

00:13:22 - 00:13:23
五年

00:13:23 - 00:13:24
所以我們來看一下你的講義

00:13:25 - 00:13:27
你這題有辦法算幾年嗎

00:13:28 - 00:13:29
好，我們還是用黑板了

00:13:29 - 00:13:29
我們不要一直來來回回

00:13:30 - 00:13:31
你看一下黑板

00:13:32 - 00:13:36
處分，他前面有寫，就是他是被免職嘛

00:13:36 - 00:13:37
但問題是，我們的128起算點是用什麼精準當起算

00:13:42 - 00:13:44
法定期間經過後

00:13:45 - 00:13:47
那這樣子一個免職處分

00:13:47 - 00:13:52
他這個救濟期間經過後的話，他應該比方說他是公務人員嘛，所以他應該就是復審嘛

00:13:52 - 00:13:53
我們後面才會教

00:13:54 - 00:13:59
但復審的救濟期間跟訴願的算法是一樣，就是送達後的次日算30天

00:13:59 - 00:14:00
可是你看黑板

00:14:00 - 00:14:00
綠色的地方。

00:14:02 - 00:14:02
問號，為什麼？

00:14:03 - 00:14:05
請問這個免職處分什麼時候送達？

00:14:05 - 00:14:07
你要怎麼去算30天？

00:14:08 - 00:14:08
我再講一次。

00:14:09 - 00:14:13
我們的這個128在開徵期間是法定期間經過後的30天。

00:14:14 - 00:14:16
所以法定期間是起算點,對不對?

00:14:16 - 00:14:21
可是法定期間的起算點必須來自於到達後的次日起算30天。

00:14:21 - 00:14:23
那我就問到達的這天有辦法看到嗎?

00:14:24 - 00:14:25
你來看一下講義。

00:14:25 - 00:14:26
來，有講真達。

00:14:26 - 00:14:27
我們送一年份的G牌。

00:14:27 - 00:14:29
來，請問各位這個大德。

00:14:29 - 00:14:33
你們有辦法在這邊看到處分送達的那一天嗎？

00:14:33 - 00:14:38
處分送達的文字也只有在421頁第二行中間寫免職,但是免職的部分有任何送達的日期嗎?

00:14:41 - 00:14:41
沒有。

00:14:41 - 00:14:43
所以這一題到底什麼時候送達?

00:14:43 - 00:14:47
以至於後面有沒有超過128的期間,只能假設。

00:14:47 - 00:14:49
所以這一題是很常見的出題模式。

00:14:50 - 00:14:53
當故事的背景事實，沒有辦法讓你寫的時候。

00:14:53 - 00:14:54
你不要通靈。

00:14:54 - 00:14:56
你要直接老老實實地去假設。

00:14:56 - 00:14:59
就是假設他沒有超過那個期間的話。

00:14:59 - 00:15:03
又滿足前面三個要件，那麼他就可以來程序再開。

00:15:03 - 00:15:04
這樣大家都聽懂了嗎？

00:15:04 - 00:15:04
好。

00:15:05 - 00:15:07
好，所以我來總結一下這題，你要注意的地方。

00:15:08 - 00:15:10
三個，第一個，這題是小題大作。

00:15:10 - 00:15:11
所以四個要件都要寫。

00:15:12 - 00:15:13
好，每一個題目都是這樣子玩。

00:15:13 - 00:15:15
我是說這種題目。

00:15:15 - 00:15:20
第二個，這題的第二個點就是，你的課題要去寫可否兩說。

00:15:20 - 00:15:24
因為你只要碰到處分經這個裁判而確定，就要去列可否兩說。

00:15:25 - 00:15:27
第三個，當時間很模糊的時候。

00:15:27 - 00:15:30
或者是某個要件的背景事實很模糊的時候。

00:15:30 - 00:15:33
你一定要在那個考卷上,做個大膽的假設。

00:15:33 - 00:15:34
因為你不能通靈。

00:15:35 - 00:15:36
寫考卷是一個基本的動作。

00:15:37 - 00:15:41
你模擬的事實絕對不能夠超過題目所設計的東西。

00:15:41 - 00:15:43
你一旦虛擬它超過期限。

00:15:44 - 00:15:45
你就瞎掰。

00:15:45 - 00:15:46
瞎掰就不會有分數了。

00:15:46 - 00:15:46
好。

00:15:47 - 00:15:48
好，請大家結束這個話題。

00:15:48 - 00:15:50
來，我們看下一頁，422頁。

00:15:52 - 00:15:55
422頁，進入到我們的第二節。

00:15:55 - 00:15:57
為什麼聲音要陡然這樣一變呢？

00:15:57 - 00:16:00
原因是因為它是一個全新的章節，然後再來。

00:16:00 - 00:16:02
這邊就會有全新的思考跟全新的考題。

00:16:02 - 00:16:03
所以大家要煥然一心。

00:16:04 - 00:16:06
煥然一新的點大概也是高興不到哪裡去,

00:16:06 - 00:16:08
因為又是滿堂的知識,

00:16:08 - 00:16:10
但是重點是考點是新的,

00:16:10 - 00:16:11
那思維要轉一下。

00:16:12 - 00:16:12
好,

00:16:12 - 00:16:13
那思維為什麼要轉呢？

00:16:13 - 00:16:14
請看一下黑板。

00:16:16 - 00:16:18
我們從這個一轉的思維,

00:16:18 - 00:16:18
來跟你切入。

00:16:19 - 00:16:21
你可以慢慢可以發現到考點之所在。

00:16:22 - 00:16:22
好，

00:16:23 - 00:16:24
我們現在來對比一下，

00:16:24 - 00:16:27
我們在前面第92條學到的是行政處分，

00:16:27 - 00:16:31
然後等一下從135條以下學到的是行政契約。

00:16:32 - 00:16:33
這個不是什麼筆記，

00:16:33 - 00:16:35
這是讓你去抓重點的部分，

00:16:35 - 00:16:37
講義等會有細節。

00:16:38 - 00:16:39
我的意思是，

00:16:39 - 00:16:41
在92條設計處分之後，

00:16:41 - 00:16:42
它是一個單方行為。

00:16:43 - 00:16:46
那為什麼行政機關要在單方行為之外，

00:16:46 - 00:16:49
花那麼多時間去做下來跟人民去談一個雙方行為？

00:16:50 - 00:16:50
談契約，

00:16:50 - 00:16:52
這談何容易啊。

00:16:52 - 00:16:53
要把人叫過來,

00:16:54 - 00:16:54
對方同意,

00:16:54 - 00:16:55
條件要滿意,

00:16:55 - 00:16:56
大家都會簽字,

00:16:56 - 00:16:57
問題是,

00:16:58 - 00:16:59
用行政處分多快啊？

00:16:59 - 00:17:00
你直接給他單方法律效果，

00:17:00 - 00:17:01
一給他做下去，

00:17:01 - 00:17:03
那不就事情就結束了嗎？

00:17:03 - 00:17:04
還可以送行政執行多好啊。

00:17:04 - 00:17:05
所以再問一次問題,

00:17:06 - 00:17:06
也是思考的起點。

00:17:07 - 00:17:09
為什麼在單方的處分之外,

00:17:09 - 00:17:10
我們要弄一個雙方的行政契約？

00:17:11 - 00:17:11
幹嘛這樣子？

00:17:12 - 00:17:13
原因是因為欲速則不達。

00:17:14 - 00:17:15
如果國家有什麼事情，

00:17:15 - 00:17:17
都使用單方的行政處分，

00:17:18 - 00:17:19
各位要知道這個環境，

00:17:19 - 00:17:21
我們現在已經是民主化的時代了。

00:17:21 - 00:17:22
所以在民主化的時代,

00:17:22 - 00:17:24
人民常常有自主性,

00:17:24 - 00:17:26
就是說我的權利不要隨便被你這樣單方操控。

00:17:27 - 00:17:29
所以在這個民主化的年代,

00:17:29 - 00:17:31
你如果一天到晚就是威權式的單方的話,

00:17:31 - 00:17:32
有時候欲速則不達,

00:17:32 - 00:17:33
人民會抗議啊,

00:17:33 - 00:17:34
人民會救濟啊,

00:17:34 - 00:17:35
對不對?

00:17:35 - 00:17:36
所以這個案子有時候一拖就10年20年。

00:17:37 - 00:17:37
好,

00:17:37 - 00:17:38
所以拉回來。

00:17:39 - 00:17:40
Bytheway,

00:17:40 - 00:17:40
那個例子嘛,

00:17:40 - 00:17:42
上次老師去看那個紀錄片,

00:17:42 - 00:17:43
大風之島

00:17:43 - 00:17:45
像樂生的問題也是一吵吵十幾年

00:17:45 - 00:17:46
因為很多的救濟問題啊

00:17:46 - 00:17:48
你單方面處分叫人家迫遷

00:17:48 - 00:17:49
那當然是會引發很多問題。

00:17:50 - 00:17:53
所以契約就這樣在民主化時代慢慢變成第二男主角或女主角

00:17:53 - 00:17:54
為什麼？

00:17:55 - 00:17:57
因為契約不只是簽約

00:17:57 - 00:17:59
它更代表就是人民站起來了。

00:18:00 - 00:18:04
人民在這個宇宙洪荒的年代忽然站起來了，可以跟新來這個較輸贏。

00:18:04 - 00:18:05
所以問題是喔。

00:18:06 - 00:18:08
雖然這個是雙方的這個約定喔。

00:18:09 - 00:18:14
可是這邊會衍生出兩個隱藏的弊病，也就導致你後面學到的法條的特徵。

00:18:14 - 00:18:16
他可能會有什麼隱藏的弊病呢？來。

00:18:17 - 00:18:18
從政府的角度來看。

00:18:19 - 00:18:20
他可能怎麼樣。

00:18:20 - 00:18:22
他可能會放水啊。

00:18:22 - 00:18:23
為什麼講放水？

00:18:24 - 00:18:29
因為政府如果想說啊好煩喔，那這個單方選這個弄不下去，那我看到這個。

00:18:30 - 00:18:32
比方說是財團，那勢力很大。

00:18:32 - 00:18:36
那我就放水，超過契約就輸送很多法律沒規定的一些好處給他。

00:18:36 - 00:18:41
那這時候為了避免政府放水，就是透過契約這個載體，放很多讓利的東西出去。

00:18:41 - 00:18:43
那我們要如何用法律去監督這個放水？

00:18:44 - 00:18:46
這是你待會看法條的時候的觀戰重點。

00:18:47 - 00:18:48
那另外一方面呢，我們的人民。

00:18:49 - 00:18:53
人民也可能在這個某種簽約的時候怎麼樣被政府給勒索。

00:18:53 - 00:18:53
為什麼？

00:18:53 - 00:18:56
因為政府說：『啊，我們來簽約吧！』

00:18:56 - 00:18:56
但實際上這些約都是什麼？

00:18:56 - 00:18:59
無從去跟中華電信或臺灣大哥大簽約。

00:18:59 - 00:19:00
請問那個約是真的。

00:19:00 - 00:19:01
真的是你簽的嗎。

00:19:01 - 00:19:04
你只有最後簽名是你簽的，但是那個約都是定型化契約嘛，對不對。

00:19:05 - 00:19:11
所以人民雖然是雙方的行政契約，但是本質上如果他是定型化的話，那他會不會被趁機勒索。

00:19:11 - 00:19:15
那我們有沒有相關的規定可以避免人民被契約這個載體趁機勒索。

00:19:16 - 00:19:17
那也是法條設計的重點。

00:19:18 - 00:19:19
好，所以我們來總結一下。

00:19:19 - 00:19:20
待會講義有喔。

00:19:20 - 00:19:25
在處分之外去設計契約，不外乎就是希望說讓人民有更多自主的空間。

00:19:26 - 00:19:28
但是這個自主的空間可能會被濫用。

00:19:28 - 00:19:30
因此國家會不會趁機放水？

00:19:30 - 00:19:34
第二個，人民會不會這個被國家以自主為名趁機被勒索一番？

00:19:35 - 00:19:36
那就是要用法律去限制它。

00:19:36 - 00:19:38
所以行政法的目的，它的存在。

00:19:39 - 00:19:44
在現代社會更精準講，就是它要去調控整個制度的運作。

00:19:44 - 00:19:49
讓法條，讓法條的存在，可以避免放水跟避免被勒索。

00:19:49 - 00:19:50
我們來看講義。

00:19:51 - 00:19:52
請看422。

00:19:53 - 00:19:54
422請看第二段。

00:19:54 - 00:19:57
然而為何國家在處分之外還需要用到契約的手段？

00:19:58 - 00:20:00
這是因為國家跟人民之間的互動與信任。

00:20:00 - 00:20:01
為權益更高的合作夥伴。

00:20:02 - 00:20:02
好,

00:20:02 - 00:20:03
所以下一段,

00:20:03 - 00:20:05
因此為確保協商成果，契約就成為最重要的手段。

00:20:06 - 00:20:07
所以比方說這個條文,

00:20:07 - 00:20:08
很有名啊。

00:20:08 - 00:20:10
土地徵收條例第11條規定,

00:20:10 - 00:20:18
需用土地人申請徵收或改良物前，除國防、水、交通、水利事業，因國公安全急需土地而未及協議者外，

00:20:18 - 00:20:20
應與所有權人協議價購。

00:20:20 - 00:20:22
這個東西我們在第六章會再看一次喔。

00:20:23 - 00:20:24
國考有考過這一條喔,

00:20:25 - 00:20:26
你不要以為老師在唬小喔,

00:20:26 - 00:20:29
但是國考不是直接考這條的觀念。

00:20:29 - 00:20:31
國考考的是這條所代表的精神。

00:20:32 - 00:20:32
因為,

00:20:32 - 00:20:33
你再念一次，倒數第二行，

00:20:34 - 00:20:37
應先與所有權人協議價購或以其他方式取得，

00:20:38 - 00:20:42
拒絕參與協議或經開會未能達成目的者，始得依本條例申請徵收。

00:20:43 - 00:20:46
所以這個條文在第六章是怎麼用國家考試考的？

00:20:46 - 00:20:46
是24喔,

00:20:47 - 00:20:48
比例原則,

00:20:48 - 00:20:52
就是說你這麼小的手段沒有先做，你怎麼可以直接硬幹用徵收呢？

00:20:52 - 00:20:57
所以它背後散發出一種就是這個比較小的侵害的一種精神。

00:20:58 - 00:20:59
但是,

00:20:59 - 00:21:19
一方面這個條文

00:21:19 - 00:21:42
有比例原則的精神

00:21:42 - 00:21:43
二方面怎麼樣？

00:21:43 - 00:21:45
這也是彰顯了你要先尊重人民嘛,

00:21:45 - 00:21:45
對不對？

00:21:45 - 00:21:46
好。

00:21:46 - 00:21:46
那在下一段,

00:21:47 - 00:21:50
而行政契約雖有上述正面功能，然不免產生弊端。

00:21:50 - 00:21:51
我們剛剛講了，

00:21:51 - 00:21:56
比方說公權力秉持自身優越地位，以契約名強迫當事人或第三人承擔不利條件，

00:21:56 - 00:21:57
這是勒索嘛。

00:21:57 - 00:21:57
對不對？

00:21:57 - 00:21:58
好,

00:21:58 - 00:21:59
那這個時候再順著念,

00:22:00 - 00:22:00
一些基本的一些學理概念先鋪陳

00:22:02 - 00:22:03
再講一次

00:22:04 - 00:22:07
等一下就會詳細講他這個防弊的規定

00:22:07 - 00:22:17
但是在講具體的文字規定之前，你必須先理解幾個沒有被明文規定的學理

00:22:17 - 00:22:18
好，這個很重要喔

00:22:18 - 00:22:18
所以他是最前面的前提，我們必須先理解，好

00:22:18 - 00:22:19
那你來看一下黑板

00:22:20 - 00:22:24
我們用時間軸來帶你學習，免得讓你壓力太大

00:22:31 - 00:22:34
好，在時間軸上，我是說以7月為主的話

00:22:35 - 00:22:36
第一個你要學的就是定義

00:22:37 - 00:22:41
也就是說好比行政處分是用92條去定義的

00:22:41 - 00:22:44
那我們的定義原則上就是135條

00:22:44 - 00:22:47
但是135條他這個定義有點薄弱

00:22:47 - 00:22:49
所以通常呢,這個定義大概知道一下就好了

00:22:49 - 00:22:55
只是說在這個定義之上,學理就借用這個定義的文字

00:22:55 - 00:22:58
推展出一個東西叫做區別標準

00:22:59 - 00:22:59
那

00:23:00 - 00:23:02
同時這個區別標準是學者好不容易想到的嗎

00:23:02 - 00:23:04
然後在食物上也是很熱，所以這是一個考題

00:23:05 - 00:23:06
很熱的考題，也就是說

00:23:07 - 00:23:12
同樣是契約，我們要怎麼去區分，它是行政契約還是民事契約

00:23:12 - 00:23:15
就俗稱的公司法契約的區別標準

00:23:15 - 00:23:18
這是你現在第一個要去碰到的爭點,再講一次

00:23:19 - 00:23:22
我們135條規定的契約的定義

00:23:22 - 00:23:27
所以學理就從契約的定義延伸出公法、私法契約的區別標準

00:23:27 - 00:23:28
這是第一個大考點

00:23:28 - 00:23:29
好,那我解釋一下

00:23:30 - 00:23:33
為什麼從135可以蹦出這樣的區別標準

00:23:33 - 00:23:33
好

00:23:33 - 00:23:35
各位來看一下你的135條

00:23:35 - 00:23:36
來

00:23:36 - 00:23:37
翻開你的條文喔

00:23:40 - 00:23:41
好,不用翻了,你來看422頁

00:23:41 - 00:23:43
這樣節省你點力氣,來422頁的

00:23:43 - 00:23:46
那個倒數第二段的第一行中間來,他這邊就說

00:23:49 - 00:23:52
135條規定公法上法律關係得以契約設定

00:23:53 - 00:23:54
變更或消滅之,因此契約及指

00:23:54 - 00:24:00
以行政法上法律關係為標的，而發生變更消滅的權利或利益

00:24:00 - 00:24:01
義務的書面合意。

00:24:01 - 00:24:04
好，所以從這個規定我們可以看到什麼是行政契約。

00:24:05 - 00:24:09
如果用很粗淺的這個關鍵字就是簽了一個公法上的法律關係。

00:24:09 - 00:24:10
好，所以你接著看黑板。

00:24:11 - 00:24:12
他簽訂了一個公法上的法律關係。

00:24:13 - 00:24:17
所以呢,我們的學理就依循著簽訂了一個公法上的法律關係。

00:24:17 - 00:24:20
他把公私法區別的標準,弄成兩個階段。

00:24:20 - 00:24:21
它是順序喔。

00:24:21 - 00:24:23
第一個階段,我們要去看契約的標的。

00:24:24 - 00:24:26
我們要去看契約的標的。

00:24:26 - 00:24:27
也就是他簽了什麼內容。

00:24:27 - 00:24:32
尤其是看他簽的東西的內容有沒有涉及公法的任何手段。

00:24:32 - 00:24:33
或者是任何的項目。

00:24:34 - 00:24:35
好。

00:24:35 - 00:24:37
好，我舉一個最簡單的例子，你馬上就懂了。

00:24:38 - 00:24:40
假設我是行政機關，我跟你簽約。

00:24:40 - 00:24:41
然後我簽的約是什麼？

00:24:41 - 00:24:44
我簽的約就是我要提供一個行政處分給你。

00:24:44 - 00:24:50
請問這個契約的權利義務，或者是它的法律關係裡面，有沒有蘊藏著一個公法手段。

00:24:50 - 00:24:53
我要給你一個行政處分，他是不是一個公法手段？

00:24:54 - 00:24:55
所以呢，好。

00:24:55 - 00:24:56
放慢動作。

00:24:56 - 00:24:58
1355的定義就是說，

00:24:58 - 00:25:03
我們可以去弄一個公法上法律關係，他就是行政契約。

00:25:03 - 00:25:10
所以我們在區別標準之上，第一個動作就是要去看他的契約內容是不是真的含了一個公法上法律關係。

00:25:10 - 00:25:14
那我們通常會去檢查他的那個內容，有沒有公法類的手段。

00:25:15 - 00:25:19
所以在簽約的時候，如果發現這邊有一個公法類的手段，如給一個行政處分給你。

00:25:20 - 00:25:22
那這時候他就一定是有公法標的。

00:25:22 - 00:25:22
這樣可以嗎？

00:25:23 - 00:25:23
好。

00:25:24 - 00:25:25
可是啊，天不從人願啊。

00:25:26 - 00:25:30
在考區別標準的時候，通常這個契約的標的

00:25:30 - 00:25:31
是公法手段啊。

00:25:31 - 00:25:32
通常是少之又少，很難發生這個東西，對不對？

00:25:34 - 00:25:35
所以第二動呢,

00:25:36 - 00:25:37
如果,

00:25:37 - 00:25:38
第一動，第一動。

00:25:38 - 00:25:41
如果沒有辦法顯然地發現公法手段。

00:25:41 - 00:25:43
他有私權手段沒錯，但是

00:25:43 - 00:25:45
不是很明顯的公法手段。

00:25:45 - 00:25:45
舉例來說，

00:25:46 - 00:25:47
教師的契約，教師。

00:25:48 - 00:25:50
公立學校跟老師的契約。

00:25:50 - 00:25:50
好。

00:25:50 - 00:25:51
那大家回想一下,

00:25:51 - 00:25:53
假設你是一個公立學校的老師,

00:25:53 - 00:25:55
你跟學校之間會有什麼權利義務?

00:25:55 - 00:25:59
你跟學校之間會有一個出力氣的義務啊。

00:25:59 - 00:26:00
那請

00:26:00 - 00:26:02
學校有什麼義務，給你錢的義務啊？

00:26:02 - 00:26:02
就是束脩嘛。

00:26:02 - 00:26:03
好，所以你想一下。

00:26:04 - 00:26:07
一個出錢，一個出力。

00:26:08 - 00:26:08
我就問。

00:26:09 - 00:26:13
請問給錢這樣的義務跟出勞務這樣的義務，

00:26:13 - 00:26:15
它是一個典型的公法手段嗎？

00:26:15 - 00:26:16
看不太出來對不對？

00:26:16 - 00:26:18
因此呢，這個時候請接著看黑板，

00:26:18 - 00:26:20
因此我們就要接到它的目的了。

00:26:21 - 00:26:25
就是第一動如果標的看不出來的話，我們就要進問到目的

00:26:25 - 00:26:26
目的是什麼意思？

00:26:26 - 00:26:31
要去觀察說這樣的一個行政契約，它的公益性格強不強

00:26:31 - 00:26:33
我們要去看它的公益性格強不強。

00:26:33 - 00:26:38
那這樣的公益性格強不強呢，主要是一個，怎麼講，參數

00:26:38 - 00:26:43
如果它公益性格越強，我們越有機會在個案中把它當成是行政契約。

00:26:43 - 00:26:43
好,

00:26:44 - 00:26:49
所以這邊，我們這邊請大家一口氣，把兩個概念串在一起像烤肉串一樣。

00:26:49 - 00:26:53
第一個概念是什麼，我們的行政契約的定義是135條。

00:26:53 - 00:26:57
用契約把公法法律關係給約定，這個是它的定義。

00:26:57 - 00:27:02
那從這個定義之上，我們的學理就會衍生出一個說法，它有專有的關鍵詞，

00:27:03 - 00:27:05
叫做標的目的混合說，

00:27:05 - 00:27:09
標的目的混合說，那這個標的目的混合說，是兩個動作的操作，

00:27:09 - 00:27:14
第一個動作就去檢查它的契約的內容，也就是標的，是否有典型的公法手段。

00:27:14 - 00:27:16
但是如果沒有典型的公法手段的話，

00:27:16 - 00:27:20
我們就去看它的目的，它的公益性格是不是很強。

00:27:20 - 00:27:20
好,

00:27:20 - 00:27:23
那這邊老師補一個小小的專有名詞喔。

00:27:23 - 00:27:25
順著標的再重新講一次,

00:27:25 - 00:27:31
如果它的標的沒有典型的公法手段，看起來很灰色地帶，就是中間。

00:27:31 - 00:27:38
那在有些課本上就會說，那系爭標的是中性的，那我們就接著看它的目的，是否具有很強的公益性格。

00:27:39 - 00:27:39
OK？

00:27:39 - 00:27:45
好，所以標的啊、中性啊、目的啊，這些詞我們待會就會馬上在講義上看到。

00:27:45 - 00:27:48
好，請你把它用一個邏輯把它串起來。

00:27:48 - 00:27:52
簡言之，我們用標的目的混合說，一動一動去檢查。

00:27:52 - 00:27:53
先看它的標的

00:27:54 - 00:27:58
如果係屬中性，我們就看它的目的，是否具有高度的公益性格

00:27:58 - 00:27:59
這樣可以嗎？

00:27:59 - 00:28:00
這些關鍵詞。

00:28:00 - 00:28:02
回去要把它整理放到腦子裡面。

00:28:02 - 00:28:04
好，那我們再看一次黑板，我要帶你看講義了。

00:28:05 - 00:28:07
待會我們會看一下135。

00:28:07 - 00:28:09
然後就會馬上切入到標準這邊。

00:28:09 - 00:28:12
因為這個是兩個接連的，你必須合在一起理解的。

00:28:13 - 00:28:16
好，中間有些東西暫時先給它跳一下。

00:28:17 - 00:28:18
請看一下422頁。

00:28:19 - 00:28:22
422頁之後呢,請看一下小寫一。

00:28:22 - 00:28:25
關於行政契約的定義在135條。

00:28:25 - 00:28:28
所以你看第一行,公法上法律關係得以契約設定。

00:28:28 - 00:28:31
所以我們可以約定一個公法法律關係。

00:28:31 - 00:28:33
所以這是起點，這是判斷的起點。

00:28:33 - 00:28:35
因此請幫我翻一下頁數，424頁。

00:28:37 - 00:28:40
424頁呢，請看最下面的小寫二，定性。

00:28:41 - 00:28:42
定性。

00:28:43 - 00:28:46
如何判斷某契約之公法性質，考量135中。

00:28:47 - 00:28:49
公法法律關係得以契約設定等語。

00:28:50 - 00:28:53
目前多數採契約標的之目的綜合判斷。

00:28:54 - 00:28:54
好。

00:28:54 - 00:28:55
這時候括號一。

00:28:56 - 00:28:59
凡契約指涉標的屬公法性質時，即得認作契約。

00:29:00 - 00:29:00
為什麼？

00:29:00 - 00:29:01
不要死背啊，為什麼他的標的是屬於公法性質，就是行政契約？

00:29:04 - 00:29:06
因為這邊就跟135條一模一樣嘛，對不對？

00:29:07 - 00:29:07
好。

00:29:08 - 00:29:11
那你當然要搭配例子啊，因為你看到題目才能夠聯想啊。

00:29:11 - 00:29:15
請問我我我簽什麼約的標的才是公法標的，如這個承諾給行政處分啊。

00:29:19 - 00:29:22
或者是我要暫停我的管收，對不對？

00:29:22 - 00:29:25
食物上會有擔保書嘛，我就暫停管收嘛，對不對？

00:29:26 - 00:29:26
好。

00:29:27 - 00:29:28
那再來請看一下括號二。

00:29:29 - 00:29:34
但如契約前開權利義務屬中性的金錢給付或勞務委託（也就是同樣得由司法做成的法律關係）。

00:29:34 - 00:29:39
無法直接判斷是否為公法性質時，尚得斟酌締結之目的，從事的行政任務以觀，觀察其公共實踐是否具有關聯性。

00:29:46 - 00:29:48
若是則屬行政契約。

00:29:48 - 00:29:50
講白話就是指看他的公益性格強不強。

00:29:51 - 00:29:51
好嗎？

00:29:51 - 00:29:52
好。

00:29:53 - 00:29:54
那這邊呢，回到你的黑板一下。

00:29:57 - 00:29:59
來跟各位講一下考試的方法。

00:30:00 - 00:30:00
當時啊

00:30:01 - 00:30:02
這是一個熟區

00:30:02 - 00:30:05
然後呢針對這個熟區你已經掌握標準了

00:30:05 - 00:30:08
所以它會有兩大考法在你的思慮的這個人生當中

00:30:08 - 00:30:10
第一大考法當然是意識

00:30:10 - 00:30:11
那你說怎麼考

00:30:11 - 00:30:11
考選擇題

00:30:11 - 00:30:13
選擇題怎麼考

00:30:13 - 00:30:22
也就是說他會出四個選項的契約，然後問你題幹都會這樣子倒過來顛過去，一下問你說下列何者為行政契約，下列何者為私法契約

00:30:22 - 00:30:27
所以呢，你在腦子裡面，在考前就要內建很多契約的屬性，而且要有答案

00:30:28 - 00:30:31
因為這邊都是有公認的標準答案

00:30:31 - 00:30:32
因為畢竟是選擇題嘛

00:30:32 - 00:30:37
所以,在考公私法契約的定性的時候,公私法契約定性的時候

00:30:37 - 00:30:43
你必須對於很多的契約,它的結論,屬性的結論

00:30:43 - 00:30:46
要事前就能夠知道,你不能上考場的時候

00:30:46 - 00:30:46
再用這個東西慢慢弄

00:30:47 - 00:30:49
因為一題選擇題,你大概只有兩分鐘最多

00:30:49 - 00:30:49
top

00:30:50 - 00:30:57
所以呢,你要是每一個選項,四個選項都在那邊標地目的混合說中性,你一題可能就用掉10分鐘了

00:30:57 - 00:30:58
太浪費時間了

00:30:59 - 00:31:06
所以呢,針對契約的屬性是公法還是私法,麻煩你要事前累積很多的例子

00:31:06 - 00:31:07
那這些例子有什麼呢

00:31:07 - 00:31:08
請繼續看黑板

00:31:09 - 00:31:14
它的例子呢,有些是大法官的釋字

00:31:14 - 00:31:14
有些是決議

00:31:15 - 00:31:17
然後有些是教科書上常常寫出來的

00:31:18 - 00:31:22
所以呢,這些東西,我有幫你整理一個常見的一覽表

00:31:22 - 00:31:24
所以我等一下會馬上帶你看

00:31:24 - 00:31:25
但是我先讓你明白

00:31:26 - 00:31:27
意識二式分別有一些重點

00:31:27 - 00:31:30
意識的重點就是你要先把這些視字決議

00:31:30 - 00:31:36
跟教科書上面常見的公私法契約的分類的結論把它弄熟

00:31:36 - 00:31:40
讓考場上考的時候，何者為私法、公法契約就選半天

00:31:40 - 00:31:41
這是意識的考法

00:31:42 - 00:31:42
好，那繼續看黑板

00:31:43 - 00:31:44
二式在這邊

00:31:44 - 00:31:44
這是一式

00:31:45 - 00:31:46
意識羅馬數字一

00:31:47 - 00:31:47
二是在這邊

00:31:49 - 00:31:50
二是就會直接開標了

00:31:50 - 00:31:52
我是說在指題的部分

00:31:52 - 00:31:57
二是就會開一個標就問你說,請問下列這個契約是屬於什麼性質

00:31:57 - 00:32:00
再講一次，下列的契約是什麼性質？

00:32:00 - 00:32:00
性質？

00:32:01 - 00:32:03
他既然都大剌剌問你說這是什麼性質，

00:32:03 - 00:32:05
那你當然就是公法司法選一邊了，

00:32:05 - 00:32:05
對不對？

00:32:06 - 00:32:07
所以這個申論題在考什麼？

00:32:08 - 00:32:08
在考你的涵攝啊！

00:32:09 - 00:32:13
你能不能夠好好地操作、標定、目的、混合說，

00:32:13 - 00:32:14
懂它的考法嗎？

00:32:14 - 00:32:16
所以在這種申論題裡面呢！

00:32:16 - 00:32:19
如果考了一個你從來沒看過的契約屬性的東西,

00:32:19 - 00:32:23
那也是很自然的，因為他就是要考你這個論證的一個實戰的能力，

00:32:23 - 00:32:24
可以嗎？

00:32:24 - 00:32:27
所以一試它會考很多有既定答案的結論，

00:32:28 - 00:32:31
二試的話，他就是要考你標的、目的混合說的涵攝。

00:32:31 - 00:32:32
OK?

00:32:32 - 00:32:33
所以這邊真的很熱喔,

00:32:33 - 00:32:34
真的很熱喔。

00:32:35 - 00:32:36
二試之後呢,

00:32:37 - 00:32:43
幾乎兩年多，這個兩年多的意思是指說在很多的公務員考試,

00:32:43 - 00:32:45
就算今年沒有,明年一定會有,

00:32:45 - 00:32:48
在一個子題裡面問你它是什麼性質的契約,

00:32:48 - 00:32:49
這個很熱門的東西。

00:32:50 - 00:32:51
好,那我這邊收尾一下,

00:32:51 - 00:32:56
所以等一下呢,我會帶你看一下釋字決議跟這些教科書常見的例子,

00:32:56 - 00:32:58
然後看完之後,我再把進度推下去。

00:32:59 - 00:33:01
總之我現在就是在講這些常見的例子，

00:33:01 - 00:33:02
我會帶你來看。

00:33:02 - 00:33:05
好，我會放一些在我們的附錄，

00:33:05 - 00:33:07
但是我會像失憶了，忘記附錄在哪。

00:33:08 - 00:33:10
總之在沒有很遠的地方，等一下。

00:34:00 - 00:34:02
標的和目的哪邊特別有彰顯，再講一次。

00:34:03 - 00:34:10
你要去思考我念過去的字，我是說說明，它的標的比較厲害，還是目的比較厲害，以至於它是行政契約，可以嗎？

00:34:11 - 00:34:14
好，所以我們舉例好，我們舉第二個為例比較快。

00:34:14 - 00:34:16
來，委託行使公權力，什麼意思啊？

00:34:17 - 00:34:19
今天我在契約裡面就是把公權力過度給你了嘛。

00:34:19 - 00:34:21
請問它的標的是不是公法標的？

00:34:21 - 00:34:24
當然是啊，公權力都過渡給你了嘛。

00:34:24 - 00:34:29
所以你來看一下阿拉伯數字一，交通工具排放空汙檢驗處理及委託辦法第五條。

00:34:30 - 00:34:37
各級主管機關得依本法第四十四條第三項規定，委託認可之汽車代檢驗商辦理汽車這個相關的定期檢驗。

00:34:38 - 00:34:41
所以為什麼路邊會有一些代檢的這些車廠,

00:34:41 - 00:34:44
又或者是你家巷口的機車行,

00:34:44 - 00:34:46
他們為什麼是搖身一遍變成是這樣的

00:34:46 - 00:34:48
受託行使公權力的人？

00:34:49 - 00:34:53
因為他們是可以用契約把這樣子檢驗的公權力交給私人。

00:34:53 - 00:34:59
所以呢,驗以必知,空汙檢驗的這樣的一個交出去的契約,因為它交出去的是

00:35:00 - 00:35:03
公權力的標的,所以它是行政契約,這樣可以嗎？

00:35:03 - 00:35:05
這個超常見的。

00:35:05 - 00:35:12
所以你家巷口叼著菸的那個機車行老闆，他雖然很機車，但他是，他是有簽行政契約的，比你還厲害，你沒簽過行政契約。

00:35:13 - 00:35:14
好。

00:35:14 - 00:35:17
那我們來看第一個上面的，這個選擇題有出現過。

00:35:17 - 00:35:18
什麼叫跨域合作？

00:35:19 - 00:35:20
跨域合作就你看第一行。

00:35:21 - 00:35:26
地方制度法24條之一第一項規定，直轄市縣市為處理跨區自治事務，這時候請看一下倒數第二行。

00:35:28 - 00:35:30
得用行政契約的方式合作。

00:35:31 - 00:35:34
我就問，他們合作是合作什麼標的，為什麼是行政契約？

00:35:35 - 00:35:36
因為他們要合作公權力啊。

00:35:37 - 00:35:43
所以舉例，新北市跟臺北市他們這個好多年前就合起來去弄，那邊叫什麼，焚化爐。

00:35:44 - 00:35:45
請問蓋焚化爐是不是公權力？

00:35:46 - 00:35:46
當然是啊。

00:35:46 - 00:35:48
這是那個那個叫什麼？

00:35:49 - 00:35:50
高權，高權行政，不是高權行政，那個

00:35:52 - 00:35:54
單純高權行政的一個典型表現嘛。

00:35:54 - 00:35:57
去弄所謂的焚化爐這樣子,好,好,所以這個是跨域合作。

00:36:00 - 00:36:01
它是標的這邊很功法。

00:36:02 - 00:36:05
好，那我們長話短說，有些很細你自己看一下。

00:36:05 - 00:36:06
來，我們看一下471頁。

00:36:07 - 00:36:13
471頁請看最下面，因為上面兩個我想跳過，因為字短短的應該看得懂，它都是標的嘛，對不對？

00:36:13 - 00:36:14
好了，我還是講一下好了。

00:36:15 - 00:36:15
因為

00:36:16 - 00:36:19
這是471頁的第一個代金。

00:36:19 - 00:36:21
請把代金兩個字圈起來。

00:36:21 - 00:36:23
停車場代幣只是一種。

00:36:23 - 00:36:27
代金是一個抽象的名詞，它是泛指各種情況。

00:36:27 - 00:36:29
那停車場只是其中一種。

00:36:29 - 00:36:29
好，我舉例喔。

00:36:30 - 00:36:31
我先解釋一下什麼是代金。

00:36:31 - 00:36:34
代金在二模出現過一個子題，考了10分左右。

00:36:35 - 00:36:40
那各位為什麼這個詞叫代金，代替你的功法上義務。

00:36:40 - 00:36:43
也就是說為什麼這個是停車場的代金。

00:36:43 - 00:36:46
因為根據法條，你本來有去蓋停車場的義務。

00:36:47 - 00:36:52
但是今天你是建商，你不想要蓋停車場，因為你可以弄更多的東西去放更多的容積率之類的。

00:36:53 - 00:36:55
所以你用繳錢的方式。

00:36:55 - 00:36:57
所以你看一下第一行後面。

00:36:57 - 00:37:01
建築物依規定應設防空設備跟停車空間。

00:37:02 - 00:37:02
這個時候

00:37:02 - 00:37:08
倒數第二行，得由起造人繳納代金，由直轄市縣市主管機關代為集中新建。

00:37:08 - 00:37:12
也就是說在這個社區大樓你沒有去弄停車場，當然只是瞎掰了。

00:37:12 - 00:37:14
這是極端的狀況，你不用就賣不出去了。

00:37:15 - 00:37:17
但是假設他真的不蓋。

00:37:17 - 00:37:19
那他可以繳代金請國家幫你蓋。

00:37:19 - 00:37:20
這個叫代金。

00:37:21 - 00:37:23
所以二試曾經考過一個問題。

00:37:23 - 00:37:25
請問代金是不是行政罰？

00:37:25 - 00:37:26
那當然不是處罰。

00:37:26 - 00:37:29
代金是一個代替行政義務的東西，它怎麼會是處罰？

00:37:30 - 00:37:32
處罰是對過去違反的制裁。

00:37:32 - 00:37:33
但是意義差很多。

00:37:34 - 00:37:34
沒關係

00:37:34 - 00:37:36
行政法的定義我們後面才會講，只是告訴你

00:37:37 - 00:37:39
這個概念為什麼我要特別說。

00:37:40 - 00:37:41
好，那海關的法律關係我就跳過了，因為這很清楚。

00:37:42 - 00:37:43
再來和解契約。

00:37:44 - 00:37:46
和解契約一定要講的原因是因為

00:37:46 - 00:37:48
和解契約有百種何種原因，但是框框裡面的和解原因

00:37:50 - 00:37:51
你一定要知道，身為臺灣法律人

00:37:51 - 00:37:54
你一定要知道這段歷史，你看一下它的年份。

00:37:56 - 00:37:57
2002年，那班上許多同學

00:37:59 - 00:38:00
說不定

00:38:00 - 00:38:02
都還在奈何橋，在過橋呢。

00:38:03 - 00:38:05
所以這邊2002的部分，

00:38:05 - 00:38:08
它當時是發生什麼天大的事導致國家要和解？

00:38:09 - 00:38:13
大家可能不一定有這個童年記憶，要擴展開來。

00:38:13 - 00:38:15
那個時候視窗很紅啊,

00:38:15 - 00:38:17
不像現在Mac更紅對不對？

00:38:17 - 00:38:23
但是視窗這個作業系統很紅的同時呢,他們微軟公司就使出了一個紅配綠的大絕招。

00:38:23 - 00:38:24
紅配綠的大絕招就是,

00:38:25 - 00:38:27
我的這個微軟的視窗很紅。

00:38:28 - 00:38:33
那我再把這個作業系統賣給臺灣的筆電公司的時候，或者是這個PC公司的時候，

00:38:33 - 00:38:37
我就搭售，就是，搭售一個很普通的軟體，

00:38:37 - 00:38:39
就是這個大清倉啦，

00:38:39 - 00:38:46
你要買我的微軟作業系統灌到你的PC或者是notebook裡面，你就必須搭配我那個很普通的軟體。

00:38:46 - 00:38:47
所以這樣的搭售，

00:38:48 - 00:38:51
其實對臺灣的這些這個廣義的電腦廠商很吃力啊,

00:38:51 - 00:38:56
就是啊，我不要買那些垃圾啊，買回去堆起來尾牙送出去也沒人要啊。

00:38:56 - 00:38:59
所以這個時候有沒有該當公平交易法上面的一些問題？

00:39:40 - 00:39:40
有,

00:39:40 - 00:39:46
因為這邊就是，這個用它過度強勢的地位去搭售一些賣不掉的東西。

00:39:46 - 00:39:48
所以這邊公平交易委員會就介入了。

00:39:48 - 00:39:49
但問題是，

00:39:50 - 00:39:52
這是一個臺美關係的一個運作，為什麼？

00:39:52 - 00:39:57
因為今天不是發生在比方說華碩versus微軟之間的問題。

00:39:58 - 00:40:00
它是臺灣的國際地位跟美國的國際地位。

00:40:00 - 00:40:00
接這個案子，

00:40:00 - 00:40:02
你必須要符合某些條件。

00:40:03 - 00:40:03
好。

00:40:03 - 00:40:04
再來看下一頁，

00:40:04 - 00:40:05
472頁。

00:40:06 - 00:40:07
所以剛剛講的那個故事，

00:40:07 - 00:40:09
是希望你能夠認知到說，

00:40:09 - 00:40:10
法條是法條，

00:40:10 - 00:40:13
但是法條背後的一些政治社會的條件，

00:40:13 - 00:40:17
才是整個法律能夠順暢運作的整體因素之一。

00:40:17 - 00:40:18
好,

00:40:18 - 00:40:19
你來看公費生甄選。

00:40:19 - 00:40:21
這個釋字的結論一定要記起來喔,

00:40:21 - 00:40:22
為什麼?

00:40:22 - 00:40:23
待會再講,

00:40:23 - 00:40:23
先念完。

00:40:23 - 00:40:24
348說,

00:40:24 - 00:40:24
來,

00:40:24 - 00:40:25
標的還是目的？

00:40:26 - 00:40:27
教育部發布之國民,

00:40:27 - 00:40:30
國立陽明醫學院醫學系公費學生

00:40:30 - 00:40:31
這個已經是歷史文件了

00:40:32 - 00:40:33
現在是陽明交大嘛。

00:40:33 - 00:40:34
再來

00:40:34 - 00:40:36
畢業後分發實施要點

00:40:36 - 00:40:41
係主管機關為解決公衛醫療醫師缺額補充之困難而制定,

00:40:41 - 00:40:44
作為自願接受之學生訂立之行政契約之準據。

00:40:45 - 00:40:45
所以各位,

00:40:45 - 00:40:46
這個契約的標的是什麼?

00:40:46 - 00:40:47
你來看一下黑板。

00:40:48 - 00:40:49
這邊的標的並不明顯,

00:40:49 - 00:40:50
為什麼？

00:40:50 - 00:40:51
因為一個是出錢,

00:40:51 - 00:40:52
一個是出力,

00:40:52 - 00:40:54
所以這種契約的標的它應該算是中性的嘛。

00:40:54 - 00:40:55
對不對？

00:40:55 - 00:40:56
因為跟一般公司沒有兩樣啊。

00:40:57 - 00:40:58
所以它這邊是公益性格很強，

00:40:58 - 00:40:59
因為這個是什麼樣的契約？

00:41:00 - 00:41:02
它是那個公費契約啊。

00:41:02 - 00:41:06
公費契約一般來講它的結構就是你拿錢出去深造,

00:41:07 - 00:41:09
或者是在這邊學醫學的科系,

00:41:09 - 00:41:13
可是你將來要去這個偏鄉來從事相關服務,

00:41:13 - 00:41:15
或者返臺來當老師之類的。

00:41:15 - 00:41:16
好,

00:41:16 - 00:41:18
所以這是一個公益性格很強的公費契約,

00:41:18 - 00:41:19
對不對？

00:41:19 - 00:41:20
所以它是一個公費，

00:41:20 - 00:41:20
對不起，

00:41:20 - 00:41:22
公益性格很強的公費契約。

00:41:22 - 00:41:22
請注意，

00:41:22 - 00:41:23
為什麼叫你記起來？

00:41:24 - 00:41:25
從釋字348以後，

00:41:26 - 00:41:27
一般的公費生契約，

00:41:28 - 00:41:29
不管你是教育部這種，

00:41:30 - 00:41:31
還是那個，

00:41:32 - 00:41:34
領那個什麼，

00:41:34 - 00:41:34
軍校、

00:41:34 - 00:41:35
警校，

00:41:35 - 00:41:36
它不是也有公費嗎？

00:41:36 - 00:41:38
一般來講都是行政契約。

00:41:38 - 00:41:42
它這樣的那個蔓延的效益還蠻強的，

00:41:42 - 00:41:43
所以請記得。

00:41:43 - 00:41:45
一般在這個348之後，

00:41:45 - 00:41:47
後面的那些公費契約。

00:41:47 - 00:41:48
不管是誰付錢,

00:41:48 - 00:41:50
一般都被認作是行政契約,

00:41:50 - 00:41:51
你要有這個sense。

00:41:52 - 00:41:53
好,

00:41:53 - 00:41:55
再來你看一下左下角的那個教師聘任。

00:41:56 - 00:41:58
教師聘任的點是因為,

00:41:58 - 00:41:59
我是說特別講...

00:42:00 - 00:42:00
的點是因為它超常考的。

00:42:03 - 00:42:09
他在國考的那個出現,在選項中出現選擇題的裡面的機率真的爆幹高的。

00:42:09 - 00:42:11
好,所以你一定要記得。

00:42:11 - 00:42:13
好，你看第一段第一行。

00:42:14 - 00:42:16
最高行政法院98年7月。

00:42:16 - 00:42:19
好，請幫我念一下你的第三行，第四行中間。

00:42:19 - 00:42:22
公立學校之聘任為行政契約。

00:42:22 - 00:42:29
就是從98年這句話，而後的公立學校跟老師之間的約就是行政契約一直和

00:42:30 - 00:42:32
和無法撼動到今日。

00:42:32 - 00:42:33
這是食物見解。

00:42:34 - 00:42:37
但是我們還是很好心的，來給你跑一下邏輯。

00:42:37 - 00:42:37
來請看一本。

00:42:38 - 00:42:41
請問老師的聘約裡面，他有什麼樣的內容？

00:42:42 - 00:42:43
一樣也是出錢出力啊，對不對？

00:42:44 - 00:42:46
好，給你這個來交差，然後你來領錢。

00:42:46 - 00:42:46
剛剛講過。

00:42:47 - 00:42:48
所以這是一個公益性很強的。

00:42:49 - 00:42:51
所以行政法院才這邊把它解為是行政契約。

00:42:53 - 00:42:54
公立學校的部分是行政契約。

00:42:55 - 00:42:56
那大家有sense。

00:42:56 - 00:42:56
那私立學校呢？

00:42:57 - 00:43:00
私立學校到今日一般來講都是民事契約。

00:43:00 - 00:43:01
只是我現在不確定了，因為那個

00:43:01 - 00:43:03
那個是你們民法債各的問題。

00:43:03 - 00:43:05
總之他是民法契約,一般來講

00:43:05 - 00:43:07
如果他出問題的話,一般來講

00:43:08 - 00:43:11
後面會詳細教,但一般來講他就是民事糾紛嘛。

00:43:11 - 00:43:13
你就循著民訴去走。

00:43:13 - 00:43:15
我是說跟學校之間喔，跟學校之間喔。

00:43:16 - 00:43:16
好。

00:43:17 - 00:43:18
那我們就講完了。

00:43:19 - 00:43:20
那我們先回去一下下好，不好意思喔。

00:43:25 - 00:43:25
好。

00:43:25 - 00:43:26
我回去

00:43:27 - 00:43:29
我是說回到某個頁數之後，我來跟你整理一下好。

00:43:30 - 00:43:32
你現在要知道的細節。

00:43:33 - 00:43:34
呼。

00:43:34 - 00:43:34
好。

00:43:37 - 00:43:39
你翻回到422頁。

00:43:42 - 00:43:44
龍老師把黑板擦一下，好讓你

00:43:45 - 00:43:46
把知識吸收一下。

00:43:52 - 00:43:53
好。

00:43:53 - 00:43:54
現在我們學了兩個東西。

00:43:55 - 00:43:57
一個東西是這個討論的起點。

00:43:57 - 00:44:00
就是行政契約是搞一個

00:44:00 - 00:44:03
這樣子把公法法律關係來簽約的一個載體。

00:44:04 - 00:44:07
那這個載體到底要怎麼具體區分是一個熱門考點,

00:44:07 - 00:44:10
我們用標的、目的混合說來討論。

00:44:10 - 00:44:11
好,

00:44:11 - 00:44:13
那下個問題呢,就是這個地方。

00:44:15 - 00:44:16
誰可以來簽?

00:44:16 - 00:44:16
誰?

00:44:17 - 00:44:21
誰可以來簽的話,基本上行政機關跟大多數的人民都可以互簽。

00:44:21 - 00:44:23
可是這邊會有兩個問題。

00:44:23 - 00:44:24
來，

00:44:24 - 00:44:24
第一組，

00:44:25 - 00:44:28
私人與私人之間可不可以簽行政契約？

00:44:29 - 00:44:35
那另外一個問題就是公法人的內部可不可以往內互打來簽約？

00:44:36 - 00:44:40
好，這邊都各自有問題喔，而且選擇題還蠻熱的。

00:44:40 - 00:44:43
那私人跟私人之間甚至還有出過國考，

00:44:43 - 00:44:44
我是說二試的部分。

00:44:45 - 00:44:49
這個是近年的選擇題的熱點，

00:44:49 - 00:44:51
然後這個是有出過國考有一題。

00:44:52 - 00:44:52
好,

00:44:52 - 00:44:55
當然他不是隻問這個,他是附帶一題問的。

00:44:56 - 00:44:57
好,趕快長話短說。

00:44:58 - 00:44:58
假設,

00:44:58 - 00:44:59
不是假設,

00:44:59 - 00:44:59
真的。

00:45:00 - 00:45:02
廢棄物清理法裡面有某一條就規定了，

00:45:02 - 00:45:05
假設你是住一樓，然後你家門口有垃圾，

00:45:05 - 00:45:08
基本上垃圾不是你丟的，我們也會叫你去清理，

00:45:08 - 00:45:10
這個是我們前面講的行為責任還是狀態責任？

00:45:11 - 00:45:11
狀態責任

00:45:12 - 00:45:18
基於你是一樓這樣的土地所有人之類的，你要負起這個圓滿狀態的責任。

00:45:18 - 00:45:18
好。

00:45:18 - 00:45:22
那請問，身為一樓這樣的屋主或者是地主，

00:45:22 - 00:45:26
你覺得，臺北市那麼多垃圾飄來飄去，每天都要清好累喔。

00:45:26 - 00:45:28
所以你隔壁有一個人在準備考試

00:45:28 - 00:45:30
看起來很閒的樣子

00:45:30 - 00:45:31
沒有在唸書，這個每次都來報名

00:45:31 - 00:45:34
在睡覺，然後睡完覺就回去繼續打電動

00:45:34 - 00:45:37
好，那有旁邊這個鄰居考生好像很閒呢

00:45:37 - 00:45:40
你就要把這個一樓屋主這樣的清理義務過給他。

00:45:41 - 00:45:41
首先第一動，

00:45:42 - 00:45:44
這是一個公法義務，

00:45:44 - 00:45:45
它是一個狀態責任，

00:45:45 - 00:45:47
請問我可不可以用行政契約？

00:45:48 - 00:45:51
欸，這是一個公法標的啊，太棒了，我昨天才學的，所以我過給他。

00:45:51 - 00:45:52
好，先講結論。

00:45:52 - 00:45:54
私人跟私人之間呢，

00:45:54 - 00:46:00
除非有法律規定處分權，這個處分指的是讓權利義務得上變更的

00:46:00 - 00:46:00
處分權，否則你是不可以這樣子用行政契約過出去的。

00:46:03 - 00:46:04
那把故事講完，假設真的是不管這個處分權不存在，而硬做這個行政契約的話。

00:46:09 - 00:46:12
那這樣的行政契約就不會產生任何效力，因為他不能做啊。

00:46:13 - 00:46:17
他不能做，他違反強行規定的話，他不能做，他就會無效。

00:46:17 - 00:46:19
好，所以當年24就考類似的問題。

00:46:20 - 00:46:21
待會講你會看到，就是說。

00:46:22 - 00:46:25
如果這樣子硬幹出來的行政契約，它就不會生效。

00:46:25 - 00:46:29
那麼這個行政機關就不會按照這個契約來處理。

00:46:29 - 00:46:31
他就會按照他原本法律的設計。

00:46:32 - 00:46:35
這樣OK嗎？所以該罰的人還是要罰，因為你沒有把義務過渡出去。

00:46:35 - 00:46:35
好。

00:46:36 - 00:46:37
那我們一口氣講完。

00:46:38 - 00:46:40
是公法人內部可不可以往內互打。

00:46:40 - 00:46:44
假設一下你是臺北市的環保局，那另外一邊是臺北市的交通局。

00:46:45 - 00:46:52
那交通局下面的那些，比方說公營的那些公司的巴士都噴煙噴得亂七八糟，所以你環保局要開罰。

00:46:52 - 00:46:58
那你想說交通局所轄的這些民營公司，這個公營公司的公車噴得亂七八糟，你想說去求情，想說。

00:46:58 - 00:47:00
哎呀，讓我們寬限幾年啦，對不對？

00:47:01 - 00:47:04
可是問題是，簽約的主體必須是人。

00:47:04 - 00:47:06
不管是法人還是自然人。

00:47:07 - 00:47:10
所以公法人內部兩個局，比方說臺北市，是沒有辦法簽的。

00:47:11 - 00:47:13
這是一個很重要的理解，它是邏輯問題。

00:47:14 - 00:47:15
好，所以誰可以簽，我們來看講義喔。

00:47:18 - 00:47:18
請。

00:47:18 - 00:47:20
請看一下你的422頁最下面。

00:47:22 - 00:47:22
啊。

00:47:23 - 00:47:24
對不起，我看錯頁數了，423頁。

00:47:24 - 00:47:26
好，隔壁頁而已，拍謝。

00:47:27 - 00:47:29
來，423頁的那個內文。

00:47:30 - 00:47:34
討論完行政契約的定義，那麼學理是否承認私人之間的行政契約呢？

00:47:34 - 00:47:35
這上有所爭議。

00:47:36 - 00:47:39
否定說認為程序法只規定人民跟機關的情形，故不得為之。

00:47:40 - 00:47:44
不過仲裁肯定說的學者也認為必須有法律授予公權力處分。

00:47:44 - 00:47:46
對不起,權力跟義務的處分權。

00:47:46 - 00:47:48
請你把處分權三個字圈起來。

00:47:49 - 00:47:50
所以有些人是徹底反對。

00:47:50 - 00:47:53
但是仲裁肯定說你還是要什麼權才能搞。

00:47:53 - 00:47:54
就是處分權，OK？

00:47:55 - 00:47:55
好。

00:47:56 - 00:47:57
所以來看一下閃的命中。

00:47:58 - 00:47:59
來，這是102年司法人。

00:48:00 - 00:48:00
請看一下內文。

00:48:01 - 00:48:06
如果題目裡出現私人互相約定公法權利或義務的情節就要留意了，如同當年的題目。

00:48:08 - 00:48:10
注意看隔壁頁的第一行。

00:48:10 - 00:48:13
房屋稅本來是共有人共同處理。

00:48:13 - 00:48:17
他們協議由共有人之一來繳納，那就涉及到公法義務的移轉。

00:48:17 - 00:48:19
那就要問私人之間能否締結行政契約。

00:48:20 - 00:48:20
請注意哦。

00:48:21 - 00:48:24
當年能不能這樣子有處分權的規定？

00:48:24 - 00:48:26
你就要去對照那個參考法條。

00:48:26 - 00:48:33
那參考法條沒有把話說死，所以你就要去詮釋那個條文算不算是義務過度出去的處分權規定。

00:48:33 - 00:48:33
這樣可以嗎？

00:48:33 - 00:48:36
你就要去斟酌那算不算處分權規定。

00:48:36 - 00:48:36
好。

00:48:37 - 00:48:37
好。

00:48:38 - 00:48:40
那你看一下我們的下一段內文。

00:48:40 - 00:48:42
這是一個判決，它是一個例子。

00:48:43 - 00:48:46
肯定說認為可再參考最高行110年度上字180號。

00:48:47 - 00:48:47
好。

00:48:48 - 00:48:49
那這邊呢，請看一下第三行後面。

00:48:50 - 00:48:52
因具公益性質並非屬私法自治。

00:48:52 - 00:48:59
而公法上義務除另有規定外，其義務主體無從將其履行義務由司法契約的約定協議方式免除，其移轉公法義務卸免其責任。

00:49:00 - 00:49:00
責任。

00:49:00 - 00:49:01
講白話。

00:49:01 - 00:49:04
如果沒有特別規定，你是不能這樣子交出去的。

00:49:04 - 00:49:07
就以為自己很爽啊，放假了，不可以。

00:49:07 - 00:49:08
好。

00:49:08 - 00:49:09
那在下一段，附帶一提。

00:49:10 - 00:49:13
那同一主體下二機關可否締結行政契約。

00:49:13 - 00:49:14
實務才否定說，所以下面這個是實務見解。

00:49:16 - 00:49:16
來。

00:49:17 - 00:49:17
請看粗體字。

00:49:18 - 00:49:24
屬同一行政主體之機關間並不能代表其所屬同一主體締結行政契約。

00:49:25 - 00:49:27
這樣的比喻就好像是左手跟右手簽約。

00:49:28 - 00:49:29
左手跟右手簽約。

00:49:29 - 00:49:32
左手跟右手握握手，兩個人簽一個行政契約，這個無法發生。

00:49:32 - 00:49:32
好。

00:49:33 - 00:49:34
好，再看下一個字號。

00:49:36 - 00:49:36
粗體字。

00:49:38 - 00:49:38
呃。

00:49:38 - 00:49:40
好，尤其是第一行，從最前面。

00:49:40 - 00:49:43
貴署與國參署，既隸屬同一行政主體。

00:49:43 - 00:49:46
自無法各自代表其所屬同一行政主體締結契約。

00:49:47 - 00:49:47
好。

00:49:47 - 00:49:48
再往下念。

00:49:48 - 00:49:53
如協調管理之事物或釐清雙方的權限為之的協議，因屬行政協定。

00:49:53 - 00:49:54
各位這是，這是一個專有名詞哦。

00:49:55 - 00:49:59
呃,我印象沒記錯的話,公務員的選擇題有出現過這個選項。

00:49:59 - 00:50:00
如果兩

00:50:00 - 00:50:00
兩個同一公法人下的機關互簽這樣的約

00:50:00 - 00:50:00
那就不叫行政契約

00:50:00 - 00:50:00
它的專有名詞叫行政協定

00:50:07 - 00:50:09
那當然這是個很無聊的東西

00:50:09 - 00:50:10
但是你還是要有印象

00:50:10 - 00:50:11
還是要印象

00:50:12 - 00:50:15
那我們就學完了這個小爭議啦

00:50:16 - 00:50:21
那接下來呢，我要再回到黑板一下下，一下下就好，來

00:50:27 - 00:50:33
剛才有提到說，公司私法契約的區別標準就是標的目的和合意說

00:50:33 - 00:50:38
然後為了去滿足這個考法呢，你要事先背很多，尤其在選擇題的部分，背很多那些案例

00:50:39 - 00:50:40
那我再補一個案例

00:50:40 - 00:50:50
那這個案例呢，過往就是備而不用，但是這一兩年，這個案例已經到公務員考試被考出來過了，他就考類似的東西，他到底是什麼契約

00:50:50 - 00:50:59
所以呢，我要講的是，在公務員考試打滾過一陣子的考點，有時候就會平行移動到二試裡面去考

00:50:59 - 00:51:02
所以呢,這個食物見解好,我們要留意一下

00:51:02 - 00:51:04
來,你看一下426頁

00:51:06 - 00:51:11
426頁的最下面,好,公司法定性之爭

00:51:11 - 00:51:14
好,那我先跟你解釋一下,為什麼這個食物見解會放在這裡

00:51:14 - 00:51:19
因為這個食物見解是放在標準的後面啊,後面這邊,放在標準的區分的後面

00:51:19 - 00:51:20
所以它是個例子,OK,彰顯這件事情而已

00:51:23 - 00:51:25
那這個例子已經被申論題考過了喔

00:51:25 - 00:51:27
所以你要有印象

00:51:27 - 00:51:28
好

00:51:28 - 00:51:29
那我先講結論

00:51:32 - 00:51:33
食物上

00:51:33 - 00:51:33
因為標準很模糊

00:51:33 - 00:51:36
就是標的目的,這一說其實很模糊,不好操作對不對

00:51:37 - 00:51:40
所以在操作的結果上,有些人就會很看成領測成風,有些人認為就會是行政契約,有些人就會認為是司法契約,這超正常的

00:51:44 - 00:51:45
所以不要覺得說怪怪的哦

00:51:46 - 00:51:49
那等一下我帶你看的時候，你就要去感受

00:51:49 - 00:51:49
請注意

00:51:50 - 00:51:50
感受什麼呢

00:51:51 - 00:51:56
感受這兩者分別是站在標的多一點，還是站在目的多一點

00:51:56 - 00:51:57
再講最後一次

00:51:57 - 00:51:59
等一下會看到兩說

00:51:59 - 00:51:59
那分

00:52:00 - 00:52:00
別是站在標的多一點跟目的多一點

00:52:02 - 00:52:02
那大家請感受一下他站在哪邊側重比較多

00:52:05 - 00:52:06
可以嗎我講了

00:52:07 - 00:52:10
好，我們先看一下這個故事的爭議點

00:52:10 - 00:52:11
426頁

00:52:12 - 00:52:13
426頁請看爭點的第一行

00:52:14 - 00:52:22
臺北市市場處就提供市場使用的這個土地或建物與民眾簽訂這樣的一個使用行政契約的契約書

00:52:23 - 00:52:27
超級弔詭的點就是，他雖然名字叫行政契約，但是還是在吵

00:52:27 - 00:52:29
但是我們吵的標的是什麼？

00:52:29 - 00:52:30
我是說它的內容。

00:52:30 - 00:52:34
把建物交給民眾來使用，開攤位這樣子。

00:52:34 - 00:52:34
可以嗎？

00:52:34 - 00:52:37
把建物交給民眾來開攤位，這樣明白了嗎？

00:52:38 - 00:52:40
好，我們來看右邊427頁

00:52:41 - 00:52:44
427頁請看括號一行政契約

00:52:44 - 00:52:49
各位，我念一些重點，你覺得要側重哪邊呢？側重標的還側重目的呢？

00:52:49 - 00:52:50
好，我們來看一下第一行喔

00:52:51 - 00:52:58
在法無明文限制下，為正當合理的目的之追求，行政就形式為何目的性擁有最佳的自由裁量

00:52:58 - 00:52:59
好

00:52:59 - 00:53:00
那麼這個時候

00:53:00 - 00:53:02
請看一下第二段，第二段

00:53:03 - 00:53:04
我是說段落的第二段，你看出體字

00:53:06 - 00:53:11
可見公有零售市場對締約對象的選擇，並有配合其他社會政策目的的功能

00:53:11 - 00:53:16
與單純是公產私經濟利用的情形有別，該契約因非私法契約

00:53:16 - 00:53:20
它配合什麼目的呢？請幫我看下你的第三行，同一段第三行

00:53:23 - 00:53:25
同條就第二項規定

00:53:26 - 00:53:30
亦就諸如配合安置行政院國軍退除役官兵輔導

00:53:30 - 00:53:33
委員會退伍軍人身心障礙者

00:53:33 - 00:53:33
原住民同胞

00:53:33 - 00:53:37
就業，或基於市鎮建設需要，建議安置他們給予優先的順序

00:53:37 - 00:53:38
所以各位

00:53:38 - 00:53:42
他是基於什麼樣的角度，把它認為是行政契約

00:53:42 - 00:53:43
標的多一點還是目的多一點

00:53:44 - 00:53:44
目的是

00:53:44 - 00:53:49
他這邊比較偏向是公益考量，就把它解釋成為行政契約多一點了

00:53:49 - 00:53:49
OK嗎

00:53:50 - 00:53:50
好

00:53:50 - 00:53:51
那我們來看下一頁

00:53:52 - 00:53:53
請看428頁

00:53:55 - 00:53:58
428頁呢,請看一下括號二,這個叫意思

00:53:59 - 00:53:59
意思呢

00:54:00 - 00:54:00
的話是司法契約，但請注意重點。

00:54:03 - 00:54:05
他這邊的偏重是標的，但是這邊的標的，注意聽。

00:54:07 - 00:54:09
他不是側重公法標的。

00:54:09 - 00:54:11
他認為這邊是側重私法標的，非常典型的。

00:54:12 - 00:54:15
但是注意聽，那他怎麼知道是典型的私法標的？

00:54:15 - 00:54:17
因為他援引了四字。

00:54:17 - 00:54:18
所以你看第一行。

00:54:19 - 00:54:21
四字四八產事。

00:54:21 - 00:54:29
行政機關代表國庫出租公有財產，並非行使公權力所要發生效果之單方行為，即非行政處分，而屬司法契約之行為。

00:54:30 - 00:54:32
若對之爭執，應循民訴程序來解決。

00:54:33 - 00:54:33
但這邊請注意。

00:54:34 - 00:54:37
這個四字四八是非常經典的四字。

00:54:37 - 00:54:39
因為它點，它是概括性的描述。

00:54:39 - 00:54:40
所以它很經典。

00:54:40 - 00:54:41
為什麼它概括性的描述？

00:54:41 - 00:54:47
請看第一行中間，機關代表國庫出租公有財產，並非行使公權力之單方行為。

00:54:47 - 00:54:47
好。

00:54:47 - 00:54:51
所以這是一個很概括的說法。

00:54:51 - 00:54:52
所以。

00:54:52 - 00:54:53
基本上。

00:54:53 - 00:54:58
我們未來在你未來的這個視野裡面，如果看到國庫出租公有財產。

00:54:59 - 00:54:59
基本上。

00:55:00 - 00:55:02
你可以把它當成是原則性的司法行為。

00:55:02 - 00:55:03
那這邊當然會有例外。

00:55:03 - 00:55:05
所以你可以把它當成是原則，因為實務上

00:55:06 - 00:55:09
實務上就會踩著48把它當原則來處理。

00:55:10 - 00:55:11
那你會說，那剛才為什麼例外？行政契約？

00:55:12 - 00:55:13
因為例外公益性很強啊。

00:55:13 - 00:55:14
這樣明白了嗎？

00:55:15 - 00:55:15
所以。

00:55:15 - 00:55:16
他就會，就是原則跟例外的那個感覺而已。

00:55:19 - 00:55:19
好。

00:55:20 - 00:55:21
那我們收尾一下。

00:55:22 - 00:55:23
剛才的討論。

00:55:23 - 00:55:27
只不過是在講他的公司法區別的一個食物例子，因為他曾經。

00:55:28 - 00:55:28
曾經。

00:55:29 - 00:55:30
這個很熱。

00:55:30 - 00:55:30
在選擇，然後。

00:55:31 - 00:55:32
默默地又進到申論了，所以我特別跟你解說一下。

00:55:34 - 00:55:35
好。

00:55:35 - 00:55:36
那我們繼續看黑板喔。

00:55:39 - 00:55:42
目前為止都是一個比較總論式的學習。

00:55:42 - 00:55:42
好。

00:55:43 - 00:55:47
就是行政契約比較怎麼講，概括的一些基本概念。

00:55:47 - 00:55:49
第一個包含定義第135條。

00:55:49 - 00:55:51
第二個包含跟民法契約的區別標準。

00:55:52 - 00:55:53
第三個誰可以來簽。

00:55:53 - 00:55:55
有兩個典型的問題。

00:55:55 - 00:55:55
第四個。

00:55:56 - 00:55:58
你簽他的時候要不要依據？

00:55:59 - 00:56:00
這個不是什麼量。

00:56:00 - 00:56:00
小問題喔。

00:56:01 - 00:56:02
來，我請教各位，

00:56:02 - 00:56:03
你有沒有學過法律保留四個字？

00:56:03 - 00:56:04
有啊。

00:56:04 - 00:56:05
啊，法律保留什麼意思？

00:56:05 - 00:56:10
在某些重要的事情下，我們希望它能夠要有依據才能夠讓行政機關動作。

00:56:10 - 00:56:10
所以我就問，

00:56:11 - 00:56:13
行政契約簽的東西難道都不重要嗎？

00:56:13 - 00:56:15
啊公益性格很強怎麼會不重要？

00:56:15 - 00:56:20
所以這個時候你是行政機關，你跟別人簽約的時候，你要不要先有法律條文，你才能簽約？

00:56:20 - 00:56:23
還是你完全就是尊重你對於這個契約的設定？

00:56:23 - 00:56:26
就是你愛簽就簽了,反正對方同意就好了。

00:56:26 - 00:56:28
好,所以請繼續看黑板喔。

00:56:29 - 00:56:33
長久以來這個說法呢一直有，這個見仁見智。

00:56:33 - 00:56:36
然後呢,這邊的結尾呢,我採折衷說。

00:56:36 - 00:56:38
為什麼？因為這邊有個釋字。

00:56:39 - 00:56:40
釋字幾號

00:56:40 - 00:56:42
老人痴呆忽然忘了，等下，反正等下講義有。

00:56:43 - 00:56:45
我的意思是說，如果爾後考這個申論題，

00:56:46 - 00:56:50
你就一定要列出，這個要依據的說法跟不要依據的說法，

00:56:50 - 00:56:53
最後就採大法官釋字的見解採折衷說。

00:56:54 - 00:56:55
因為大法官採的是有條件肯定。

00:56:56 - 00:56:58
好，那至於說什麼條件，等下再詳細跟你講。

00:56:58 - 00:56:59
好，讓我一口氣講完喔。

00:57:00 - 00:57:01
講義有喔。

00:57:01 - 00:57:02
來，黑板這邊，依據。

00:57:03 - 00:57:08
依據的基本理由，它的關鍵字就是，我們覺得說要尊重權力分立。

00:57:09 - 00:57:14
換句話說，立法者的依據，它不能夠隨便被契約取代。

00:57:14 - 00:57:17
當時立法者的依據就是說要控制行政機關的動作。

00:57:18 - 00:57:21
所以如果沒有符合這個依據，行政機關是不能亂簽約的。

00:57:21 - 00:57:23
主要還是要配合權力分立。

00:57:24 - 00:57:25
然後呢，否定說。

00:57:25 - 00:57:30
否定說不要依據啊，不要依據的話等於就是，他很重視同意這兩個字。

00:57:31 - 00:57:34
換句話說，當事人的同意比什麼法律都還大啦。

00:57:34 - 00:57:36
主要是有這兩種說法。

00:57:36 - 00:57:39
然後釋字呢是採了這個有條件肯定說。

00:57:39 - 00:57:41
他不是採權力分立，也不是採同意，

00:57:41 - 00:57:47
他就是覺得說在符合一定條件下，那我們就是要，有這個所謂依據才能簽約，

00:57:48 - 00:57:49
要有依據才能簽約。

00:57:49 - 00:57:52
好，那分別來看一下講義的肯否兩說，

00:57:52 - 00:57:54
我們來看一下關鍵字喔。

00:57:56 - 00:57:57
請看一下428頁。

00:57:58 - 00:58:00
428頁請看下面的小寫三。

00:58:00 - 00:58:00
地制是否需法律依據

00:58:00 - 00:58:00
這時候來看一下括號一，肯定說

00:58:05 - 00:58:09
從人民權力保護還有權力分立的角度承認之，什麼意思

00:58:10 - 00:58:14
有依據，就是才能夠控制行政機關，那這樣才能夠貫徹所謂的權力分立

00:58:16 - 00:58:18
貫徹權力分立的話才能夠保障人民，所以才會有這些關鍵字出現

00:58:21 - 00:58:24
貫徹權力分立才能夠順便保護人民

00:58:24 - 00:58:25
所以這是肯定說

00:58:26 - 00:58:29
那注意看，肯定說後面為什麼括號寫授權說

00:58:30 - 00:58:34
因為這說一定要有依據嘛，所以等於是一定要授權給機關才能做

00:58:34 - 00:58:37
所以這說又別名為授權說，如此而已

00:58:38 - 00:58:40
好，再來你看一下括號二，反對說

00:58:40 - 00:58:44
先念文字，從同一組卻違法跟行政效能的角度否定之

00:58:44 - 00:58:46
什麼叫同一組卻違法

00:58:46 - 00:58:50
有點類似你們在刑總學過的那個阻卻違法的概念

00:58:50 - 00:58:55
如果拳擊手互相因為同意，那彼此打傷對方，那個同意就會阻卻違法嘛

00:58:55 - 00:58:57
所以這邊只是借用那個名詞

00:58:57 - 00:59:01
學者就提到，雖然簽約講好，雖然這個約可能會讓人民有義務

00:59:03 - 00:59:04
但是他同意了嘛

00:59:04 - 00:59:05
所以同意的話就解決一切嘛

00:59:05 - 00:59:08
這個真愛最大嘛，真愛無敵嘛，同意最大嘛

00:59:08 - 00:59:08
好

00:59:09 - 00:59:11
所以這個同意主卻違法是這個意思

00:59:11 - 00:59:14
就是說就算人民富有義務，沒關係，他自願的

00:59:15 - 00:59:15
那什麼是行政效能？

00:59:16 - 00:59:21
行政效能的意思就是說，前面我們提到契約可以代替處分嘛，對不對？

00:59:21 - 00:59:22
某些情況下，所以為了行政效能，

00:59:23 - 00:59:25
我們不要等法條依據嘛，就直接做了嘛，這樣最快嘛。

00:59:25 - 00:59:26
好。

00:59:27 - 00:59:29
那這個是否反對說

00:59:30 - 00:59:32
那你回到括號二最前面，為什麼這說叫除外說

00:59:35 - 00:59:37
這說認為不要簽，簽約不要依據

00:59:37 - 00:59:38
那為什麼叫除外說

00:59:39 - 00:59:41
因為你看一下倒數第二行，中間

00:59:42 - 00:59:44
程序法135條，他是這樣寫的

00:59:45 - 00:59:48
依其性質，法規規定不得締約者，不在此限

00:59:49 - 00:59:51
所以這說認為

00:59:51 - 00:59:51
他可以隨便簽約

00:59:53 - 00:59:56
除非碰到但書所說的這兩個情形

00:59:56 - 00:59:57
所以這叫做除外說

00:59:58 - 00:59:59
我簽

01:00:00 - 01:00:08
不用任何依據，除非碰到135條的但書，否則我隨便愛怎麼簽就怎麼簽，所以這叫做除外說。

01:00:08 - 01:00:12
如果你不知道什麼是但書的，就是我內行所提到的啊，第二行後面。

01:00:13 - 01:00:17
第一個是一期性質，他不能遞約，第二個是法規規定不得遞約。

01:00:18 - 01:00:22
那什麼是一期性質的但書是什麼意思，我們後面才會詳細講。

01:00:22 - 01:00:24
這邊先暫且忽略。

01:00:24 - 01:00:30
你先知道他為什麼叫除外說，因為除非碰到135但書，不然我隨便簽。

01:00:30 - 01:00:33
這個叫除外說，一方面也是支持隨便簽的意思。

01:00:34 - 01:00:34
好。

01:00:34 - 01:00:36
那麼我們來看一下黑板這邊。

01:00:41 - 01:00:45
簽約要不要依據，這個肯定說別名叫做授權說。

01:00:46 - 01:00:48
那否定說不要依據。

01:00:48 - 01:00:52
別名叫除外說，除非有法律禁止的部分，不然我愛簽怎麼簽隨便我。

01:00:53 - 01:00:54
那事這邊呢，請特別注意。

01:00:55 - 01:00:57
這這邊有一些年代的流轉。

01:00:57 - 01:01:00
意思就是說以前的事就是彩。

01:01:00 - 01:01:00
彩。

01:01:00 - 01:01:00
那個...

01:01:01 - 01:01:03
彩彩那個除外說比較多一點。

01:01:04 - 01:01:09
但是近年的事就開始往所謂的有條件肯定說，那我們來看一下他以前採除外說的文字。

01:01:14 - 01:01:14
請看。

01:01:14 - 01:01:14
9頁。

01:01:15 - 01:01:17
9頁，你看最上面的標題。

01:01:17 - 01:01:19
契約的締結是否需法律事先授權。

01:01:19 - 01:01:22
來，你看裁判字號，四字348，否定說就是不要。

01:01:23 - 01:01:24
他就提到，你看出體字。

01:01:24 - 01:01:28
於不違反法律規定的前提下，自得與人民約定其某種給付，看到沒有。

01:01:28 - 01:01:30
他顯然就是有一種除外說的感覺嘛，對不對。

01:01:32 - 01:01:32
好。

01:01:33 - 01:01:34
再來你看裁判字號下一個。

01:01:35 - 01:01:38
最高行102年判字184，他也採否定說。

01:01:38 - 01:01:38
好。

01:01:38 - 01:01:39
所以你看粗體字，關於雙方的權利義務、履約方式採契約自由。

01:01:40 - 01:01:45
再往下一個粗體字，只要不違反法律強制禁止、公序良俗，自得以契約訂定，無須經由法律明文或授權訂定的命令加以規定。

01:01:45 - 01:01:45
講白話。

01:01:45 - 01:01:49
以前的行政法院也是認為採除外說，可是我們說流轉嘛，對不對。

01:01:49 - 01:01:51
再看下一個粗體字，裁判。

01:02:00 - 01:02:00
裁判字號。

01:02:01 - 01:02:01
裁判字號。

01:02:01 - 01:02:02
4字753

01:02:02 - 01:02:04
請在這個裁判字號最左邊打個勾

01:02:04 - 01:02:08
因為現在這是最新的所謂的代表性食物見解。

01:02:08 - 01:02:10
你看一下753後面的括號

01:02:10 - 01:02:11
有條件肯定

01:02:11 - 01:02:13
所以那個冒號後面是條件

01:02:13 - 01:02:13
來

01:02:14 - 01:02:15
有無重大公益

01:02:16 - 01:02:17
所以雖然他沒有講

01:02:17 - 01:02:19
但是他採的是重要性理論吧

01:02:20 - 01:02:21
就是很重要的事情，

01:02:21 - 01:02:23
那就要有法律依據。

01:02:24 - 01:02:27
就是從內文當中可以感覺到他是採重要性理論，

01:02:27 - 01:02:28
聽不懂的舉手。

01:02:29 - 01:02:29
可以嗎？

01:02:29 - 01:02:31
好，他採重要性理論。

01:02:32 - 01:02:34
好，那我們來看一下，倒數第四行，粗體字。

01:02:35 - 01:02:36
全民健保特約

01:02:37 - 01:02:38
這是專有名詞喔。

01:02:38 - 01:02:39
好，我先問卷調查一下。

01:02:39 - 01:02:40
怕大家聽不懂，

01:02:40 - 01:02:41
那我也不想囉嗦。

01:02:42 - 01:02:43
不太清楚全民健保特約的舉手。

01:02:44 - 01:02:44
OK。

01:02:45 - 01:02:49
你有沒有去過診所，前面有一個人貼了一個logo，就是藍藍綠綠的。

01:02:50 - 01:02:50
好，沒關係。

01:02:50 - 01:02:53
你有沒有看到「全民健保特約」四個字？去診所的時候？

01:02:53 - 01:02:54
本醫院為特約。

01:02:55 - 01:02:57
特約的意思就是說，如果你是那個診所，

01:02:57 - 01:02:59
那你看完病人之後，你就會有一個點數。

01:03:00 - 01:03:02
你就可以拿這個點數去跟健保署換補助。

01:03:03 - 01:03:04
這個叫特約。

01:03:04 - 01:03:06
因為你們的約是什麼,

01:03:06 - 01:03:07
你們的約就是，我沒有寫。

01:03:08 - 01:03:11
你們的約就是，你出力氣去看病人。

01:03:11 - 01:03:13
然後這個健保署會給你補助。

01:03:14 - 01:03:16
好，所以為什麼掛號費那麼便宜？

01:03:16 - 01:03:21
就是因為那個診所只跟你收一點點錢，

01:03:21 - 01:03:25
什麼其他的藥的補助或者是看病的那些服務費都是國家給的。

01:03:26 - 01:03:27
好，所以這時候為什麼看病那麼便宜？

01:03:27 - 01:03:29
就是因為健保費支出這個東西。

01:03:30 - 01:03:33
可是健保的這個支出,你要有地方花,

01:03:33 - 01:03:36
所以就要靠很多的那個有點像計程車的靠行,

01:03:37 - 01:03:38
很多醫生就要來靠行說,

01:03:38 - 01:03:40
我願意加入這個健保大家庭,

01:03:40 - 01:03:41
這個family,

01:03:41 - 01:03:43
Wearefamily，我們就來玩這個。

01:03:43 - 01:03:45
所以要不要加入這個，就是健保特約，

01:03:45 - 01:03:46
OK?

01:03:46 - 01:03:47
好，所以回到我們的講義，

01:03:48 - 01:03:49
倒數第四行。

01:03:49 - 01:03:54
全民健保特約涉及到全民健保制度是否能健全運作,

01:03:54 - 01:03:55
廢話,

01:03:55 - 01:03:57
因為沒有醫院玩的話,那這個健保就付不出錢了嘛,

01:03:57 - 01:03:58
對不對?

01:03:58 - 01:03:59
好,

01:03:59 - 01:04:00
攸關國家能否

01:04:00 - 01:04:02
是否提供完善醫療服務以增進國民健康,

01:04:02 - 01:04:05
事涉全民生存權跟健康權的保障,

01:04:05 - 01:04:06
屬公益的重大事項。

01:04:07 - 01:04:08
所以請把公益的重大事項畫底線。

01:04:09 - 01:04:11
所以一個文字試讀的小問題啊，

01:04:11 - 01:04:18
請問這個公益的重大事項順著念，仍應有法律或法律具體明確的命令為依據。

01:04:18 - 01:04:20
所以這個要有依據是站在什麼前提上？

01:04:21 - 01:04:22
公益的重大事項。

01:04:23 - 01:04:25
你才能簽這個約嘛，不是很清楚嗎？

01:04:25 - 01:04:27
好，如果還不夠清楚的話，我再我們再念一次。

01:04:28 - 01:04:29
好，順便圈一個東西。

01:04:29 - 01:04:31
倒數第四行再念一次。

01:04:31 - 01:04:33
全民健保特約，請你把特約圈起來。

01:04:34 - 01:04:34
這樣就好了。

01:04:35 - 01:04:37
然後我們只念記號的部分,

01:04:37 - 01:04:37
來,

01:04:38 - 01:04:43
特約倒數第二行，屬公益重大事項，

01:04:43 - 01:04:47
順著念，仍應有法律或法律具體明確授權的命令為依據。

01:04:47 - 01:04:48
所以合在一起是什麼意思？

01:04:49 - 01:04:53
你簽這種內容的約，你還是要有條件，有這樣的依據才能做。

01:04:54 - 01:04:54
這樣看懂了嗎？

01:04:55 - 01:04:57
所以這是753的一個眼鏡。

01:04:57 - 01:04:58
好。

01:04:59 - 01:04:59
好,

01:05:00 - 01:05:02
那我們來看一下注452。

01:05:02 - 01:05:04
這是一個讀書技巧,

01:05:05 - 01:05:06
它不是什麼考試技巧喔,

01:05:06 - 01:05:09
這是供你未來職業用的。

01:05:09 - 01:05:12
也就是說，剛才是你對文字的解讀，

01:05:12 - 01:05:16
那你要怎麼更高機率的確定大法官真的這樣想？

01:05:16 - 01:05:18
因為畢竟你是在外面看字嘛，

01:05:18 - 01:05:19
你在外面看秀嘛，

01:05:19 - 01:05:20
重點來了！

01:05:20 - 01:05:24
搭配意見書，交叉得出這個見解。

01:05:24 - 01:05:25
你看452。

01:05:25 - 01:05:28
此可對照張瓊文大法官的意見書。

01:05:28 - 01:05:32
契約自由並非漫無限制，仍於依法行政。

01:05:32 - 01:05:32
好。

01:05:33 - 01:05:33
所以這個時候，

01:05:34 - 01:05:40
第二行中間，行政措施雖未直接限制人民自由權利，但如涉及公益重大事項，仍應有法律加以規定。

01:05:40 - 01:05:42
所以這時候倒數第二行後面，

01:05:42 - 01:05:48
一級行政契約的訂立雖適用法律保留原則，但需以這個公益重大事項為前提，此意見可資贊同。

01:05:48 - 01:05:49
所以，

01:05:49 - 01:05:53
你有沒有看到張大法官，他是針對什麼內容表示可資贊同？

01:05:53 - 01:05:55
有條件的肯定說嘛，對不對？

01:05:55 - 01:05:59
所以那個交叉去閱讀的那個結論就更清楚了。

01:06:00 - 01:06:00
好，所以爾後你在職業，如果你碰到公法案件，如釋憲案，那你就要去讀意見書，你才能夠真實的，應該說更貼近他們的一些內幕的想法。

01:06:10 - 01:06:12
好，所以請看到430頁，我們來練個考古題。

01:06:17 - 01:06:21
好，考古題第一題，行政契約跟司法契約應如何區分？

01:06:22 - 01:06:29
好，因為這是一個公務員考試，所以他問得很簡單，那這邊就是標的、目的混合說，請參考前面的說法。

01:06:30 - 01:06:32
好，再來請看第三行。

01:06:33 - 01:06:35
公立學校跟教師所簽訂的聘任契約。

01:06:36 - 01:06:39
好，所以這個時候呢，聘任契約的部分呢，怎麼講？

01:06:39 - 01:06:40
你回到黑板這邊。

01:06:44 - 01:06:45
這題有兩個動作要做到。

01:06:45 - 01:06:48
首先它配分很小，所以你當然就篇幅小小的。

01:06:48 - 01:06:50
但是第二個動作就很重要了。

01:06:50 - 01:06:53
你一定要滿足下面兩個事情。

01:06:53 - 01:06:56
首先，你就要好好地去寫它，標的是中性。

01:06:57 - 01:07:02
當你研判它標的是中性的時候，你就要好好地去寫，它的目的是有高度的公益性格，OK？

01:07:03 - 01:07:06
好，那這題還有另外一個動作。

01:07:06 - 01:07:07
就是決議。

01:07:08 - 01:07:16
所以請注意喔，這是另外一個考試技巧，就是說你什麼時候在題目裡面，要把決議啊、判例啊，還是釋字寫上去。

01:07:17 - 01:07:19
配合你的爭點。

01:07:19 - 01:07:24
如果某一個食物見解，它是可以來支撐或強化你對於某個問題的結論，所以你看黑板。

01:07:26 - 01:07:29
比方說公立學校老師的約。

01:07:29 - 01:07:30
它是行政契約。

01:07:30 - 01:07:33
那為了背書這個行政契約的結論。

01:07:33 - 01:07:34
你就可以放這個決議在後面。

01:07:35 - 01:07:36
來支撐這樣的一個說法。

01:07:36 - 01:07:38
所以你看一下我們的講義。

01:07:38 - 01:07:40
在框框的右邊。

01:07:40 - 01:07:44
此時從契約標的、目的混合說切入，是不是還能夠順勢的補充98年7月的決議，對不對？

01:07:48 - 01:07:50
所以什麼時候要放這種食物見解？

01:07:51 - 01:07:55
不是愛放才放，而是配合爭點，能夠放一下當作背書。

01:07:57 - 01:07:59
這樣的話，那個篇幅會更完整。

01:08:00 - 01:08:04
因為畢竟你不是隻有講學理，你也講了食物見解，那這樣的篇幅會更完整。

01:08:05 - 01:08:08
好，再強調最後一次，我們放決議不是放爽的。

01:08:09 - 01:08:13
我很討厭那種百科全書式的寫法，因為那個在考場上絕不寫，絕對寫不出來。

01:08:13 - 01:08:19
我們是為了讓回答更飽滿才這麼做，不是為了要像百科全書，這樣可以嗎？

01:08:19 - 01:08:21
我們是為了確實有說服力。

01:08:22 - 01:08:24
好，那麼另外一件事情喔。

01:08:25 - 01:08:27
請看第二行，因為我們題目沒有解完。

01:08:28 - 01:08:33
行政院衛生署中央健康保險署與醫院簽訂之健保特約醫師服務機構合約,這個

01:08:34 - 01:08:37
嗯,第二行中間的那個局哦。

01:08:37 - 01:08:39
以前是局嘛,現在是署了。

01:08:39 - 01:08:40
這我都會跟你講一下。

01:08:41 - 01:08:42
好,那你來看黑板。

01:08:44 - 01:08:48
所以相較於那個老師的約，我們會用決議喔。

01:08:48 - 01:08:51
這一題呢，你還必須搭配四字。

01:08:51 - 01:08:53
我們剛才故意沒有講到，待會會還給你。

01:08:53 - 01:08:54
先看黑板。

01:08:55 - 01:09:00
也就是說這個特約呢，我們當然也要在第一部分先寫標的，它是中性的。

01:09:00 - 01:09:02
因為它是一個出險一個處理,對不對?

01:09:03 - 01:09:04
好,那這個時候呢,它的目的

01:09:05 - 01:09:07
可能是公益性格很強。

01:09:08 - 01:09:10
那講完這個標的跟目的混合說之後呢,

01:09:10 - 01:09:12
你可以帶出四支,這個是四支533。

01:09:15 - 01:09:16
好，四字533就強調這個事情了。

01:09:16 - 01:09:17
但是請注意。

01:09:18 - 01:09:20
四字533呢，它特別強調，我剛才可能一時講太快了。

01:09:22 - 01:09:24
533的部分呢，它有強調這個標的是公法標的。

01:09:26 - 01:09:27
但請注意喔。

01:09:28 - 01:09:29
它不是交出去的公權力。

01:09:30 - 01:09:35
533有強調它是公法標的原因是因為它是依照公法所做的特約。

01:09:36 - 01:09:37
所以這是一個邏輯問題。

01:09:37 - 01:09:37
有點像毒樹果實。

01:09:38 - 01:09:42
如果這個證據是被汙染了，那後面所延伸的證據也會被汙染。

01:09:43 - 01:09:44
所以同理。

01:09:44 - 01:09:49
這是一個公法，所以呢，這個公法所做出來的契約也是公法契約，這是大官的邏輯。

01:09:50 - 01:09:51
好，我們來看一下533在前面。

01:10:00 - 01:10:01
請看一下你的第425頁。

01:10:07 - 01:10:11
425頁呢是一個完整的說明喔，就健保特約。

01:10:12 - 01:10:16
好，請看一下425頁的倒數第二段。

01:10:17 - 01:10:19
好，麻煩你看一下，比方說。

01:10:19 - 01:10:19
好，比方說。

01:10:20 - 01:10:22
比方說學理有云。

01:10:22 - 01:10:29
注意喔，這個學理有云是指說，比方說像那個林明昌老師的他的刑責法講義，他是這樣寫的。

01:10:30 - 01:10:31
所以我就引用過來。

01:10:32 - 01:10:34
但請注意，大法官認為這邊是公法標的。

01:10:34 - 01:10:35
所以律有不同喔，我們先念完。

01:10:36 - 01:10:44
中央健康保險署與特約院所之間，簽訂由前者提供醫療費用，後者對保險對象提供醫療服務的契約。

01:10:44 - 01:10:47
其間看似中性的勞務及金錢給付。

01:10:47 - 01:10:52
唯因契約目的辦理全民健保的任務與公益實現具有直接密切關係，始認定為行政契約。

01:10:53 - 01:10:55
請注意，這個是學者的看法。

01:10:55 - 01:10:57
他認為標的是中性的。

01:10:57 - 01:10:58
可是你看下一段。

01:10:59 - 01:11:00
承接前述。

01:11:00 - 01:11:02
可參考4至533。

01:11:02 - 01:11:09
該號解釋對於健保特約的定性，相較上段學理看法，更精確地指出，特約是依公法規定作成，故為行政契約。

01:11:09 - 01:11:15
其表示，中央健康保險局與保險醫師服務機構締結之全民健保特約之醫師服務機構合約。

01:11:15 - 01:11:20
該合約一方提供醫療的服務，而他方中央健康保險局支付醫療費用為主要內容。

01:11:21 - 01:11:24
請看出粗體字，使特約醫師服務機構依照。

01:11:29 - 01:11:36
全民健保及施行細則、全民健保醫師服務機構特約管理辦法、全民健康保險醫療辦法等，注意看上下引號。

01:11:37 - 01:11:40
公法性質之法規提供醫療服務，以達成促進國民健康之目的。

01:11:41 - 01:11:44
這個增進公益的目的，故此項合約具有行政契約的性質。

01:11:47 - 01:11:48
所以各位。

01:11:48 - 01:11:52
533我念那麼多就是要強調倒數第三行的那個上下引號。

01:11:52 - 01:11:57
大法官他是認為這邊是直接拿公法的東西來做，所以他就直接是公法標的，這樣OK嗎？

01:11:59 - 01:11:59
好。

01:11:59 - 01:12:00
好。

01:12:00 - 01:12:01
我們來看黑板喔。

01:12:05 - 01:12:07
你在寫健保特約的申論題的時候

01:12:07 - 01:12:09
你絕對不能忘記533喔。

01:12:10 - 01:12:14
因為533一方面是結論，二方面理由是很清楚的。

01:12:15 - 01:12:21
它就是拿公法的那個規定去做一個行政契約，所以這邊就直接是公法標的，而得作為行政契約，OK。

01:12:22 - 01:12:24
好，所以一言以蔽之

01:12:24 - 01:12:26
你就可以說健保特約

01:12:26 - 01:12:29
根據533的精神，

01:12:29 - 01:12:31
它是依照公法規定

01:12:31 - 01:12:33
所衍生出來的標的，

01:12:33 - 01:12:36
這個係屬行政契約無疑。

01:12:36 - 01:12:40
這邊又，然後又這邊又可以幫助國民健康的重大公益目的，所以合在一起就會是行政契約。

01:12:41 - 01:12:47
就可以把533的那段描述，隱含著標的這樣的一個精神，把它完成寫完。

01:12:48 - 01:12:55
好，所以在講一次，健保特約一定要搭配533，然後隱含著標的這樣的一個，這個是順序把它寫出來，這樣就一定沒問題了，因為533也是這樣寫的。

01:12:55 - 01:12:58
好。

01:12:59 - 01:13:00
好。

01:13:00 - 01:13:02
所以這邊記得囉，這一頁就在講533。

01:13:03 - 01:13:05
然後麻煩你回到430頁。

01:13:10 - 01:13:11
430頁

01:13:11 - 01:13:14
麻煩你再看一次第一題的第二行，然後你告訴我答案怎麼寫。

01:13:14 - 01:13:19
行政院衛生署中央健康保險局與醫院簽訂之健保特約醫師服務機構合約，它是什麼性格，怎麼判斷。

01:13:21 - 01:13:23
533行政契約,OK。

01:13:24 - 01:13:26
我故意講這麼慢是希望你能夠吸收反射，這時候就把它背起來了。

01:13:27 - 01:13:30
老師有些時候一個爭點講很多次其實

01:13:30 - 01:13:32
希望你聽一聽就把它背起來了。

01:13:32 - 01:13:33
不要浪費複習的時間。

01:13:34 - 01:13:34
好。

01:13:35 - 01:13:38
下面的經典四題喔，是107年地特三等，請注意我的結論。

01:13:39 - 01:13:42
下面這題地特三等，請注意

01:13:43 - 01:13:45
為什麼會用到533。

01:13:46 - 01:13:47
再講一次

01:13:47 - 01:13:50
它表面上看不出來,但為什麼會用到533,為什麼

01:13:50 - 01:13:51
我們念一下。

01:13:52 - 01:13:56
醫師假為病患從事新導管溫度控制燒灼手術,其所屬醫師醫師醫院以

01:13:59 - 01:14:00
0。

01:14:00 - 01:14:02
全民健康保險法62條第一項三項,

01:14:02 - 01:14:03
衛生福利部中央健康保險署

01:14:03 - 01:14:04
申請核付支出

01:14:04 - 01:14:06
溫度控制燒灼導管材料費。

01:14:07 - 01:14:08
遭健保署拒絕

01:14:08 - 01:14:10
請問應向普通法院還是行政法院救濟？

01:14:10 - 01:14:13
請就學理上有關公私法區別理論說明之。

01:14:13 - 01:14:13
所以，

01:14:14 - 01:14:16
這個問題它表面上在問什麼？

01:14:17 - 01:14:19
這是一個公法爭議還是私法爭議對不對？

01:14:20 - 01:14:20
但老師請問你，

01:14:21 - 01:14:24
這是一個公法要不要用特約付錢的爭議

01:14:24 - 01:14:26
那本質上就是在問什麼契約嘛

01:14:26 - 01:14:26
對不對？

01:14:27 - 01:14:29
所以那一層一層我們就剝開來了。

01:14:29 - 01:14:31
第一層是在問公私法契約。

01:14:31 - 01:14:32
對不起，

01:14:32 - 01:14:34
第一層在問公私法爭議的屬性。

01:14:35 - 01:14:36
第二層就是在問說，

01:14:36 - 01:14:37
啊這是一個特約的爭議。

01:14:38 - 01:14:38
第三個，

01:14:38 - 01:14:39
那既然是特約的話,

01:14:39 - 01:14:41
那請問他是行政契約還是司法契約？

01:14:42 - 01:14:44
所以本質在問契約屬性的話,

01:14:44 - 01:14:45
那這邊就是在問,

01:14:45 - 01:14:46
他根據533,

01:14:46 - 01:14:47
他就是行政契約嘛,

01:14:47 - 01:14:49
所以最後就是走行政法院嘛。

01:14:49 - 01:14:51
所以你看一下我們的那個關鍵字說明,

01:14:51 - 01:14:51
你看右邊。

01:14:52 - 01:14:54
表面在問審判權的歸屬,

01:14:54 - 01:14:56
骨子裡在問事件的公私法屬性，

01:14:56 - 01:14:58
即健保特約是否為行政契約。

01:14:59 - 01:15:21
除從公權力目的

01:15:21 - 01:15:41
混合說之外，

01:15:41 - 01:15:42
是否能就釋字533多加論述。

01:15:43 - 01:15:46
所以這是一個超愛考的問題。

01:15:47 - 01:15:47
健保特約

01:15:48 - 01:15:49
要用什麼字來定性？

01:15:50 - 01:15:51
這真的是熱到不行了。

01:15:52 - 01:15:54
所以國考有兩件事嘛

01:15:54 - 01:15:54
剛才看到

01:15:55 - 01:15:56
第一件事情，

01:15:56 - 01:15:58
無聊的東西也可能會反覆考。

01:15:58 - 01:15:58
第二個，

01:15:58 - 01:15:59
國考很喜歡用一些你這輩子沒做過的

01:16:00 - 01:16:00
建立體系

01:16:00 - 01:16:01
第一點是定義

01:16:01 - 01:16:03
第二點是區別標準

01:16:03 - 01:16:04
第三點是誰

01:16:04 - 01:16:05
第四點是依據

01:16:05 - 01:16:06
第五點我們來談

01:16:07 - 01:16:09
既然可以有依據

01:16:09 - 01:16:11
然後也是對的人來簽的話

01:16:11 - 01:16:11
那我們這邊的種類

01:16:12 - 01:16:12
注意喔

01:16:12 - 01:16:16
這個種類呢跟你學貸各是一樣的

01:16:16 - 01:16:19
我們學習的時候就是以有名契約為主

01:16:19 - 01:16:21
那債各有一些有名契約嘛

01:16:21 - 01:16:22
對不對

01:16:22 - 01:16:23
那當然也有無名契約

01:16:24 - 01:16:26
所以先講結論

01:16:26 - 01:16:27
行政契約

01:16:27 - 01:16:27
也承認無名契約

01:16:27 - 01:16:29
但是行政契約的有名契約

01:16:29 - 01:16:30
只有兩個

01:16:30 - 01:16:30
所以超好學的

01:16:31 - 01:16:34
而這兩個有名契約的條文設計就是要防弊

01:16:34 - 01:16:39
因為這兩個有名契約裡面的一些狀況就是有一些典型的一些弊病

01:16:39 - 01:16:41
所以在要件上就是要去防堵這個弊病

01:16:41 - 01:16:43
好

01:16:43 - 01:16:43
那我們先看黑板

01:16:44 - 01:16:45
第一個是和解契約

01:16:45 - 01:16:47
就是你剛看到的

01:16:47 - 01:16:49
就是公教會為什麼會跟微軟簽和解契約

01:16:49 - 01:16:52
就是因為雙方有一些爭執卡住了

01:16:52 - 01:16:55
所以要簽和解契約代替後面的那些

01:16:55 - 01:16:57
就是讓這件事情戛然而止

01:16:57 - 01:16:58
這個是和解契約

01:16:58 - 01:17:00
可是你用膝蓋想也知道

01:17:01 - 01:17:04
和解契約的話就很怕就是政府放水嘛

01:17:04 - 01:17:04
對不對

01:17:04 - 01:17:08
明明這些機關就是講反，這些財團就是為非作歹

01:17:08 - 01:17:10
紅配綠，害死人

01:17:10 - 01:17:11
那你這邊怎麼可以隨便讓他和解呢？

01:17:11 - 01:17:12
因此

01:17:12 - 01:17:13
你要有一些要件

01:17:15 - 01:17:15
才能和解

01:17:16 - 01:17:17
不是隨便就和解了

01:17:17 - 01:17:18
所以請注意看黑板

01:17:18 - 01:17:19
順便講一下

01:17:21 - 01:17:23
申論題曾經考過和解

01:17:23 - 01:17:24
但是是在公務員考試

01:17:24 - 01:17:26
所以申論題如果要考和解的話

01:17:26 - 01:17:27
就是在問說請問你有符合

01:17:27 - 01:17:30
我們的要件以至於可以來簽和解契約嗎

01:17:30 - 01:17:32
大家懂考點嗎

01:17:32 - 01:17:33
所以在正面的時候

01:17:33 - 01:17:36
你就要先學好哪些是可以簽約的

01:17:36 - 01:17:39
那在提的時候你就要去檢驗他能不能符合這個條件

01:17:39 - 01:17:41
以至於來和解一下

01:17:41 - 01:17:41
好

01:17:41 - 01:17:42
好

01:17:42 - 01:17:43
我們來看一下講義

01:17:46 - 01:17:46
えっと

01:17:47 - 01:17:48
來看大寫二類型

01:17:49 - 01:17:53
請看最上面食物申訴行政契約類型是否僅限程序法鎖定

01:17:53 - 01:17:54
沒有

01:17:54 - 01:17:55
那後面你自己詳細看

01:17:56 - 01:17:58
來你看一下下面的小寫一和解契約

01:17:59 - 01:18:00
和解契約這邊有個有疑慮

01:18:00 - 01:18:01
這個新聞引導。

01:18:01 - 01:18:02
好,你看第一行,

01:18:02 - 01:18:06
政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例,

01:18:06 - 01:18:09
簡稱黨產條例，於2016年7月25號三讀通過,

01:18:09 - 01:18:11
停，我們停在這邊就好。

01:18:12 - 01:18:15
原因是因為黨產條例跟簽和解契約有什麼關係啊？

01:18:16 - 01:18:17
但是也不難想像，

01:18:17 - 01:18:21
請問黨產會基本上只能跟誰簽和解契約？

01:18:21 - 01:18:23
基本上就是跟國民黨。

01:18:23 - 01:18:24
好，所以問題來了。

01:18:25 - 01:18:27
黨產條例如果沸沸揚揚就是要去討黨產的話，

01:18:28 - 01:18:29
那你又簽和解契約，啊不就放水嗎？

01:18:29 - 01:18:31
所以你看最後一行。

01:18:31 - 01:18:34
問黨產會憑什麼有機會跟國民黨談契約？

01:18:34 - 01:18:39
因為這是真的有這樣的，一度有這樣的一個局勢過。

01:18:39 - 01:18:41
後來就這個灰飛煙滅了。

01:18:41 - 01:18:43
據統計，前幾年，我沒有一直更新啦，

01:18:44 - 01:18:45
至少在前兩三年呢，

01:18:46 - 01:18:49
黨產會已經在依法查獲的數額上，

01:18:49 - 01:18:51
已經高達某個數字，

01:18:51 - 01:18:52
大家猜猜看是多少錢？

01:18:53 - 01:18:54
好,來,三個數字給你猜,

01:18:54 - 01:18:55
來,一,100億,

01:18:55 - 01:18:57
二,200億,三,800億,

01:18:57 - 01:18:58
答案是800多億。

01:18:59 - 01:19:02
已經查獲不當黨產800多億了,

01:19:02 - 01:19:04
而且這個已經是在近年所查到的

01:19:04 - 01:19:07
那個之前用掉多少、脫手多少，不知道

01:19:07 - 01:19:08
好

01:19:08 - 01:19:11
那這是不當黨產衍生的和解契約問題

01:19:11 - 01:19:12
那要件在下一頁

01:19:12 - 01:19:14
來，你看一下432頁。

01:19:16 - 01:19:17
432頁請看第一行喔。

01:19:18 - 01:19:19
136條

01:19:19 - 01:19:20
來，條件注意看。

01:19:20 - 01:19:21
第一行後面

01:19:22 - 01:19:26
機關對於行政處分所依據的事實或法律關係，

01:19:26 - 01:19:26
停。

01:19:27 - 01:19:30
必須要出於對於處分的做成，

01:19:31 - 01:19:33
所以你回想一下，為什麼是公平交易委員會？

01:19:33 - 01:19:34
為什麼是微軟？

01:19:35 - 01:19:37
因為公平交易委員會當年要開發

01:19:37 - 01:19:39
開發是行政處分

01:19:39 - 01:19:40
但是第二行

01:19:40 - 01:19:45
開發所依據的事實跟法律關係，經職權調查後依法確定

01:19:45 - 01:19:46
這是關鍵

01:19:46 - 01:19:50
你必須證明你已經窮盡九牛二虎之力，也不知道，

01:19:51 - 01:19:53
這個微軟有沒有過度搭售？

01:19:54 - 01:19:56
或者是之前也是類似的，

01:19:57 - 01:19:59
好樂迪，不是好樂迪，我講錯了。

01:20:00 - 01:20:01
好，我收回，先不要講這個。

01:20:02 - 01:20:04
那為什麼黨產會有機會該當這款呢？

01:20:05 - 01:20:08
因為黨產會要調查的是不當黨產嘛。

01:20:08 - 01:20:13
那黨產有沒有不當，這個會涉及到一些歷史證據嘛。

01:20:13 - 01:20:16
可是這個歷史證據可能都是上溯日治時期啊。

01:20:16 - 01:20:19
就那個證據比在座各位全部都老了，那怎麼調查？

01:20:19 - 01:20:23
所以第二行中間，可能會禁止權責調查而無法確定嗎？

01:20:23 - 01:20:24
在當時有這樣的疑慮嗎，對不對？

01:20:25 - 01:20:29
往下念，為有效達成目的並解決爭執，得與人民和解。

01:20:29 - 01:20:31
代替處分所為的締結的行政契約。

01:20:31 - 01:20:32
講白話什麼意思？

01:20:32 - 01:20:36
你是機關，你本來要做處分，但是卡住一些東西下不去。

01:20:36 - 01:20:39
所以改簽和解契約來解決問題，這樣懂嗎？

01:20:39 - 01:20:44
好，那我最後問一個小點，我們用什麼關鍵字來避免政府放水？

01:20:45 - 01:20:47
經職權調查，任務法確定。

01:20:47 - 01:20:49
這是很重要，很重要的前提。

01:20:49 - 01:20:51
你不能想簽就簽了。

01:20:51 - 01:20:53
那這跟放水沒有兩樣，打假球啊。

01:20:53 - 01:20:53
好。

01:20:54 - 01:20:55
那麼

01:20:56 - 01:21:00
下面這個食物大聲公，是否得反與和解契約另行主張？

01:21:00 - 01:21:00
當然不行。

01:21:00 - 01:21:02
但是我們稍微念一下。

01:21:02 - 01:21:03
這個

01:21:03 - 01:21:04
倒數第二行後面，無意鼓勵納稅義務人藉由協談程序以圖僥倖。

01:21:07 - 01:21:09
則有為稅捐爭議，這當然是不行，這就債務不履行了嘛，對不對？

01:21:12 - 01:21:12
好。

01:21:13 - 01:21:13
那我們先收尾一下。

01:21:14 - 01:21:16
等一下呢，要談下面的432，另外一個有名契約，這個叫雙務契約。

01:21:19 - 01:21:20
好，那後面會有一個考古題，好，那我們先複習一下前面的，就讓你休息。

01:21:23 - 01:21:27
因為今天是新的東西，不想讓大家覺得太吃力。

01:21:28 - 01:21:29
定義跟處分一樣啊，我們都要把它記起來。

01:21:29 - 01:21:33
處分是92條，契約是135條，再來第二個標的、目的混合說。

01:21:33 - 01:21:38
這邊一是或者是公務員選擇，都很喜歡考一些具體的類型，項目要把它背起來，最好。

01:21:38 - 01:21:44
那申論題會考你這個涵攝，所以那個標的是什麼，有沒有中性，要不要過渡到目的這邊去檢驗，這個寫出來的時候，要能夠完整。

01:21:44 - 01:21:44
好，那

01:21:44 - 01:21:45
也要是使用食物見解去貫穿。

01:21:45 - 01:21:47
這樣會更有說服力，如剛才987的老師的公立學校。

01:22:00 - 01:22:01
那個行政契約，

01:22:01 - 01:22:02
還有是字533的健保特約，

01:22:03 - 01:22:04
這些都是超常見的問題。

01:22:05 - 01:22:06
再來誰可以簽行政契約？

01:22:06 - 01:22:07
這兩組人都不行。

01:22:08 - 01:22:08
原則上，

01:22:08 - 01:22:10
私人跟私人必須要有處分權的規定。

01:22:10 - 01:22:12
公法人內部事務上是不承認的。

01:22:12 - 01:22:13
那再來依據

01:22:13 - 01:22:16
依據這邊就是要不要有依據才能簽約

01:22:16 - 01:22:17
這邊會涉及到肯否兩說

01:22:17 - 01:22:19
還有是有條件的肯定說

01:22:19 - 01:22:22
那最後種類的部分，有名契約是和解契約

01:22:22 - 01:22:23
所以條文

01:22:25 - 01:22:26
定義是135條

01:22:27 - 01:22:29
和解契約是136條

01:22:29 - 01:22:30
所以這邊講完就下課

01:22:31 - 01:22:31
你會發現說

01:22:31 - 01:22:31
哦,

01:22:32 - 01:22:34
怎麼135到136中間夾了那麼多？

01:22:34 - 01:22:36
行政法的學習就是這樣子,

01:22:36 - 01:22:37
它有很多的規定,

01:22:38 - 01:22:39
有很多的字詞,

01:22:39 - 01:22:41
甚至還有很多的學理,

01:22:41 - 01:22:42
所以它的資料很多,

01:22:43 - 01:22:45
你必須要有一個脈絡把這些東西串起來,

01:22:45 - 01:22:48
那黑板上這個一點一點一點就是給你參考的脈絡,

01:22:49 - 01:22:52
否則這些東西素材都是散見在各個地方,

01:22:52 - 01:22:54
如果你沒有一個脈絡把它串起來的話,

01:22:54 - 01:22:55
你會記得很痛苦,

01:22:56 - 01:22:59
那你可以參考各科老師在課本上或黑板上給你的順序,

01:23:00 - 01:23:01
你用一個邏輯把它記下來,

01:23:02 - 01:23:03
不能夠散見在各個地方

01:23:03 - 01:23:04
好,

01:23:04 - 01:23:05
那我們先下課20分鐘。

01:23:13 - 01:23:13
好,

01:23:13 - 01:23:14
我們來聊一下自我管理喔,

01:23:15 - 01:23:16
我最近看了一個YouTube的影片,

01:23:17 - 01:23:18
然後在講早上五點起床,

01:23:18 - 01:23:19
但大家不要嚇到,

01:23:20 - 01:23:21
我不是來鼓吹五點起床的,

01:23:21 - 01:23:23
但是我來講一下背後的原理。

01:23:24 - 01:23:25
那那個YouTuber他就是,

01:23:25 - 01:23:26
他是一個

01:23:26 - 01:23:27
怎麼講

01:23:29 - 01:23:30
個案工作者

01:23:30 - 01:23:31
所以他很強調自我管理

01:23:32 - 01:23:34
或者是建立個人品牌的一些點點滴滴

01:23:34 - 01:23:37
那當然自我管理會是他關心的一個很重要的地方,

01:23:38 - 01:23:40
那舉凡像是時間管理或者是工作分配,

01:23:41 - 01:23:42
這都跟國考很像,

01:23:42 - 01:23:43
所以截取一個點來講。

01:23:44 - 01:23:46
那他試行了早上五點起床,

01:23:46 - 01:23:46
他試了一年了,

01:23:47 - 01:23:48
所以他特別拍了影片,

01:23:48 - 01:23:51
應該說特別在施行一年之後,

01:23:51 - 01:23:53
拍影片跟大家講一下秘訣,

01:23:53 - 01:23:54
對於考生來講,

01:23:54 - 01:23:56
能夠在很早的時候起床,

01:23:56 - 01:23:57
然後開啟一整天,

01:23:58 - 01:23:59
一定能夠讓你有更

01:24:00 - 01:24:01
多的時間可以運用,

01:24:01 - 01:24:02
畢竟晚上你要來補習,

01:24:02 - 01:24:03
超級卡時間的嘛。

01:24:04 - 01:24:04
好,

01:24:04 - 01:24:05
那照晚說,

01:24:06 - 01:24:07
大家設想一下,

01:24:07 - 01:24:08
設想一下一個對照組。

01:24:09 - 01:24:11
如果是你自己要五點起床的話，

01:24:11 - 01:24:13
你會怎麼讓自己真的能夠五點起床？

01:24:14 - 01:24:15
第一個你可能早上早點睡嘛，

01:24:15 - 01:24:17
因為你要早睡早起嘛。

01:24:18 - 01:24:18
那接下來呢？

01:24:18 - 01:24:19
這就是問號了，

01:24:19 - 01:24:21
這就是含金量的地方了，

01:24:21 - 01:24:21
再講一次。

01:24:22 - 01:24:23
要早上五點起床，

01:24:23 - 01:24:24
除了早睡之外，

01:24:25 - 01:24:27
你在調適上有什麼要做到點呢?

01:24:27 - 01:24:28
他提出一個關鍵喔。

01:24:30 - 01:24:31
一般來講要早起,

01:24:31 - 01:24:32
大家就會想說早睡,

01:24:32 - 01:24:35
然後就是想辦法讓隔天可以早起。

01:24:35 - 01:24:35
問題是，

01:24:35 - 01:24:36
這樣做的話，

01:24:36 - 01:24:39
只會讓自己在早上五點起床之後，

01:24:39 - 01:24:41
陷入到一種很疲倦的感覺，

01:24:41 - 01:24:42
因為你不知為何而戰。

01:24:43 - 01:24:43
所以，

01:24:44 - 01:24:45
相對很重要的點就是，

01:24:45 - 01:24:47
你必須要去設想，

01:24:47 - 01:24:48
隔天早上，

01:24:48 - 01:24:50
你有哪些事情是一定要做。

01:24:51 - 01:24:52
也就是你在前一天必須要設想，

01:24:52 - 01:24:54
隔天早上你起床的時候，

01:24:54 - 01:24:56
你有哪些事情是必定要做，

01:24:56 - 01:24:57
他舉了一個例子：

01:24:57 - 01:24:59
他為了要製作他的YouTube影片，

01:24:59 - 01:25:29
他必須要學

01:25:29 - 01:25:41
動畫

01:25:41 - 01:25:42
所以他為了學動畫,

01:25:42 - 01:25:43
他必須擠出時間,

01:25:43 - 01:25:47
所以他在那一波早上五點起床的時候,

01:25:47 - 01:25:52
他一起床就要去忙自己上網自學做動畫的技巧,

01:25:53 - 01:25:54
所以他有很強大的動力，

01:25:54 - 01:25:56
讓他早上五點起床之後，

01:25:56 - 01:25:58
不會睡回籠覺。

01:26:00 - 01:26:00
這本書忘記書名了

01:26:00 - 01:26:03
再講說你要如何專心的對了

01:26:03 - 01:26:05
如何進入心流和如何專心啊

01:26:05 - 01:26:10
他有很重要的一個問句

01:26:10 - 01:26:16
就是你要時時刻刻問自己，請問這一秒你最需要做的事情是不是你最必要、最需要做的事情？

01:26:16 - 01:26:19
所以當你分心的時候，你要時時刻刻問自己這個問題

01:26:20 - 01:26:21
比方說你現在上課

01:26:21 - 01:26:24
好累啊，好無聊啊，好餓啊，好想滑手機啊

01:26:24 - 01:26:28
可是你就要問自己說，我這一秒已經把屁股放在這個地方了

01:26:28 - 01:26:30
如果真的不是老師太爛

01:26:30 - 01:26:33
如果真的如果真的老師太爛，我就選擇走了嘛

01:26:33 - 01:26:37
那如果老師還可以的話，那我繼續把屁股放在椅子的話，我到底要幹嘛

01:26:37 - 01:26:42
這個句子太長了,說短一點就是,我現在這一秒人坐在這邊,我最重要的目標是什麼

01:26:43 - 01:26:47
你把目標具體化,然後集中化,然後單一化

01:26:47 - 01:26:49
在此之餘,你就能夠專心了

01:26:50 - 01:26:56
所以比方說舉例,下午我在研究室寫研究所報告,在寫一個行政自我拘束的一個東西

01:26:56 - 01:26:58
然後你要翻譯一些文字

01:26:59 - 01:27:00
然後就是很累

01:27:00 - 01:27:02
那很累的時候就滑手機啊

01:27:02 - 01:27:07
然後我就一直問自己說，我現在這個下午，我有一個空檔，我最重要的事情是什麼

01:27:07 - 01:27:11
我就一直想說我要把這個報告寫完，我要把這個報告寫完，然後我就專心了

01:27:11 - 01:27:14
所以這個經驗跟這個問句給你參考

01:27:14 - 01:27:17
它是同樣的道理，表現在不同事情上面

01:27:17 - 01:27:18
一言以蔽之

01:27:19 - 01:27:24
你在做任何事情之前，你一定要給自己很強大且具體的目標

01:27:24 - 01:27:26
你到底要做什麼必要的事情

01:27:26 - 01:27:28
這可以應用在你早上5點起床

01:27:28 - 01:27:32
也可以應用在你在學習或者是唸書快要分心的情況下

01:27:32 - 01:27:36
問自己，我現在這個時段，我最重要的任務是什麼？

01:27:36 - 01:27:37
你就一直提醒自己

01:27:38 - 01:27:40
人類是目標導向■ 生物

01:27:40 - 01:27:44
所以你一旦把自己目標設定好，你的大腦跟身體就會往那邊前去

01:27:44 - 01:27:49
關鍵就在於你有沒有辦法主動地為自己去設定一個具體且可行的目標

01:27:50 - 01:27:56
所以時時刻刻要問自己，我為什麼或者是我幹嘛，我到底要怎麼樣，在這個時段做什麼具體的事

01:27:57 - 01:27:59
給自己一個這樣的一個呼喊

01:27:59 - 01:27:59
好

01:28:00 - 01:28:03
那我們現在最重要的事情就是請你看到432頁。

01:28:05 - 01:28:09
432頁，你來看下面的小寫二，雙務契約，所以這是另外一個有名契約。

01:28:10 - 01:28:16
那另外一個有名契約叫雙務契約，其實跟你再學在總則的那個，對不起，在各論的那個各個契約都很像，像買賣就是其中一個最有名的雙務契約嘛。

01:28:19 - 01:28:21
所以簡單講什麼是雙務契約？

01:28:22 - 01:28:24
因為契約而互負義務嘛。

01:28:24 - 01:28:25
好，所以你再回頭看一下黑板。

01:28:26 - 01:28:27
那這個時候呢，來勒索。

01:28:28 - 01:28:32
人民跟國家簽這個雙務契約呢，就很怕身邊被勒索，因為假借雙務契約國家跟你用那個行政處分一樣很多的東西來跟你討，啊怎麼辦。

01:28:39 - 01:28:42
所以雙務契約他會埋一個梗，避免國家這樣趁機來勒索。

01:28:43 - 01:28:44
所以來看一下我們第一行喔。

01:28:44 - 01:28:52
一、行政程序法137條第一項規定，本條項指出，機關與人民締結互負權利義務的行政契約，然後請看下一頁。

01:28:55 - 01:28:56
第二段。

01:28:56 - 01:28:59
為免出賣公權力或濫用公權之情事。

01:29:00 - 01:29:02
一節，有相關限制如下。

01:29:03 - 01:29:05
前面的1到2款，你就自己看一下。

01:29:06 - 01:29:08
我們來看第三款，在前面打個勾，這是最重要。

01:29:09 - 01:29:12
然後後面寫申論題的時候，這個括號三也是最重要，你一定要去涵攝這個標準有沒有通過。

01:29:15 - 01:29:16
那這個標準是什麼呢？

01:29:16 - 01:29:17
你注意看一下。

01:29:18 - 01:29:20
行政處分的作成依法無裁量權時。

01:29:20 - 01:29:23
代替該處分的契約所約定的人民給付。

01:29:23 - 01:29:25
一、法律有明文規定或確保這個，我看錯了，對不起，括號三。

01:29:27 - 01:29:27
再念一次。

01:29:28 - 01:29:32
給付與機關的給付應相當，並具有正當合理的關聯。

01:29:33 - 01:29:35
所以這是一個不當連結禁止的表現。

01:29:35 - 01:29:36
什麼意思？

01:29:36 - 01:29:37
你是人民。

01:29:37 - 01:29:38
如果我是國家。

01:29:39 - 01:29:41
我不可以隨便跟你去要東西，趁機勒索。

01:29:41 - 01:29:44
因為這個隨便要的東西就是一個不當的連結。

01:29:44 - 01:29:46
你是為了一個目的才跟我簽這個約。

01:29:46 - 01:29:50
結果我為了要滿足自己機關的一己之私，隨便跟你做。

01:29:50 - 01:29:53
所以這是一個不當連結禁止的一個具體展現。

01:29:53 - 01:29:56
我們前面在法律原則的部分有教過，OK？

01:29:56 - 01:29:57
好。

01:29:57 - 01:29:58
所以，驗於必知喔。

01:29:59 - 01:30:00
雙務契約。

01:30:00 - 01:30:02
的條文是要避免這樣子,

01:30:03 - 01:30:05
趁機勒索的這樣的一個惡行,

01:30:05 - 01:30:09
所以他就設了這樣的一個括號三的核心的一個門檻,

01:30:09 - 01:30:13
就是雙方的給付要能夠互相成立對價。

01:30:13 - 01:30:15
並且呢不能有不當連接，

01:30:15 - 01:30:16
可以嗎？

01:30:16 - 01:30:17
這一定要記得。

01:30:18 - 01:30:23
那麼括號四呢，它是一個怎麼講，付款的變形版喔。

01:30:24 - 01:30:30
也就是說，我們在弄行政處分的時候，如果付款不能長那個樣子。

01:30:30 - 01:30:34
那變成契約的時候呢,我們的契約也不能夠違反同一件事情。

01:30:34 - 01:30:36
好,這有點抽象,所以我畫圖給你看,

01:30:37 - 01:30:38
麻煩你先再看一次括號四。

01:31:50 - 01:31:51
好,各位請看到左邊喔。

01:31:52 - 01:31:55
左邊是處分加付款的運作情形,

01:31:55 - 01:32:00
當甲，他這個去跟機關申請這個處分的時候，如果這個處

01:32:00 - 01:32:00
處分是基數處分

01:32:01 - 01:32:05
就是隻要滿足要件，然後呢，這個機關就一定要做這個處分的話

01:32:06 - 01:32:14
我們當時在94條是不是有提到，像這樣子基數處分的判斷，只能夠把這個要件當成是判斷的要求

01:32:14 - 01:32:16
這個部分聽不懂舉手，之前講過了

01:32:17 - 01:32:18
好,那哪邊聽不懂

01:32:22 - 01:32:27
基數處分是指說他符合構成要件的話,他來申請,他就一定要做這個處分

01:32:27 - 01:32:29
這種處分沒有裁量的空間

01:32:29 - 01:32:30
所以是基數處分

01:32:30 - 01:32:31
OK

01:32:31 - 01:32:32
好，是聽不懂基數嗎？

01:32:33 - 01:32:35
沒關係，我沒有別的意思，所以其他都懂喔？

01:32:36 - 01:32:37
好，那我們繼續講喔。

01:32:38 - 01:32:44
所以當基數處分，我們只能搭配就是申請處分的構成要件當成要求的時候。

01:32:44 - 01:32:48
那如果這個時候我們把這個情況，因為契約可以代替處分嘛。

01:32:48 - 01:32:51
所以這個時候如果我們把它變成是契約的話

01:32:51 - 01:32:58
當這個雙向的契約，一方面是機關給人民處分，二方面是這個人要給機關東西

01:32:58 - 01:32:59
那這個時候

01:32:59 - 01:33:00
好

01:33:00 - 01:33:01
既然它的結構是一模一樣的，我用藍色圈

01:33:03 - 01:33:04
人民要的是處分

01:33:04 - 01:33:04
人民

01:33:05 - 01:33:06
機關要的是要件

01:33:07 - 01:33:14
那麼當它變成契約的時候，一樣機關也只能，人民也只能夠要處分，然後機關也只能夠要這個要件完成，懂嗎

01:33:14 - 01:33:16
它必須變成是一模一樣的

01:33:17 - 01:33:20
雙方給的東西不能因為載體的不同而有差異

01:33:21 - 01:33:22
你再

01:33:22 - 01:33:27
比方說隨便舉例，你在Facebook上面看到的信息，不能夠跟他在那個X上面看到的不一樣

01:33:27 - 01:33:32
你不能因為載體不同，上面可以要求就產生不一樣的義務，這是不可以的

01:33:32 - 01:33:32
好

01:33:33 - 01:33:34
我們來仔細看一下

01:33:35 - 01:33:36
請看433頁，請看括號四

01:33:37 - 01:33:40
處分的作成依法無裁量權時，代替該處分的行政契約

01:33:42 - 01:33:44
所約定的人民給付

01:33:44 - 01:33:48
以法律有明文規定或確保處分要件之履行為限

01:33:48 - 01:33:49
這是因為

01:33:49 - 01:33:49
好

01:33:49 - 01:33:50
該怎麼說呢

01:33:51 - 01:33:54
第二行的中間，以法律有明文規定，這是沒有問題的

01:33:55 - 01:33:55
那我就問

01:33:56 - 01:33:58
為確保處分法定要件之履行，這是什麼意思？

01:34:00 - 01:34:03
這個是指第二行前面人民給付的內容。

01:34:03 - 01:34:05
好，再講最後一次，

01:34:05 - 01:34:06
然後慢慢地講。

01:34:07 - 01:34:08
在這種情況下，

01:34:10 - 01:34:13
我們從基數處分轉過來的契約,

01:34:13 - 01:34:14
好，再講一次，

01:34:14 - 01:34:17
從基數處分轉過來的契約，

01:34:17 - 01:34:18
第二行，

01:34:18 - 01:34:20
人民的給付是以什麼內容為限？

01:34:21 - 01:34:21
必須一樣，

01:34:22 - 01:34:23
所以是必須要有法律規定，

01:34:24 - 01:34:28
或確保要件履行的法定要件這件事情本身為限。

01:34:28 - 01:34:29
這樣OK嗎？

01:34:29 - 01:34:31
好，所以用很簡單的話講，

01:34:32 - 01:34:34
基數處分如果轉成雙務契約，

01:34:34 - 01:34:37
人民的給付必須跟當時的付款一模一樣，

01:34:37 - 01:34:39
必須限於法律規定，

01:34:39 - 01:34:43
或這個處分的要件本身為限。

01:34:43 - 01:34:44
這樣可以嗎？

01:34:44 - 01:34:46
這樣子的話才不會因為載體不同而有差異。

01:34:46 - 01:34:47
好。

01:34:47 - 01:34:50
好，那我們來看這個黑板喔。

01:34:51 - 01:34:51
Sorry.

01:34:52 - 01:34:53
因此，

01:34:54 - 01:34:57
我們的種類在有名的部分,除了和解契約之外,

01:34:57 - 01:34:58
就會是另外一個,

01:34:58 - 01:35:17
這個叫做

01:35:17 - 01:35:40
雙務契約。

01:35:41 - 01:35:44
那雙務契約要避免的弊病就是怕這樣趁機勒索,

01:35:45 - 01:35:46
所以主要的一個核心問題,

01:35:46 - 01:35:50
就是我們一定要去論證的要件就是你不能有不當連結禁止

01:35:50 - 01:35:52
不可以有不當連結禁止

01:35:52 - 01:35:54
那我這邊就打一個叉叉。

01:35:54 - 01:35:58
那等一下在涵攝考古題的時候，一定要特別涵攝這件事情。

01:35:58 - 01:35:58
好

01:35:59 - 01:36:00
關於含射的一些細節

01:36:00 - 01:36:00
主攤商

01:36:00 - 01:36:00
購置冷凍冷藏設施

01:36:02 - 01:36:08
但受補助攤商與機關必須簽訂未來一定期間不再宰殺活禽之切結

01:36:09 - 01:36:11
請問此種契約的性質為何

01:36:11 - 01:36:11
其適法性為何

01:36:12 - 01:36:12
好

01:36:12 - 01:36:13
所以這邊呢

01:36:13 - 01:36:14
請問前三行哪邊出現雙務的結構

01:36:17 - 01:36:19
所謂雙務就是互負給付義務嘛,對不對

01:36:20 - 01:36:25
所以在第二行的最前面補助，請把它圈起來，這就是一個一方的問題嘛，對不對

01:36:26 - 01:36:31
再來，請看一下第三行中間，不得再販售宰殺活禽，這是另外一件事情，對不對

01:36:31 - 01:36:33
所以這個契約一定有雙務，對吧

01:36:34 - 01:36:34
好

01:36:35 - 01:36:37
那接下來呢，請看一下第三行後面

01:36:37 - 01:36:39
請問此種契約的性質為何？

01:36:40 - 01:36:40
它是雙務

01:36:41 - 01:36:44
但是大家冷靜想一下，它是行政的雙務還是司法的雙務？

01:36:45 - 01:36:49
這時候因為它的標的雖然是中性的嘛，出錢出力，對不對？

01:36:49 - 01:36:51
但是它公益性很強嘛。

01:36:51 - 01:36:55
那我請問你，這邊的公益性格要用題目的哪句話去烘托？

01:36:55 - 01:36:59
論證超重要，所以我們要用題目的哪一句話去烘托公益？

01:37:00 - 01:37:01
第一句話

01:37:01 - 01:37:02
他在幹嘛？

01:37:02 - 01:37:04
避免禽流感蔓延，對不對？

01:37:04 - 01:37:09
所以這時候,我們回到第三行後面,請問此種契約是什麼契約

01:37:09 - 01:37:12
行政契約裡面的雙務契約

01:37:12 - 01:37:13
因為它是標的

01:37:14 - 01:37:17
它是雖然標的是中性,但是目的公益性很強

01:37:17 - 01:37:19
而且它互負給付義務

01:37:19 - 01:37:22
所以它是行政契約裡面的雙務契約

01:37:22 - 01:37:22
再來

01:37:22 - 01:37:24
請看最後一句話

01:37:25 - 01:37:26
其適法性為何

01:37:26 - 01:37:29
那我就問，雙務契約的適法性，那會對應到哪一條

01:37:30 - 01:37:32
答案就剛才的137條

01:37:33 - 01:37:33
所以

01:37:33 - 01:37:37
你各位聽老師這樣講，可能覺得順順的就理解了

01:37:38 - 01:37:40
但問題是，我要講的東西在於特徵呢

01:37:41 - 01:37:42
你怎麼知道考什麼呢

01:37:43 - 01:37:45
再講最後一次,大家可以做筆記,如果需要的話

01:37:46 - 01:37:49
倒數第二行後面,請問此種契約的性質為何

01:37:49 - 01:37:53
你必須搭配前面的那兩個義務,確認它是雙務

01:37:53 - 01:37:57
然後呢,再搭配標的物混合說,去描述這邊是行政契約

01:37:58 - 01:38:00
所以這個指題,你必須講兩件事

01:38:00 - 01:38:00
它是行政還是司法契約？

01:38:03 - 01:38:06
這邊是裡面的雙務契約，因為它互負給付義務。

01:38:06 - 01:38:07
這樣可以嗎？

01:38:07 - 01:38:12
再來，既然你的結論第一題是雙務契約，然後又問你說是法性，請問在這麼多程序法法條裡面，雙務契約的司法性只有在哪一條？

01:38:17 - 01:38:18
只有在137條。

01:38:19 - 01:38:24
所以137條裡面哪個最重要，上課老師有提，要提的，它是有沒有不當連結嗎？

01:38:25 - 01:38:27
所以我們這邊就要檢查它有沒有不當連結。

01:38:27 - 01:38:28
好，先這邊結束一下。

01:38:29 - 01:38:30
呃，暫停一下。

01:38:30 - 01:38:31
有沒有聽不懂的？

01:38:31 - 01:38:33
那我現在開始要講不當連結的論證了。

01:38:34 - 01:38:37
好，不當連結論證，請大家幫我一個忙。

01:38:37 - 01:38:39
你要翻一下你前面的那個頁數，等一下喔。

01:38:56 - 01:38:58
好，請拿你的講義，然後翻到134頁。

01:39:43 - 01:39:51
好，也就是說，請看一下左下角不是有一個行動發起嗎？

01:39:51 - 01:39:51
好。

01:39:51 - 01:39:57
那我們通常可以從人民喜歡的東西出發嘛，請問這題人民想要什麼？

01:39:57 - 01:39:59
人民想要補助對不對？

01:39:59 - 01:40:00
請問那個補助幼兒的目的是什麼？

01:40:00 - 01:40:00
433頁，433頁，最後一句話。

01:40:02 - 01:40:04
這邊的四法性教要聚焦在137的哪一個款，

01:40:04 - 01:40:06
就是有沒有不當連結的禁止，

01:40:06 - 01:40:09
所以你要去探尋人民要的制度目的是什麼，

01:40:09 - 01:40:10
避免情感蔓延，

01:40:10 - 01:40:11
再去問國家做的是什麼，

01:40:11 - 01:40:14
要求所謂的禁止宰殺，彼此有無關聯性，

01:40:14 - 01:40:15
如果有，就是正當連結，

01:40:15 - 01:40:17
就沒有違反，其四法性為合法這樣子。

01:40:23 - 01:40:25
好，以上是這一題的描述。

01:40:26 - 01:40:28
那不要急，我們還有一題，就練好練滿，請看到434頁。

01:40:33 - 01:40:41
那上面的表格，我是說434頁最上面的表格，就是老師剛才口頭說的東西的的的文字化，我就不再念了，就是你要怎麼抓它的特徵。

01:40:45 - 01:40:46
好，你要怎麼抓特徵，我都幫你名文化了。

01:40:47 - 01:40:49
好，我們來看第二個經典試題。

01:40:49 - 01:40:50
請各位念第一行。

01:40:51 - 01:40:54
試以程序法137條雙務契約的規定分析，停。

01:40:55 - 01:40:57
所以這種題目就已經指定角度了，所以沒有什麼好選的，往下念。

01:40:59 - 01:41:05
現行醫學系公費契約畢業生應接受兩年服務及四年服務的給付義務。

01:41:05 - 01:41:08
則主體該生在學期間給予公費補助，所以雙務很清楚了吧？出錢出力對不對？

01:41:11 - 01:41:14
好，請問是否符合雙務契約的要件？

01:41:14 - 01:41:15
那我先問一個問題。

01:41:16 - 01:41:20
這一題你會花很多力氣去講行政契約是否存在嗎？

01:41:20 - 01:41:21
會嗎？

01:41:21 - 01:41:23
不應該，因為這題已經預設了，你要嘛就是講一兩句就帶過去了。

01:41:25 - 01:41:27
所以這一題的主角是什麼？137條。

01:41:28 - 01:41:28
好，那我們常講喔。

01:41:30 - 01:41:33
所謂的這題只考一個爭點，那我們常講小題大作，所以這題來是非題。

01:41:36 - 01:41:40
因為是小題大作，所以我們只要講不當連結就好。

01:41:40 - 01:41:41
這樣對嗎？

01:41:41 - 01:41:42
不對。

01:41:42 - 01:41:45
因為這題是小題大作，所以你137條全部都要論證。

01:41:46 - 01:41:48
那137條全部要論證什麼？來你翻回隔壁頁433頁。

01:41:51 - 01:41:54
小題大作的緣故，所以你最上面括號一到四你要討論啊，這樣明白了嗎？

01:41:55 - 01:41:56
因為這是小題大作啊，就這麼簡單。

01:41:58 - 01:42:00
好，可是小題大作裡面哪裡？

01:42:00 - 01:42:01
這個東西你還是要多說一點，

01:42:01 - 01:42:03
就是括號三，它有沒有不當連結。

01:42:04 - 01:42:06
好，那既然前面的1、2、4都很簡單，

01:42:07 - 01:42:08
老師這邊要集中在括號三，那你注意看一下。

01:42:09 - 01:42:10
括號三是什麼？

01:42:11 - 01:42:15
給付跟人民的給付跟機關的給付應相當要有正當合理的關聯。

01:42:15 - 01:42:17
好，那我們要從哪邊出發？

01:42:17 - 01:42:18
人民的角度出發。

01:42:18 - 01:42:20
請問公費的人民的角度是什麼？

01:42:21 - 01:42:22
我是說公費的設計，

01:42:23 - 01:42:24
就是希望能夠廣納人才啊。

01:42:24 - 01:42:26
好，那機關同時要人民做什麼？

01:42:27 - 01:42:28
服務四年。

01:42:28 - 01:42:32
所以廣納人才來服務公益，然後又要你服務四年，

01:42:33 - 01:42:33
這兩個有沒有正當連接？

01:42:34 - 01:42:36
這兩個當然有正當連接啊，就沒問題啊。

01:42:36 - 01:42:37
好，這題就結束了。

01:42:38 - 01:42:41
好，所以呢，請大家幫我一個忙，回到你的434頁。

01:42:46 - 01:42:48
434頁之餘呢,請看一下黑板。

01:42:48 - 01:42:51
我們在種類這邊介紹了兩種有名契約。

01:42:51 - 01:42:53
接下來要講一個無名契約的分類,

01:42:53 - 01:42:57
但這個無名契約的分類呢,我們只要大概知道一下標準,

01:42:57 - 01:43:11
因為這個幾乎

01:43:11 - 01:43:30
沒有在選擇題裡面

01:43:30 - 01:43:40
出現過。

01:43:40 - 01:43:42
就大概知道一下標準就好了。

01:43:42 - 01:43:43
來，你看一下第三個。

01:43:43 - 01:43:45
什麼叫隸屬契約，什麼叫對等契約？

01:43:45 - 01:43:48
它這邊的隸屬與對等的標準就是它簽約的地位。

01:43:49 - 01:43:51
它到底是上下隸屬還是對等的？

01:43:51 - 01:43:53
舉例，你是新北市，

01:43:53 - 01:43:56
那你隔壁的鄰居同學是臺北市。

01:43:56 - 01:43:59
所以你們都是公法人，你們簽約的時候彼此都是地方自治團體，

01:44:00 - 01:44:01
沒寫，那你要考什麼？

01:44:01 - 01:44:03
所以這邊大概知道一下觀念就可以了。

01:44:03 - 01:44:03
是這樣子。

01:44:04 - 01:44:05
好，那請回到黑板喔。

01:44:06 - 01:44:09
接下來，這邊有點語病，

01:44:09 - 01:44:10
接下來的前一句是，

01:44:11 - 01:44:16
前面學到的是行政契約的一些概括性的總則式概念。

01:44:17 - 01:44:21
包含了它的定義，包含了它的區別標準，包含了它的大種類。

01:44:21 - 01:44:25
接下來我們要進入到另外一個區塊，就是怎麼樣把這個事情搞定。

01:44:26 - 01:44:28
怎麼樣去合法成立一個契約？

01:44:28 - 01:44:30
怎麼樣去合法成立一個契約？

01:44:30 - 01:44:32
前面是你要成立的標的。

01:44:32 - 01:44:35
包含了公司法的區別，包含了種類的選擇。

01:44:35 - 01:44:38
接下來就是你要如何合法地成立。

01:44:38 - 01:44:41
所以記得這個切換的主軸。

01:44:41 - 01:44:44
如何合法地成立，所以你來看下講義。

01:44:45 - 01:44:46
435頁大寫三。

01:44:47 - 01:44:48
那我這邊講一句就好,

01:44:49 - 01:44:53
所以每一個大寫之間，它都是有一個內在邏輯的切換,

01:44:53 - 01:44:56
你一定要自己去抓到，如果我沒講到的話，

01:44:56 - 01:44:58
那這邊是如何合法成立？

01:44:58 - 01:45:01
所以你看大寫三，締約程序跟方式。

01:45:01 - 01:45:03
所以你看小寫一，締約程序。

01:45:03 - 01:45:06
締約程序這邊規定在138條，

01:45:06 - 01:45:07
請注意，

01:45:07 - 01:45:10
這個138條的程序是限定版的。

01:45:10 - 01:45:11
好，我們怎麼限定呢？

01:45:12 - 01:45:13
一方為人民,

01:45:13 - 01:45:13
看到沒有？

01:45:14 - 01:45:17
再來，依法應以徵選或其他競爭方式決定當事人，

01:45:17 - 01:45:20
所以這是一個海選式的契約，

01:45:20 - 01:45:23
再講一次，這是一個海選式的契約。

01:45:23 - 01:45:26
在這個前提之下，往下念第二行後面，

01:45:27 - 01:45:29
因事先公告資格跟決定程序，

01:45:30 - 01:45:32
決定前要讓他陳述意見，

01:45:32 - 01:45:34
所以會有這兩組重要的程序。

01:45:35 - 01:45:39
在海選式契約的前提下，你事前要做一些公告。

01:45:39 - 01:45:41
你事中要讓人民充分表示意見,

01:45:41 - 01:45:45
所以第二段,比方說這個為例,公費生的培育為例,

01:45:45 - 01:45:47
它是一個海選的嘛,所以這個時候,

01:45:47 - 01:45:50
你看第三行中間,你就要先行公告簡章,

01:45:50 - 01:45:54
再經由口試程序讓所有申請人都能夠充分表達意見

01:45:55 - 01:45:56
這個就是138的情況,

01:45:57 - 01:45:58
再講最後一次,

01:45:58 - 01:45:59
它比較常出現在選

01:46:00 - 01:46:00
選擇題常啦,但這個以選擇題來講也沒有特別多,但他最常出現在選擇題。

01:46:05 - 01:46:13
然後他出現的面貌就是,它是在什麼情況下你要做什麼事,還選是契約下,事前事中要做什麼事,這樣子。

01:46:14 - 01:46:14
好，那我們繼續。

01:46:15 - 01:46:16
小寫二。

01:46:17 - 01:46:19
地約的鑰匙行為。

01:46:19 - 01:46:21
地約的鑰匙行為這個很常考。

01:46:21 - 01:46:25
那今年的高考甚至還考出申論題。

01:46:25 - 01:46:28
我們先來看一下，再講一次真的考出來了，我們看一下他怎麼說。

01:46:29 - 01:46:30
139條規定。

01:46:30 - 01:46:32
契約之訂立，應以書面為之。

01:46:32 - 01:46:34
這個什麼好考的。

01:46:34 - 01:46:34
好，那老師問你喔。

01:46:35 - 01:46:36
你看一下第四行。

01:46:37 - 01:46:40
出題者，前提是書面是否應以單一書面為必要。

01:46:40 - 01:46:43
先講結論，今年高考就考這個。

01:46:43 - 01:46:45
然後我先解釋一下，什麼是單一書面的問題。

01:46:46 - 01:46:50
各位如果在外面租房子喔，以這個民法的租賃契約為例。

01:46:50 - 01:46:53
各位應該都會簽那個書店買的定型化契約吧，對不對。

01:46:53 - 01:46:54
上面寫了一些點點滴滴。

01:46:55 - 01:46:58
那各位簽的那個租賃契約，就算沒簽也聽過嘛，那個租賃的契約。

01:47:00 - 01:47:01
應該就是一張紙吧。

01:47:01 - 01:47:06
我不是在開玩笑，我的意思說他是不是完整寫在一張紙上面，完整的。

01:47:06 - 01:47:07
好。

01:47:07 - 01:47:08
那回到你的講義第四行，什麼叫單一書面？

01:47:09 - 01:47:13
請問我們簽行政契約一定要完整的簽在一張紙上面嗎？

01:47:13 - 01:47:15
聽起來像超級大笑話，哈，行政契約還可以。

01:47:15 - 01:47:18
隨便分在不同紙哦，沒錯。

01:47:20 - 01:47:22
食物上或者是歷屆高考裡面就問你。

01:47:24 - 01:47:24
某甲。

01:47:24 - 01:47:26
跟機關有書信往來。

01:47:27 - 01:47:29
在過程當中一直談到契約條款。

01:47:30 - 01:47:30
所以請問。

01:47:31 - 01:47:34
這樣契約往來的眾多文書之中，到底算不算是書面？

01:47:36 - 01:47:42
還是說你所有的條款必須寫在單一書面上面一張完整的紙上面才能夠成立契約？

01:47:42 - 01:47:43
好。

01:47:43 - 01:47:44
所以我們整理一下問題，兩個層次。

01:47:45 - 01:47:47
139條規定，簽約要書面。

01:47:48 - 01:47:52
第二，可是這個書面是否限於單一書面，這就是今年高考的考點。

01:47:54 - 01:47:59
好，那這邊有兩說，請大家一定要這個列出來，因為沒有通說。

01:47:59 - 01:48:00
所以請看括號一。

01:48:00 - 01:48:05
否定說，本說認為從往來文件當中知道雙方合意設定變更消滅的法律關係，應認已符合書面要件。

01:48:07 - 01:48:09
括號二，肯定說，這是明確性原則的角度。

01:48:10 - 01:48:12
就是這樣才清楚嘛。

01:48:12 - 01:48:14
這樣說都有人踩。

01:48:14 - 01:48:17
像前面那說是食物見解，後面那說是學理見解。

01:48:18 - 01:48:21
所以我們就這個選一個說就好，來看你一下436頁。

01:48:25 - 01:48:26
這個就是食物見解。

01:48:26 - 01:48:27
你來看他怎麼講。

01:48:27 - 01:48:28
請看粗體字。

01:48:29 - 01:48:35
蓋法律明定行政契約的締結應以書面為之，僅具有證明跟警告的功能。

01:48:35 - 01:48:41
所以下一行，一可查知法律上關係設定、變更、消滅，雙方確有拘束力且知悉並表示意思合意者，一可認具備書面的要件。

01:48:41 - 01:48:45
故所稱書面時不以單一性文件為必要。

01:48:46 - 01:48:49
所以這個考點再講一次，它的考法在今年。

01:48:50 - 01:48:52
某甲跟機關有書信往來。

01:48:52 - 01:48:54
然後某甲覺得契約成立了。

01:48:54 - 01:48:55
可是機關認為沒有。

01:48:55 - 01:48:56
所以他跑去打訴訟。

01:48:57 - 01:48:59
所以這個訴訟的前提是卡在什麼點？

01:48:59 - 01:49:02
請問書面一定是單一書面為準嗎？

01:49:02 - 01:49:03
這樣懂嗎？

01:49:03 - 01:49:05
這是今年的考點。

01:49:05 - 01:49:09
好，那我們繼續往下，你看大寫四，生效要件。

01:49:09 - 01:49:14
所以這就有一點像在學債總喔，我們契約會有所謂的成立的部分跟生效的部分，對不對？

01:49:15 - 01:49:16
所以這邊是生效的部分。

01:49:17 - 01:49:18
然後我先講結論喔。

01:49:18 - 01:49:20
140條，你看第一行。

01:49:21 - 01:49:23
這邊的140條要限縮解釋。

01:49:23 - 01:49:25
那怎麼細說，請帶我娓娓道來。

01:49:25 - 01:49:26
請看第一項。

01:49:27 - 01:49:33
行政契約約定內容將侵害第三人之權利者，應經第三人書面同意始生效力。

01:49:34 - 01:49:35
我現在要講的是第一項。

01:49:36 - 01:49:37
好，我現在講的是第一項。

01:49:38 - 01:49:39
然後第一項的部分呢,為什麼要限制說?

01:49:40 - 01:49:42
大家設想一下。

01:49:42 - 01:49:47
今天簽的約如果是民事契約,影響到第三方,那個第三方的人很多嗎?

01:49:47 - 01:49:47
不會。

01:49:47 - 01:49:50
除非你跟那個什麼祭祀公業產生糾紛。

01:49:50 - 01:49:53
不然那個人第三人，他是有嫌的。

01:49:53 - 01:49:56
可是如果今天是行政契約，行政契約它的公益性很強。

01:49:57 - 01:49:59
所以它影響到的第三人可能很多。

01:50:00 - 01:50:02
所以你再回到一次你的第二行的這個情境。

01:50:03 - 01:50:05
應該經過第三人書面同意。

01:50:05 - 01:50:09
這時候如果第三人動不動是一個鄰裡的街坊，可能動不動上百人。

01:50:09 - 01:50:13
那你要上百人同意這個契約才會成立的話，那這個契約不就很拖沓嗎？

01:50:13 - 01:50:16
就是怎樣都不能夠成立啊，因為一定有人當釘子戶啊。

01:50:17 - 01:50:17
好。

01:50:17 - 01:50:20
所以這個時候事物見解就會認為說要限縮。

01:50:20 - 01:50:22
所以你看一下最下面的小寫一。

01:50:22 - 01:50:24
侵害第三人權利者。

01:50:25 - 01:50:28
第一行，考量行政法律關係涉及多方人士。

01:50:28 - 01:50:32
若簽訂雙務契約之際，都要嚴格要求經過第三人方同意。

01:50:32 - 01:50:33
行政契約將很難締結。

01:50:33 - 01:50:39
因此學理認為本條所稱侵害第三人權利之契約限於下列二契約。

01:50:39 - 01:50:42
注意，下列二契約我待會會解釋，但請先聽結論。

01:50:43 - 01:50:44
這個是多數說。

01:50:45 - 01:50:50
實務跟學理的多數裡面，幾乎都支持這個看法。

01:50:50 - 01:50:53
當然少數說也是存在的，認為根本沒有必要限縮。

01:50:54 - 01:50:57
好，可是這個是少數有力說，那隻能夠先放一旁。

01:50:57 - 01:51:01
所以在國考裡面，你寫這個多數說。

01:51:01 - 01:51:03
應該說以CP值來講。

01:51:03 - 01:51:05
你先知道起碼這個多數說就夠了。

01:51:05 - 01:51:08
好，真的有力氣再寫少數說也沒關係。

01:51:08 - 01:51:11
但是這是很大部分的多數說。

01:51:11 - 01:51:12
那我現在開始解釋了。

01:51:13 - 01:51:15
所以請看一下括號一，什麼叫處分契約。

01:51:15 - 01:51:17
這個處分不是行政處分。

01:51:17 - 01:51:20
這個處分是有點像物權行為的概念。

01:51:20 - 01:51:22
是指權力的得喪變更。

01:51:22 - 01:51:26
所以這個契約如果導致別人的權力得喪變更，這個叫處分契約。

01:51:26 - 01:51:27
所以你看第一行。

01:51:28 - 01:51:29
好，隔壁的第一行。

01:51:29 - 01:51:35
直接引起他人權力變動，如建管機關約定免除起造人保護鄰人的建築法義務。

01:51:35 - 01:51:37
那這個不就影響到鄰人的保護地位嗎?

01:51:38 - 01:51:40
好,所以這個時候就是一個處分契約。

01:51:41 - 01:51:42
那當然要得到第三人同意。

01:51:43 - 01:51:44
再來括號二。

01:51:45 - 01:51:46
第三人負擔契約。

01:51:47 - 01:51:54
所以這個第三人負擔就是說甲跟某機關簽約，結果第三方某乙要扛起債務，這個叫第三人負擔契約。

01:51:54 - 01:51:59
我就問，如果第三人因此而負有這樣的義務，那當然要得到他的同意，好。

01:52:00 - 01:52:00
好，請看第一行。

01:52:01 - 01:52:07
上次稅捐機關與納稅義務人的節和解契約，約定納稅義務人甲之債務由第三人某乙來代繳。

01:52:07 - 01:52:10
所以這個時候，可能就需要得到別人同意。

01:52:10 - 01:52:13
當然這有點突破這個契約相對性啦。

01:52:13 - 01:52:16
應該是有背後的法規做一些要件的設計才對。

01:52:16 - 01:52:23
但是我的重點是，既然根據操作，最後會傷害到別人，那我們應該就要得到別人的同意。

01:52:23 - 01:52:23
好。

01:52:24 - 01:52:26
所以這邊請注意。

01:52:27 - 01:52:30
這個，140條的線索。

01:52:30 - 01:52:35
出了一個非常經典的政大公法組入學考題。

01:52:35 - 01:52:37
請翻到你的438頁。

01:52:39 - 01:52:42
這一題在當年是公法組入學考題。

01:52:42 - 01:52:45
可是已經過了快20年了，連正大法學都蓋好了。

01:52:45 - 01:52:51
我的重點是，這個題目應該是140條的基本考法。

01:52:51 - 01:52:52
請大家要有這個sense。

01:52:52 - 01:52:53
好。

01:52:53 - 01:52:55
這個是20年前的產物。

01:52:56 - 01:53:00
如果以什麼科技產品來講的話，那可能就是Windows95了。

01:53:00 - 01:53:01
有人用過Windows95嗎？

01:53:01 - 01:53:02
不可能吧。

01:53:02 - 01:53:04
所以這個時候它是一個很舊的產物。

01:53:04 - 01:53:05
請大家一定要會這一題。

01:53:06 - 01:53:09
所以這題看起來很花，題目很多，但是一定要會。

01:53:09 - 01:53:11
因為這是個20年前的基本考題。

01:53:12 - 01:53:12
好。

01:53:12 - 01:53:14
那我因為為了方便我教，我要畫圖。

01:53:14 - 01:53:19
請大家先看一下438頁的事實案例。

01:54:43 - 01:54:44
好，我們來看黑板喔。

01:54:45 - 01:54:46
這個故事是這樣子的喔。

01:54:46 - 01:54:50
Bytheway,這個題目啊，是真實案例改編。

01:54:50 - 01:54:53
它是發生在那個舊的理律大樓對面。

01:54:53 - 01:54:58
那個敦化北路口跟民生東路口。

01:54:58 - 01:55:00
那邊有一個東方文化飯店。

01:56:00 - 01:56:00
東華飯店的前身是某某大飯店，我現在忘記了，我現在老人痴呆忘記了，但那個地，就是信義東華文化信義，就是指這個A公司的地方，好，我們看一下黑板。

01:56:14 - 01:56:16
A公司有塊地，在東華北路那裡。

01:56:17 - 01:56:21
然後呢，他跟B公司有簽約，簽這個就是租地契約，那租地契約之餘呢，沒想到A公司翻臉不認人，後來跑去跟北市府簽這個更肥更大的契約。

01:56:28 - 01:56:32
然後呢，這個契約本身呢，互負幾負義務，也就是他要捐地給北市府，然後並且在地那邊蓋停車場。

01:56:36 - 01:56:40
那另外一方面呢，北市府呢就會變更他的其他相關地的那些用地。

01:56:40 - 01:56:43
有點像是柯文哲這個爭議的一些點嘛。

01:56:43 - 01:56:46
你要是變更用地會改容積率什麼的，啊爽翻了北市，這個臺北市寸土寸金嘛。

01:56:48 - 01:56:52
改了這個都市計畫用地的區域限制，那不是爽翻了嗎？

01:56:52 - 01:56:56
好，anyway，你回過頭來看一下題目的問法。

01:56:57 - 01:56:58
請看一下括號一最下面。

01:56:59 - 01:57:04
A公司跟北市府簽訂的回饋土地捐贈契約到底是公法契約還是私法契約？

01:57:04 - 01:57:05
所以這是基本題嘛。

01:57:06 - 01:57:08
他裡面出了一大堆故事，然後問你契約性質，來回到什麼標準？

01:57:09 - 01:57:11
標的、目的混合說，好，標的，所以請注意喔。

01:57:14 - 01:57:16
這個標的是什麼標的？

01:57:16 - 01:57:18
請看一下這個你的黑板。

01:57:19 - 01:57:20
えっと

01:57:20 - 01:57:20
あの

01:57:20 - 01:57:23
他要變更都市計畫的那個使用的目的啊。

01:57:23 - 01:57:26
變更用地的目的，它是一個公權力。

01:57:27 - 01:57:30
所以這樣子從標的低度動用來切入的話。

01:57:30 - 01:57:31
請問這邊有沒有公法標的？

01:57:31 - 01:57:33
有，他把公權力放進去了，他一定是行政契約。

01:57:36 - 01:57:37
好，那我們這邊講更精準一點，你看一下文字喔。

01:57:39 - 01:57:41
幫我數下來，從上面數下來第五行中間，為此。

01:57:42 - 01:57:46
為此A公司跟北市府簽訂這個土地捐贈契約書，其內容略為

01:57:48 - 01:57:49
えっと

01:57:49 - 01:57:49
あの

01:57:49 - 01:57:50
A公司，然後

01:57:50 - 01:57:51
えっと

01:57:51 - 01:57:51
あの

01:57:51 - 01:57:52
好，我找一下臺北市政府的句子，因為要看北市府的句子比較好。

01:57:54 - 01:57:55
えっと

01:57:55 - 01:57:55
あの

01:57:55 - 01:57:55
看一下。

01:57:57 - 01:57:57
嗯。

01:57:58 - 01:57:59
北市府在哪裡？我看一下。

01:57:59 - 01:58:00
えっと

01:58:00 - 01:58:01
我看到了吼。

01:58:02 - 01:58:04
請看一下你的第三行。

01:58:06 - 01:58:10
A公司以這個都市計畫法申請變更都市計畫，改劃定為金融服務區，看到沒有，金融服務區嘛。

01:58:13 - 01:58:16
北市府通過此項都市變更案。

01:58:17 - 01:58:21
所以這個地方它的標的，就是都市計畫變更案，有看到嗎？

01:58:22 - 01:58:25
所以它是一個鐵錚錚的公權力的標的，這樣OK嗎？

01:58:26 - 01:58:27
好，那我們拉回來。

01:58:29 - 01:58:29
所以呢

01:58:30 - 01:58:31
第一題在問什麼？

01:58:31 - 01:58:36
第一題在問說，來，一，他在問這個黃色的契約是什麼屬性？

01:58:37 - 01:58:47
那因為在判斷契約的時候，我們可以從一，就是標的角度去切入，然後看到他販賣的是所謂的公權力交換，所以這邊當然是一個行政契約，這樣OK嗎？

01:58:47 - 01:58:48
好，我就講完了，這是括號一的部分。

01:58:50 - 01:58:52
從標的的第一動就解決了，可以嗎？

01:58:52 - 01:58:53
好。

01:58:54 - 01:58:55
那我們來看一下括號二吼，最上面。

01:58:56 - 01:59:00
試問B公司跟相鄰大樓住戶有無法律依據，他們主張什麼？

01:59:02 - 01:59:03
然後是什麼法律依據？

01:59:03 - 01:59:07
來，他的主張在你的題目的倒數第三行中間。

01:59:08 - 01:59:13
B公司認為A公司跟北市府的土地捐贈契約危害其權益，聽，危害他什麼權益？

01:59:15 - 01:59:17
危害他的那個租地權啊，對不對？

01:59:18 - 01:59:18
好。

01:59:19 - 01:59:20
所以回到黑板這邊，請看一下喔。

01:59:22 - 01:59:22
A

01:59:22 - 01:59:26
與北市府的這樣的捐地契約,為什麼會影響到B的權?

01:59:27 - 01:59:29
就是B的租賃權嘛,所以這個時候

01:59:30 - 01:59:32
然後他要主張什麼法律依據?

01:59:32 - 01:59:35
如果這個是行政契約,會影響到別人的話,

01:59:35 - 01:59:38
那這個時候,這個別人就有機會來argue,argue什麼?

01:59:38 - 01:59:40
未經同意,不生效力嘛,對不對?

01:59:41 - 01:59:41
好。

01:59:41 - 01:59:42
所以這題在操作什麼?

01:59:43 - 01:59:45
這題在操作140條的三段論證,也就是某乙

01:59:46 - 01:59:50
到底要不要得到某B的同意，這個契約才會生效力，這樣明白了嗎？

01:59:51 - 01:59:52
好。

01:59:52 - 01:59:54
可是這邊三段論要注意什麼？

01:59:54 - 01:59:55
老師講兩次喔，先看第一遍。

01:59:58 - 02:00:00
在大前提的部分，

02:00:00 - 02:00:00
我們要去討論140條的這樣的要件。

02:00:04 - 02:00:04
好，請問在140條裡面，如果是侵害第三方的權利。

02:00:09 - 02:00:10
侵害第三方的權利，要得到他的同意才能夠產生效力。

02:00:14 - 02:00:17
好，可是學說認為，侵害第三人限於哪兩種？

02:00:17 - 02:00:18
處分契約。

02:00:19 - 02:00:21
或者是第三人負擔契約。

02:00:24 - 02:00:28
那顯然的這一題不是第三人負擔嘛，對不對，又沒有叫B去扛什麼東西，對不對？

02:00:28 - 02:00:29
好。

02:00:29 - 02:00:30
那這個時候

02:00:30 - 02:00:30
我們要問。

02:00:31 - 02:00:36
這樣的捐地契約有讓某B的租地權利得以變更嗎？

02:00:37 - 02:00:38
沒有。

02:00:38 - 02:00:38
可是為什麼？

02:00:38 - 02:00:39
這邊就要動用到，這題很機車的點在於

02:00:41 - 02:00:44
這題要動用到你們租賃契約的一個很重要的條文，民法第幾條。

02:00:46 - 02:00:48
這是一個類似買賣的狀況，所以會不會影響到他的租賃契約？

02:00:49 - 02:00:52
哪一個哪一個哪一個原則，買賣不破租賃嘛，對不對？

02:00:54 - 02:00:56
所以這個時候，請看一下你打，不是你達。

02:00:57 - 02:00:57
註腳。

02:00:58 - 02:00:59
幾位類似的判決，你看一下

02:00:59 - 02:01:00
註

02:01:00 - 02:01:01
464。

02:01:01 - 02:01:01
第一行。

02:01:03 - 02:01:04
出租人以租賃物交付後，承租人在我國

02:01:06 - 02:01:08
將所有權讓與第三人，比方說贈與契約。

02:01:09 - 02:01:13
其租賃契約對受讓人繼續存在為民法425第一項所明定。

02:01:14 - 02:01:17
假主張以於北市府對於氣增土地法律關係不存在。

02:01:18 - 02:01:23
假對氣增土地有租賃權,以於北市府間之行政契約,需經同意始生效力為依據。

02:01:24 - 02:01:30
唯一425第一項規定以於臺北市的行政契約約定雖涉及氣增土地,但無法排除

02:01:30 - 02:01:31
假之租賃權。

02:01:31 - 02:01:34
假賃於租賃權對抗以繼受的土地所有權人。

02:01:34 - 02:01:37
於北市府間所定契約是否有效，均不影響其租賃權。

02:01:38 - 02:01:38
好。

02:01:38 - 02:01:39
所以

02:01:39 - 02:01:40
講到這邊的話，請回到黑板。

02:01:42 - 02:01:43
大前提。

02:01:44 - 02:01:46
侵害第三人若限縮於這兩種。

02:01:47 - 02:01:47
那

02:01:47 - 02:01:47
呃

02:01:49 - 02:01:50
小前提的部分。

02:01:51 - 02:01:53
那這邊沒有成立得償變更的處分契約。

02:01:54 - 02:01:55
更沒有第三人負擔契約。

02:01:56 - 02:01:56
所以結論

02:01:57 - 02:01:58
我們的這個某B可以主張

02:02:00 - 02:02:01
裝140嗎?

02:02:01 - 02:02:02
不能主張140，這樣明白了嗎？

02:02:03 - 02:02:05
所以這題操作有幾個層次？

02:02:06 - 02:02:10
140條的概念範圍，你先把它限縮這兩種。

02:02:10 - 02:02:15
第二就是實際的狀況買賣不破租賃，所以更沒有處分，也沒有第三人負擔的問題。

02:02:16 - 02:02:19
好，所以這題操作的時候要很仔細喔。

02:02:20 - 02:02:23
第一棟可以去限縮140的適用範圍。

02:02:24 - 02:02:27
第二棟限縮之後就更沒有這個狀況了，因為買賣不破租賃嘛。

02:02:28 - 02:02:30
就不會有所謂的那個。

02:02:30 - 02:02:33
你剛剛說處分或者是第三人負擔的狀況。

02:02:33 - 02:02:37
所以最後是不需要用140得到某B的同意，這樣子。

02:02:38 - 02:02:38
好。

02:02:39 - 02:02:40
有沒有聽不懂需要補充的點？

02:02:41 - 02:02:42
可以的話老師要繼續了。

02:02:43 - 02:02:45
好，請幫我一個忙喔，我們一起專心來看括號二。

02:02:46 - 02:02:52
括號二還有後半部，試問B公司及相鄰大樓的住戶是否有法律依據？

02:02:52 - 02:02:53
那他主張什麼?

02:02:53 - 02:02:56
請我看到內文的倒數第二行中間。

02:02:57 - 02:03:00
緊鄰該兩筆土地的大樓。

02:03:00 - 02:03:05
住戶也認為開挖地下四樓危害大樓的結構安全,並質疑該契約的效力。

02:03:05 - 02:03:09
所以我們必須說明這個東西真的有傷害到他的權利。

02:03:09 - 02:03:09
好。

02:03:09 - 02:03:10
所以你看一下黑板。

02:03:11 - 02:03:11
140。

02:03:12 - 02:03:15
如果限縮的話是第三人負擔契約跟處分契約。

02:03:15 - 02:03:16
顯然的。

02:03:17 - 02:03:17
這個。

02:03:17 - 02:03:19
捐地契約並沒有讓鄰人負擔什麼東西。

02:03:19 - 02:03:22
所以他不是第三人負擔契約,好,那我們就問這算不算處分契約。

02:03:25 - 02:03:28
也就是說這個捐地契約固然要去蓋停車場。

02:03:28 - 02:03:30
但是這個捐地契約有說。

02:03:30 - 02:03:36
我要免除這個所謂某A的這個建築安全的義務嗎？

02:03:36 - 02:03:36
有嗎？

02:03:37 - 02:03:37
沒有吧。

02:03:38 - 02:03:38
好。

02:03:38 - 02:03:39
再講一次，這個捐地契約的文字在題目裡面。

02:03:41 - 02:03:44
有免除保護鄰人的某A義務嗎？

02:03:45 - 02:03:45
沒有。

02:03:45 - 02:03:48
所以這邊應該沒有成立所謂的處分契約。

02:03:48 - 02:03:48
好。

02:03:49 - 02:03:49
好。

02:03:49 - 02:03:50
尤其你看文字。

02:03:52 - 02:03:54
沒有免除贍養義務的部分。

02:03:54 - 02:03:54
好。

02:03:55 - 02:03:55
麻煩看一下。

02:03:56 - 02:03:57
在你的倒數。

02:03:57 - 02:04:00
123455。

02:04:00 - 02:04:01
第五行，

02:04:01 - 02:04:07
A公司應於簽約後一年內無條件騰空建物，並將移轉為北市府。

02:04:07 - 02:04:10
移轉後四年內應完成工程交由驗收使用，

02:04:10 - 02:04:12
請把「驗收」兩個字圈起來。

02:04:13 - 02:04:14
所以他要驗收啊,

02:04:14 - 02:04:17
那驗收的話,他要免除相關的建安義務嗎?

02:04:17 - 02:04:17
沒有吧,

02:04:18 - 02:04:20
那應該就是怎麼講,

02:04:21 - 02:04:23
沒有該當這邊的處分契約,

02:04:23 - 02:04:25
也沒有該當這邊的第三人負擔契約

02:04:25 - 02:04:27
所以這邊就沒有要適用140

02:04:28 - 02:04:31
沒有要適用140的話，我們永遠要回到問題本身

02:04:32 - 02:04:33
請回頭過來再看一次括號二

02:04:34 - 02:04:34
再念一次。

02:04:35 - 02:04:40
試問B公司與相鄰大樓的住戶的主張有無法律依據？

02:04:40 - 02:04:43
兩方都要主張適用140條，得到他們的同意時生效力，

02:04:44 - 02:04:45
這樣的主張有無依據？

02:04:45 - 02:04:47
沒有依據，因為都不該當140條。

02:04:47 - 02:04:47
OK？

02:04:48 - 02:04:50
所以我們綜合地來想一下，

02:04:51 - 02:04:54
這題的難度，當然第一次看是比較不方便的，

02:04:54 - 02:04:56
可是老師要提醒喔，這是一個20年前的考題，

02:04:57 - 02:04:57
將近了，

02:04:58 - 02:04:59
所以現在你一定要會的。

02:05:00 - 02:05:01
所以這是一個什麼樣的考題？

02:05:02 - 02:05:08
140條的適用範圍以及140條要怎麼去界定該當的討論。

02:05:09 - 02:05:10
你去體會一下。

02:05:10 - 02:05:15
這應該是現階段的基本考法，如果他真的有一天未來要考的話。

02:05:15 - 02:05:15
好。

02:05:16 - 02:05:18
那我們收尾一個小地方，儀式

02:05:19 - 02:05:21
儀式就很喜歡問你食物見解嘛

02:05:21 - 02:05:25
所以請問140的適用範圍食物是限縮在哪兩種？

02:05:25 - 02:05:29
起碼要背起來，處分契約跟第三人負擔契約，這一定要背的

02:05:30 - 02:05:32
這儀式很常見的選項

02:05:32 - 02:05:33
好，結束。

02:05:34 - 02:05:36
再來請看到439頁。

02:05:37 - 02:05:40
439頁的大寫五叫無效事由，

02:05:41 - 02:05:42
所以這邊的邏輯就是，

02:05:42 - 02:05:46
契約的一些成立啊，要不要依據的標準啊，

02:05:47 - 02:05:48
接下來教種類

02:05:48 - 02:05:50
那種類教完之後教成立的要件

02:05:50 - 02:05:52
那教生效的要件

02:05:52 - 02:05:57
最後這些前面的東西如果都不合法的話，它就會進入到什麼，來大寫五無效

02:05:58 - 02:06:00
這邊請老師，請容老師

02:06:00 - 02:06:02
老師要跟你特別指明一下。

02:06:02 - 02:06:04
我為什麼要特別指明「無效」這兩個字呢？

02:06:04 - 02:06:05
原因是因為，

02:06:06 - 02:06:09
相較於你在處分所學到的嘰哩呱啦，

02:06:09 - 02:06:10
我們明天不是要畫圖嗎？

02:06:10 - 02:06:11
再提醒一次，

02:06:11 - 02:06:12
明天要畫圖，

02:06:12 - 02:06:15
所以要記得在可操作的地方來。

02:06:15 - 02:06:17
當然你不想畫也可以。

02:06:19 - 02:06:20
就是你記起來也可以。

02:06:20 - 02:06:21
反正總之就放在腦子裡。

02:06:22 - 02:06:24
我只是要幫你服務一下而已。

02:06:25 - 02:06:29
相較於我們明天會畫的瑕疵處理在處分的部分是花花綠綠，

02:06:29 - 02:06:34
從什麼這個遙為更正啊，一路到中間的撤銷廢止，也到下面的這個無效，

02:06:34 - 02:06:35
請注意。

02:06:35 - 02:06:37
契約就沒有那麼多龜龜毛毛了。

02:06:38 - 02:06:39
契約只要違法，

02:06:40 - 02:06:42
原則上它的效果就只剩什麼？

02:06:42 - 02:06:42
無效。

02:06:43 - 02:06:47
所以它的無效就是法律所規定的部分會無效。

02:06:47 - 02:06:49
那至於說法律沒規定的違法部分,

02:06:49 - 02:06:51
那這個地方就是灰色地帶。

02:06:51 - 02:06:52
再對比一次。

02:06:53 - 02:06:59
處分的違法，我們在程序法當中有具體的，一個蘿蔔一個坑，蹦蹦蹦蹦蹦，這樣放下來。

02:06:59 - 02:07:05
可是契約的話，我們只會因為法律具體明文的規定而只有無效的選項。

02:07:05 - 02:07:09
那契約沒規定的,法律沒規定的違法部分就是問號。

02:07:09 - 02:07:11
那現在這個是比較少人碰的。

02:07:11 - 02:07:16
所以以考試的CP值來講就是,請記得一個簡單的約等號。

02:07:16 - 02:07:22
也就是說,契約若違法,那因為法律規定,現在就是無效這樣子。

02:07:23 - 02:07:28
所以你只要記得法律規定哪些,然後呢是怎麼樣無效,是什麼樣的路徑無效就可以了。

02:07:28 - 02:07:29
所以你來看一下講義。

02:07:30 - 02:07:32
請看一下439頁。

02:07:32 - 02:07:37
第一種無效是列舉的，所以我們的程序法有列舉一些會無效的狀況，

02:07:37 - 02:07:41
但是不要死記，因為這些列舉的狀況全部都是前面的違反，

02:07:41 - 02:07:49
快速舉例，比方說，你沒有經過那個海選的事前公告跟事中的陳述意見。

02:07:49 - 02:07:50
這個就會無效嘛。

02:07:50 - 02:07:53
所以我們前面不是講了一些成立的要件嗎？

02:07:54 - 02:07:57
那如果你沒有滿足那些的話，基本上你就會因為列舉出來而無效。

02:07:58 - 02:07:59
好，那我們等一下再

02:08:00 - 02:08:01
繼續講，你先幫我一個忙，你先來看一下442頁。

02:08:05 - 02:08:08
442頁，請注意看標題，它是第二大種，這個叫一般試用。

02:08:10 - 02:08:14
好，所以問題來了，為了方便你記憶，請理解什麼叫一般。

02:08:14 - 02:08:17
列舉就是程序法一個一個列出來了，這個叫列舉，那什麼叫一般？

02:08:19 - 02:08:23
因為你看第一行，這邊可以看程序法141條第一項。

02:08:23 - 02:08:28
行政契約準用民法規定者無效為無效，所以這邊是一般性的去準用民法。

02:08:28 - 02:08:30
所以民法裡面

02:08:30 - 02:08:33
這就是行政契約很厲害的地方。

02:08:33 - 02:08:34
他會放超多重點。

02:08:35 - 02:08:41
所以你會在141條這邊就掉進了民法的世界，就啊，我說好不學民法的。

02:08:41 - 02:08:43
這邊就會超多民法的東西你要去學。

02:08:44 - 02:08:46
好，雖然這邊半開玩笑，但這邊請記得。

02:08:47 - 02:08:48
這也是24考點的起點。

02:08:49 - 02:08:53
換言之，有人告訴你說行政契約不能考民法規定嗎？

02:08:54 - 02:08:54
可以啊。

02:08:55 - 02:08:57
20，舊制的司律考過。

02:08:58 - 02:09:00
他考了解除契約的規定。

02:09:01 - 02:09:05
你要寫解除契約的規定，在行政法的考題裡面，嚇死人了。

02:09:05 - 02:09:05
說好不考民法。

02:09:05 - 02:09:05
好。

02:09:06 - 02:09:09
好，所以話說回來為什麼小寫二叫一般試用。

02:09:10 - 02:09:13
因為這個就是一個一般性準用民法的結果。

02:09:13 - 02:09:17
所以大家來這個掐指一算，民法裡面有哪些無效的規定？

02:09:18 - 02:09:21
違反強制或禁止的規定無效，或違反公序良俗者無效，對不對？

02:09:22 - 02:09:26
所以那邊的條文都會讓這邊的行政契約無效，這樣理解了嗎？

02:09:26 - 02:09:27
好。

02:09:27 - 02:09:27
這個叫一般試用。

02:09:28 - 02:09:31
那麼我現在要想起來列舉試用。

02:09:31 - 02:09:33
請翻回來，請翻到439頁。

02:09:35 - 02:09:36
我們就逐一來學喔。

02:09:37 - 02:09:39
那我跟你講一下學習的一些事宜喔。

02:09:40 - 02:09:44
因為這個東西是open法條在24，所以24很少直接考這個，很少，因為沒有必要。

02:09:46 - 02:09:48
想當二，這就是一事的部分。

02:09:48 - 02:09:49
所以你就要把它背熟。

02:09:49 - 02:09:50
來，你看一下那個括號一。

02:09:51 - 02:09:53
一、其性質或法規不得抵約者。

02:09:54 - 02:09:55
這個是

02:09:55 - 02:09:55
不是。

02:09:55 - 02:09:56
先不好意思，這個要最後交。

02:09:56 - 02:09:58
這個是概括條款，要先最後交。

02:09:59 - 02:09:59
我們先看明文規定。

02:10:00 - 02:10:00
規定更清楚了，你看440頁。

02:10:04 - 02:10:06
440頁，你優先看最下面的括號二，來。

02:10:07 - 02:10:09
未履行公告跟表示意見，這個是138條，剛剛講的海選7月的動作，所以你應該要做，但你沒做的話，我們的這個條文就會說你無效，這樣可以嗎？

02:10:17 - 02:10:17
好，再來括號三。

02:10:18 - 02:10:21
內容相同之處分無效者，什麼意思？

02:10:21 - 02:10:27
如果你拿了一個會讓處分無效的內容來簽約，那這個約就會自動無效，這是142條的部分，這樣可以嗎？

02:10:29 - 02:10:30
好。

02:10:30 - 02:10:33
再來請看括號四，然後你告訴我哪裡不同。

02:10:34 - 02:10:38
內容相同之處分有得撤銷之原因，締約雙方明知者。

02:10:39 - 02:10:41
無效的話，就是無效，那為什麼有撤銷原因？

02:10:43 - 02:10:43
要怎麼複雜？

02:10:44 - 02:10:51
原因是因為無效比較可怕，處分若有，若有彷彿處分無效的瑕疵，那這太可怕了，會直接無效。可是處分，如果你簽了一個會讓處分撤銷的契約。

02:10:57 - 02:10:59
讓處分撤銷的契約，那這個時候，你要雙方明知，OK，他多了一個要件，因為他比較沒那麼可怕。

02:11:05 - 02:11:07
好，我這邊再講慢一點，剛剛講太快了。

02:11:08 - 02:11:15
如果有一個瑕疵會讓處分無效，那你把那個無效拿來簽約，那這個約會直接無效。

02:11:15 - 02:11:19
另一方面,如果有一個瑕疵會讓處分撤銷,那你把這個瑕疵拿去簽約,那你必須要雙方明知才會無效。

02:11:24 - 02:11:25
這樣可以嗎?

02:11:25 - 02:11:25
可以嗎?

02:11:27 - 02:11:27
大家都可以喔。

02:11:28 - 02:11:30
好,如果不行的話,再來再來問,我繼續講,你看一下括號五。

02:11:32 - 02:11:35
地解和解契約未符同法136條規定，請問和解契約老師一直強調哪個最重要？

02:11:38 - 02:11:40
經職權調查任務法確定者，對吧？

02:11:41 - 02:11:42
好，再來你看括號六。

02:11:43 - 02:11:46
地決雙務契約未符同法137條，最重要的要件是哪一個？剛剛講過，你你雙方的那個給付要有正當連接，要正當合理的觀念，這樣可以嗎？

02:11:54 - 02:11:55
好。

02:11:56 - 02:11:59
接下來老師呢,要帶你回去看那個概括條款。

02:12:00 - 02:12:02
來,你回到你的439頁。

02:12:04 - 02:12:07
來,請看一下439頁喔。

02:12:08 - 02:12:13
439頁這邊呢,請注意,24星智考過括號一。

02:12:14 - 02:12:20
所以雖然它乍聽之下很虛無飄渺,但是你一定要忍住,然後你就會豁然開朗。

02:12:20 - 02:12:23
來，括號一，其性質跟法規不得牴觸者。

02:12:23 - 02:12:27
法規，這個很簡單，有特別規定就可以了，可是什麼是性質？

02:12:29 - 02:12:30
先記得一個結論。

02:12:30 - 02:12:35
契約如果就是碰到了某種屬性，他就不能牴觸。

02:12:35 - 02:12:41
可是其次，如果這個屬性這麼概括這麼抽象，那他是不是很容易就無效？

02:12:41 - 02:12:44
所以學理跟食物上都想辦法限縮。

02:12:45 - 02:12:51
因為如果我們放話說，某些屬性是不能簽約的，那這個屬性不就是不確定法律概念嗎？

02:12:51 - 02:12:53
太可怕了吧，所以是無效吧。

02:12:53 - 02:12:58
因此，這個屬性，他是有共識的，他是限縮在某幾個點上面的，那我們考試就要把這個點記起來。

02:13:00 - 02:13:02
什麼點，請看下一頁，440頁。

02:13:05 - 02:13:05
請看第二段。

02:13:06 - 02:13:08
因此，此種「依其性質不得抵約」

02:13:08 - 02:13:10
的立法模式，不免造成契約締結後，

02:13:10 - 02:13:13
一旦發生履約糾紛，就可能被法院認定

02:13:13 - 02:13:15
為「依其性質不得抵約」，而使契約無效，

02:13:15 - 02:13:16
有違安定性。

02:13:17 - 02:13:20
因此，所謂「依其性質」的概念，學理上應限縮。

02:13:20 - 02:13:22
最典型的例子是考試評分。

02:13:22 - 02:13:23
請注意。

02:13:24 - 02:13:25
這個考試評分24考過。

02:13:26 - 02:13:29
可是請大家不要把考試評分的這個類別，過於具體化限縮。

02:13:30 - 02:13:36
你不要，我們講的不只是那種考試給你幾分這種東西，類似考試評分的也算喔。

02:13:36 - 02:13:39
為什麼？因為道理是一樣的。

02:13:39 - 02:13:46
請問你可以用一個行政契約跟考選部約說，我給你100萬，你明年給我律師證照兩張，麻煩你兩張，謝謝，不要打折，兩張。

02:13:49 - 02:13:52
那這樣搞的話，那其他保成同學就覺得不爽了。

02:13:52 - 02:13:56
同樣是繳錢，為什麼他可以用100萬換兩張，我可以繳200萬換四張啊。

02:13:57 - 02:13:59
所以這樣子的話就會違反什麼？

02:13:59 - 02:13:59
你看一下。

02:14:00 - 02:14:00
在第三行中間，

02:14:01 - 02:14:06
這種事不能讓被檢測的對象和主測方私下協商，是因為每個人分數標準都不同，

02:14:06 - 02:14:09
這樣達到的公平鑑別就會失去意義。

02:14:09 - 02:14:12
所以為什麼不要限縮在狹義的考試評分？

02:14:13 - 02:14:14
來，我舉例，

02:14:14 - 02:14:17
這個是等一下二試的題目，我待會簡單舉例。

02:14:18 - 02:14:18
假設你是教育部，

02:14:19 - 02:14:20
你要給大學評鑑。

02:14:21 - 02:14:23
請問幫大學評鑑是不是廣義的考試？

02:14:23 - 02:14:24
是啊，

02:14:24 - 02:14:27
所以如果這個時候你用行政契約說分數你自己打，

02:14:28 - 02:14:30
那請問跟考選部送兩張律師證照有什麼不一樣？

02:14:30 - 02:14:32
所以這個時候是不能做的。

02:14:33 - 02:14:35
好，那你既然都不知道不能做，請注意，

02:14:36 - 02:14:39
教育部不能隨便讓這個人考試評分自己打。

02:14:39 - 02:14:40
那這邊是違反哪一條？

02:14:41 - 02:14:43
違反剛才講的135條但書，

02:14:43 - 02:14:49
那會再進一步該當這個140幾條的那個列舉規定。

02:14:49 - 02:14:51
好，我這邊講有點抽象，你拿出你的法典一下。

02:14:54 - 02:14:56
因為它違反了135條但書，

02:14:56 - 02:15:01
再進一步依照你的141條第二項。

02:15:01 - 02:15:02
來，你看一下141條第二項。

02:15:08 - 02:15:14
141條第二項他說，契約違反135條但書或138條規定者無效。

02:15:14 - 02:15:20
所以我們違反了某個性質的話，這時候再加上141條，它最後會無效。

02:15:20 - 02:15:20
這樣可以嗎？

02:15:21 - 02:15:21
好。

02:15:22 - 02:15:27
所以等一下看到的題目，你就要去想說他這邊有沒有135但書，進而會無效的問題。

02:15:28 - 02:15:28
可是，

02:15:29 - 02:15:30
再注意聽，畢竟他是24嘛，

02:15:31 - 02:15:34
這麼簡單喔，考這個涵攝該當就結束了。

02:15:34 - 02:15:35
有個轉折，

02:15:35 - 02:15:37
什麼轉折？先聽我一言。

02:15:37 - 02:15:39
他乍看之下讓分

02:15:40 - 02:15:42
他開了一個行政契約讓分，啊隨便你填了。

02:15:42 - 02:15:43
但實際上沒有。

02:15:44 - 02:15:46
正是因為沒有，所以他可以簽約。

02:15:46 - 02:15:47
那最後你就要問，老師，

02:15:48 - 02:15:50
剛不是有這麼轉折嗎？

02:15:50 - 02:15:53
這個題目有一個法務部的函，

02:15:54 - 02:15:57
一模一樣的故事，也是有轉折，

02:15:57 - 02:15:59
所以這樣的解答是沒有錯的。

02:15:59 - 02:16:00
好,所以我們來

02:16:00 - 02:16:01
看一下這個故事。

02:16:02 - 02:16:03
請看一下你的第441頁。

02:16:04 - 02:16:05
啊對不起,

02:16:05 - 02:16:05
441頁

02:16:05 - 02:16:06
講錯了。

02:16:08 - 02:16:09
441頁。

02:16:11 - 02:16:13
441頁的最上面，

02:16:13 - 02:16:16
教育部你在不修改現行法規的前提下，

02:16:16 - 02:16:18
試辦大學自主治理方案。

02:16:18 - 02:16:22
計畫將原教育部依法對大學監督的部分事項，

02:16:22 - 02:16:22
（

02:16:22 - 02:16:23
如新增系所核准、

02:16:23 - 02:16:25
年度預算核可等八項，

02:16:25 - 02:16:32
）以行政契約的方式與教育兩國立大學簽訂附條件跟負擔之大學自主治理試辦契約。

02:16:32 - 02:16:35
轉由二國立大學內部控管機制自行控制。

02:16:36 - 02:16:37
這什麼意思？

02:16:37 - 02:16:39
乍看之下很像讓分吧。

02:16:39 - 02:16:41
給你一個契約隨便你填嘛，

02:16:41 - 02:16:41
對不對？

02:16:42 - 02:16:42
好,

02:16:42 - 02:16:44
尤其很像分數的地方在哪裡?

02:16:44 - 02:16:45
第二行中間括號,

02:16:46 - 02:16:48
核准系所你自己填,

02:16:48 - 02:16:49
年度預算你自己核可

02:16:50 - 02:16:51
那不就乍看之下很像讓分嗎？

02:16:51 - 02:16:52
對不對？

02:16:52 - 02:16:52
好,

02:16:53 - 02:16:54
那這個時候,

02:16:54 - 02:16:56
請看一下括號一,

02:16:56 - 02:16:57
最下面。

02:16:58 - 02:17:02
我國行政法制是否容許教育部跟國立大學簽訂此種契約？

02:17:03 - 02:17:05
所以這個地方為什麼在考135但書？

02:17:07 - 02:17:07
第一個，

02:17:07 - 02:17:08
有兩個地方。

02:17:08 - 02:17:08
首先，

02:17:08 - 02:17:12
他前面出現了這種考試評分的行政契約。

02:17:13 - 02:17:14
第二個又問你可不可以簽，

02:17:15 - 02:17:17
那這時候兩兩線相交為一點嘛。

02:17:18 - 02:17:21
第一線是考了一個考試評分契約。

02:17:22 - 02:17:23
第二線的話考你能不能簽。

02:17:24 - 02:17:26
所以這邊兩線相交為一點就是，

02:17:26 - 02:17:28
請問依其性質得否簽約？

02:17:28 - 02:17:29
這樣懂了嗎？

02:17:29 - 02:17:30
他就在考這件事情。

02:17:30 - 02:17:31
都可以喔

02:17:31 - 02:17:32
OK嗎？

02:17:32 - 02:17:33
不行喔。

02:17:33 - 02:17:34
不行。

02:17:34 - 02:17:34
你可以嗎？

02:17:34 - 02:17:35
你是不行還是不懂？

02:17:35 - 02:17:36
不行。

02:17:37 - 02:17:37
不懂。

02:17:38 - 02:17:38
可以。

02:17:38 - 02:17:38
沒有問題。

02:17:40 - 02:17:42
比方說在第二行中間，

02:17:43 - 02:17:44
新增系所的核準，

02:17:44 - 02:17:46
年度預算的核可，

02:17:46 - 02:17:49
這件事情是不是很像考試評分送出去？

02:17:50 - 02:17:52
然後你看最下面的括號一。

02:17:52 - 02:17:54
在我國法制上是否容許？

02:17:55 - 02:17:57
所以既然他簽了一個考試評分契約，

02:17:57 - 02:17:58
外觀上，

02:17:58 - 02:17:59
然後又問你可不可以，

02:18:00 - 02:18:03
所以這邊等於就在問一級性質能不能弄這種契約嗎？

02:18:04 - 02:18:05
好,

02:18:06 - 02:18:08
這是一個外觀上的問題,

02:18:09 - 02:18:10
你已經抓到重點了,

02:18:10 - 02:18:12
然後如同老師剛剛講的,

02:18:12 - 02:18:13
這邊有個轉折,

02:18:13 - 02:18:13
什麼轉折？

02:18:14 - 02:18:16
看似考試讓分，

02:18:16 - 02:18:17
但最後沒有，

02:18:18 - 02:18:19
所以題目要看完。

02:18:19 - 02:18:19
來，

02:18:19 - 02:18:21
我們看一下那個繞回來的地方。

02:18:22 - 02:18:24
請看一下你的第12345行

02:18:24 - 02:18:25
第五行中間

02:18:25 - 02:18:26
句號那裡。

02:18:27 - 02:18:29
該附條件及負擔分別為

02:18:29 - 02:18:29
一,

02:18:30 - 02:18:32
立法院另行修法或立法,

02:18:32 - 02:18:35
無法繼續辦理大學行為違法無效或經撤銷,

02:18:35 - 02:18:37
其試辦結果溯及失效,

02:18:37 - 02:18:37
我就問,

02:18:37 - 02:18:40
教育部最後有沒有一個把關的機制？

02:18:40 - 02:18:40
有啊，

02:18:40 - 02:18:43
他有一個就是可以讓他溯及失效的結果，

02:18:43 - 02:18:43
對不對？

02:18:44 - 02:18:45
對不起。

02:18:45 - 02:18:47
立法院可以修法讓他溯及失效,

02:18:47 - 02:18:47
這個還不打緊,

02:18:48 - 02:18:48
繼續念,

02:18:48 - 02:18:49
二、負擔,

02:18:49 - 02:18:50
這個更嚴重。

02:18:50 - 02:18:52
大學必須設置自主治理委員會,

02:18:52 - 02:18:54
成員包含外部成員達一定比例,

02:18:54 - 02:18:56
定期接受教育部評鑑試辦,

02:18:56 - 02:18:58
以決定是否提前解約或續約。

02:18:58 - 02:19:02
所以教育部有沒有最後一根線可以去拉住那個活動？

02:19:02 - 02:19:03
有吧,

02:19:03 - 02:19:06
他可以透過倒數第三行的評鑑試辦,

02:19:06 - 02:19:09
來決定那個縣可不可以勾住它的活動。

02:19:09 - 02:19:10
所以問一個是非題,

02:19:11 - 02:19:13
請問教育部是完全放手讓他自己做嗎?

02:19:13 - 02:19:14
不是，

02:19:14 - 02:19:15
他有留最後一線。

02:19:16 - 02:19:17
所以這邊不用著急，

02:19:18 - 02:19:20
我們來看法務部怎麼說，

02:19:20 - 02:19:21
但在看之前，

02:19:21 - 02:19:22
我們再整理兩件事,

02:19:22 - 02:19:23
第一件事,

02:19:23 - 02:19:24
乍看之下很像讓分,

02:19:25 - 02:19:26
一級性質不得締約,

02:19:27 - 02:19:29
但最後教育部有留一線,

02:19:29 - 02:19:30
所以他沒有完全讓分,

02:19:30 - 02:19:32
他還是可以做。

02:19:32 - 02:19:36
這個考的點是考認識以及轉折,

02:19:36 - 02:19:39
這題考的是分辨考點以及轉折。

02:19:39 - 02:19:40
我們來看一下項目,

02:19:40 - 02:19:41
下面這個法務部的函。

02:19:43 - 02:19:43
來,

02:19:43 - 02:19:44
粗體字,

02:19:45 - 02:19:48
我國現行法規並無禁止簽立行政契約,

02:19:49 - 02:19:52
故應由法規的精神認定其排除締結。

02:19:52 - 02:19:56
如考試決定、租稅概括承受、該核定等等。

02:19:57 - 02:19:58
學者多數見解，

02:19:58 - 02:19:59
一級權限不得締約。

02:20:00 - 02:20:01
好，那這時候請看第二段，

02:20:02 - 02:20:05
前接本件有關大學招生系所調整。

02:20:05 - 02:20:07
直接試辦方案略以

02:20:07 - 02:20:10
原則將尊重大學的決議辦理

02:20:10 - 02:20:12
所以到此為止

02:20:12 - 02:20:13
你有沒有發現題目一模一樣

02:20:14 - 02:20:14
一模一樣

02:20:15 - 02:20:15
然後，

02:20:16 - 02:20:17
請看下一頁，

02:20:18 - 02:20:19
來到442頁，

02:20:19 - 02:20:20
這邊要轉折了，

02:20:21 - 02:20:22
好。

02:20:22 - 02:20:22
出底字

02:20:23 - 02:20:26
倘上開約定免除試辦大學等事項的核定

02:20:26 - 02:20:29
似已抵觸大學法施行細則的規定

02:20:29 - 02:20:31
並非以行政契約的排除之限制

02:20:31 - 02:20:32
反之

02:20:32 - 02:20:33
從這邊開始喔

02:20:33 - 02:20:34
反之

02:20:34 - 02:20:35
倘本試辦範圍內

02:20:35 - 02:20:36
貴部就教育部

02:20:36 - 02:20:39
仍保有大學法施行細則11條之核定權

02:20:40 - 02:20:41
自無抵觸相關規定，

02:20:41 - 02:20:41
為什麼？

02:20:42 - 02:20:43
因為你還是有在做考核啊，

02:20:44 - 02:20:44
不是嗎？

02:20:44 - 02:20:45
你沒有完全讓分啊。

02:20:46 - 02:20:48
所以而基於大學自治試辦等事項，

02:20:48 - 02:20:50
其本質上非不得以契約方式為之，

02:20:50 - 02:20:52
是可任何於程序法135規定，

02:20:53 - 02:20:53
為什麼？

02:20:54 - 02:20:56
前面不是講考試評分不能讓嗎？

02:20:57 - 02:20:58
那為什麼最後可以?

02:20:58 - 02:21:00
因為他還有保有最後的什麼,

02:21:01 - 02:21:01
核定權嘛,

02:21:02 - 02:21:02
或核可權嘛,

02:21:03 - 02:21:03
這樣理解了嗎?

02:21:04 - 02:21:04
好,

02:21:04 - 02:21:05
所以這裡在考這件事情,

02:21:08 - 02:21:08
呃,

02:21:09 - 02:21:10
好,

02:21:10 - 02:21:11
那我們來用黑板整理一下,

02:21:14 - 02:21:15
中間略過了一些文字,

02:21:16 - 02:21:17
我們在講無效事由,

02:21:18 - 02:21:19
而無效事由這邊呢,

02:21:20 - 02:21:21
我們講的是列舉,

02:21:22 - 02:21:23
那列舉這邊呢,

02:21:23 - 02:21:24
有個最麻煩的,

02:21:25 - 02:21:26
但是也是被二次直接考過了,

02:21:26 - 02:21:27
這邊點點點,

02:21:28 - 02:21:29
這邊講的是那個一期性質,

02:21:31 - 02:21:31
好,

02:21:31 - 02:21:32
那一期性質這邊呢,

02:21:33 - 02:21:35
主要就是以考試評分為想像,

02:21:36 - 02:21:38
然後我們那個二次的考題就是在考說,

02:21:38 - 02:21:43
請問這樣的大學自主試辦是不是一個完全讓分的考試評分契約這樣子,

02:21:44 - 02:21:45
那我們要從事實層面去想說,

02:21:45 - 02:21:46
不是，

02:21:46 - 02:21:47
雖然考試評分不能這樣做，

02:21:47 - 02:21:48
但他沒有完全讓分，

02:21:48 - 02:21:50
他還是保有最後的核定權，

02:21:50 - 02:21:51
所以一期性質他還是可以締約。

02:21:52 - 02:21:52
這樣子,

02:21:52 - 02:21:55
要去論證那個135但書的問題,

02:21:55 - 02:21:55
好,

02:21:56 - 02:21:56
可以嗎?

02:21:56 - 02:21:56
好。

02:21:57 - 02:21:58
那我這邊就拉回來了。

02:22:00 - 02:22:01
這邊就講完了。

02:22:04 - 02:22:05
OK。

02:22:07 - 02:22:07
好。

02:22:11 - 02:22:11
嗯，確認一下。

02:22:12 - 02:22:13
對，好，沒事了。

02:22:13 - 02:22:14
考完。

02:22:14 - 02:22:16
那我們來看一下442頁喔。

02:22:16 - 02:22:18
剛剛在檢查頁數而已。

02:22:19 - 02:22:19
好。

02:22:19 - 02:22:22
呃，忽然回過神來，剩四分鐘。

02:22:22 - 02:22:24
好，那我們就講完442頁的這個一般事由。

02:22:24 - 02:22:26
接下來就是明天的事情了。

02:22:26 - 02:22:27
好，明天還要畫圖。

02:22:28 - 02:22:30
好，我們講完442頁的接下來。

02:22:30 - 02:22:31
這個真點就休息好。

02:22:31 - 02:22:32
這頁半而已。

02:22:32 - 02:22:32
來。

02:22:32 - 02:22:33
一般事由。

02:22:34 - 02:22:35
一般事由就是民法的部分。

02:22:36 - 02:22:37
好，那這邊請注意喔，第二段。

02:22:38 - 02:22:42
舉例來說，民法73條，契約違反法定方式者無效，來快問快答。

02:22:42 - 02:22:44
我們剛才學過哪個契約方式？書面。

02:22:45 - 02:22:50
所以你看下一段，若當事人違反139條書面締結，則因為無效。

02:22:50 - 02:22:51
好。

02:22:51 - 02:22:53
還有違反強制禁止規定,有爭議。

02:22:53 - 02:22:55
請看深度學習,違反公序良俗者沒問題。

02:22:56 - 02:22:58
不能給付負責為契約標的,這是客觀,那個。

02:22:59 - 02:23:00
給付不能嘛,對吧。

02:23:01 - 02:23:01
好。

02:23:01 - 02:23:02
這邊請注意，請看深度學習。

02:23:03 - 02:23:04
這是最後一個重點了。

02:23:05 - 02:23:09
行政契約無效強制的規定違反，是否應從嚴解釋？

02:23:10 - 02:23:10
來。

02:23:10 - 02:23:11
老師請問您。

02:23:12 - 02:23:15
你在學法律的時候，有沒有學過違反強制禁止規定者無效？

02:23:15 - 02:23:16
有吧。

02:23:16 - 02:23:20
重點是，為什麼在行政契約的世界，我們要從嚴解釋？

02:23:21 - 02:23:24
行政法的很多規定都是強制規定。

02:23:24 - 02:23:27
因為它是公法規定，它公權力的性質很強。

02:23:28 - 02:23:30
所以它到處都有強制規定。

02:23:30 - 02:23:31
所以同理。

02:23:31 - 02:23:33
其實基本上都是一樣啦。

02:23:33 - 02:23:35
140條為什麼要限制說明。

02:23:36 - 02:23:38
一期性質為什麼要限制說明。

02:23:38 - 02:23:41
為什麼這邊的這個強制禁止要限縮解釋。

02:23:41 - 02:23:43
因為要避免契約動不動就無效，這樣可以嗎？

02:23:44 - 02:23:49
所以為了避免契約動不動就無效，學者認為這邊的強制或禁止規定要從嚴解釋。

02:23:50 - 02:23:50
怎麼說呢？

02:23:51 - 02:23:52
請看一下你的第一段。

02:23:53 - 02:23:56
強制或禁止讓契約無效，而不利契約安定。

02:23:56 - 02:23:59
所以這個時候請看下一段，粗體字，有學者認為是可參考。

02:24:00 - 02:24:02
程序法141條第七款的精神，當契約違反強制規定重大且明顯，方為無效，請把重大且明顯畫底線。

02:24:07 - 02:24:09
所以我說這是深度學習喔。

02:24:10 - 02:24:11
什麼意思？

02:24:11 - 02:24:17
當別的考生不一定知道這個強制跟禁止規定要加上重大且明顯的時候，這時候你就知道了。

02:24:18 - 02:24:22
那三段論證的時候，不是每個題目都會讓它無效，這樣明白嗎？

02:24:23 - 02:24:29
所以強制或禁止規定的違反，要不要加上重大且明顯的程度，這邊就是一個部分學理見解。

02:24:33 - 02:24:34
部分學理見解。

02:24:34 - 02:24:38
好，那我們就學到這邊，但是我們來整理一下就下課喔，還有兩分鐘。

02:24:43 - 02:24:51
簡而言之，現在的複習動作就是確保這些概念有在你的腦海裡面，一方面是希望能夠讓你用聽的，順順地把它背起來。

02:24:51 - 02:24:56
所以你可以一邊回想，然後試試看我講的東西有沒有在你腦海裡面。

02:24:56 - 02:24:57
來，定義在第幾條？

02:24:58 - 02:24:59
135條但書，得依契約簽訂。

02:25:00 - 02:25:02
設定這個公法上的法律關係，然後這個公法法律關係怎麼看？

02:25:02 - 02:25:06
我們用這個標的混合說，所以先看標的是否為典型的一個公法手段。

02:25:09 - 02:25:11
那細數中心的話，再去看他的公益性格是否強烈，那再來誰可以簽訂？

02:25:13 - 02:25:15
那私人間與私人間要有處分權的規定，那公法人內部之間呢？

02:25:15 - 02:25:18
原則上不允許，那真的簽的話，這個叫行政協定。

02:25:20 - 02:25:21
再來依據。

02:25:21 - 02:25:23
我們的依據要不要有法律規定？

02:25:23 - 02:25:24
這邊就是有肯否兩說，這個除外說、授權說什麼的。

02:25:26 - 02:25:32
但是我們的視字就採取這個公益的重大事項，你還是要有這個契約的依據才能夠簽約。

02:25:33 - 02:25:34
再來我們講種類。

02:25:34 - 02:25:37
兩個有名契約，一個是和解，一個是這個雙務，和解契約在136條，他強調要經調經職權調查而無法確定者才能夠簽這個約。

02:25:44 - 02:25:48
那雙務契約強調的東西就是要禁止不當連結。

02:25:48 - 02:25:50
雙方給付要能夠有正當且合理的關聯。

02:25:51 - 02:25:53
那我們的申論題也是聚焦在這個地方。

02:25:54 - 02:25:58
好，那中間強調一些這個成立跟這個程序事項，那成立的話，你就是

02:25:59 - 02:26:00
是

02:26:00 - 02:26:02
要先滿足，就是書面的部分，139條，然後我們有單一書面的申論題考點。

02:26:05 - 02:26:09
那再來要強調那個海選契約，你事前要做公告，事中給陳述意見。

02:26:10 - 02:26:11
那接下來還有生效事由。

02:26:11 - 02:26:14
生效事由140條，它的情境是什麼？

02:26:14 - 02:26:15
你是行政機關。

02:26:15 - 02:26:18
你在跟別人搞一個契約的時候，這個契約如果影響到別人，你要不要套用140條？

02:26:20 - 02:26:26
那這個140條，食物上跟學理多數見解是限縮在兩種：處分契約跟第三人負擔契約。

02:26:26 - 02:26:26
好。

02:26:27 - 02:26:29
好，那我們談完生效要件之後談到無效。

02:26:29 - 02:26:29
無效。

02:26:30 - 02:26:32
的話，今天概括了已經討論完的列舉，還有一般事由。

02:26:33 - 02:26:38
一般事由的強制跟禁止規定裡面，要不要這個double所謂的重大且明顯的情況，這邊斟酌一下。

02:26:39 - 02:26:43
再來，列舉事由裡面，直接被考過的是一期待遇。

02:26:43 - 02:26:46
所以一期待遇我們現在食物上是限縮在考試評分的部分。

02:26:47 - 02:26:47
好。

02:26:47 - 02:26:49
簡而言之，前面剛才這樣回想。

02:26:50 - 02:26:51
你能夠回想多少？

02:26:51 - 02:26:53
老師是專科老師，所以記得是正常的。

02:26:54 - 02:26:56
但是如果你忘記了，也是很正常的。

02:26:56 - 02:26:59
但是請回去的時候在路上稍微複習一下，因為課本在身上嘛。

02:27:00 - 02:27:02
搭捷運會幹嘛，就複習一下。

02:27:02 - 02:27:02
好。

02:27:03 - 02:27:04
好，那我們今天先就到這邊，那我們明天見。